

Fundacja Służba Niepodległej powstała w 2017 roku, aby działać na rzecz idei sprawnego i suwerennego państwa oraz wolnego społeczeństwa, promować polskie dziedzictwo narodowe oparte na chrześcijańskim fundamencie i wielowiekowej historii dającej nam liczne powody do dumy z przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Dążymy do krzewienia w młodym pokoleniu Polaków etosu propaństwowych patriotów chcących służyć niepodległej Rzeczypospolitej na polu zawodowym, społecznym i prywatnym. Nasze zaplecze kadrowe wywodzi się z patriotycznego, wolnościowego i propaństwowego trzeciego sektora. Powołaliśmy fundację, aby móc skuteczniej działać na rzecz dobra wspólnego. Jesteśmy organizacją ponadpartyjną i apolityczną. Czujemy dumę z tego, że zarówno wśród osób zasiadających we władzach naszej organizacji od początku jej istnienia, jak wśród współpracowników i uczestników naszych projektów znaleźli się młodzi liderzy społeczni angażujący się w działania na rzecz dobra wspólnego w ramach wielu bardzo różnych środowisk.

Jednym z ważniejszych dzieł Fundacji jest Centrum Analiz Służby Niepodległej. CASN jest intelektualnym zapleczem młodzieży zrzeszonej w Fundacji, w zaprzyjaźnionych organizacjach uczestniczących w Kolegiach Służby Publicznej oraz w podobnych wydarzeniach organizowanych przez FSN. Grupuje akademików i doświadczonych w służbie publicznej ekspertów ze strategicznych dziedzin funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. Szczególny nacisk analityczny i badawczy położony jest na kwestie bezpieczeństwa oraz wzmocnienia polskiej suwerenności w obszarach: informacyjnym, prawnym, energetycznym, militarnym, kulturowym. CASN pełni również funkcje edukacyjne i formacyjne, np. najlepsi młodzi analitycy publikują swoje pierwsze prace na łamach naszego think tanku. Centrum Analiz Służby Niepodległej działa od 2022 roku. Od tego czasu opublikowaliśmy 41 analiz napisanych przez 32 autorów. Znajdują się wśród nich: profesorowie uczelni, doktorzy habilitowani, doktorzy oraz adwokaci. Sześciu analityków piastowało wysokie stanowiska administracji państwowej oraz mediach państwowych. Dodatkowo na łamach Centrum zadebiutowało siedmiu młodych analityków.



87 zjazdów

Kolegium Służby Publicznej

to projekt koordynowany i organizowany przez Fundację Służba Niepodległej, realizowany we współpracy z licznymi ogólnopolskimi regionalnymi organizacjami pozarządowymi o profilu patriotycznym.



Cele

- Wzmocnienie wiedzy kulturalnej i patriotycznej młodych ludzi;
- Ułatwienie partycypacji młodych aktywistów trzeciego sektora w życiu publicznym poprzez podnoszenie ich poziomu wiedzy w zakresie głównych dziedzin funkcjonowania państwa;
- Umożliwienie nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi osobami zaangażowanymi społecznie, które pochodzą z różnych środowisk i części Polski.

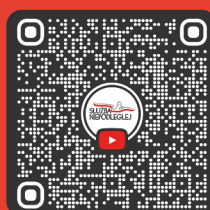


Konwersatoria

Główną częścią projektu są konwersatoria – spotkania z osobistościami, które dobru wspólnemu służą od wielu lat. W ich ramach młodzi ludzie otrzymają możliwość wejścia w dialog z czołowymi przedstawicielami świata polityki, biznesu, administracji publicznej, kultury, nauki, mediów.

Media

Kanały Fundacji Służba Niepodległej na YouTube i Spotify to przestrzeń, gdzie publikujemy m.in.: wywiady, podcasty i rozmowy na tematy istotne dla naszego społeczeństwa, gospodarki, historii i polityki.



www.casn.pl



CASN jest intelektualnym zapleczem młodzieży zrzeszonej w Fundacji i zaprzyjaźnionych organizacjach uczestniczących w kolegiach służby publicznej organizowanych przez FSN oraz podobnych wydarzeniach. Grupuje akademików i doświadczonych w służbie publicznej ekspertów ze strategicznych dziedzin funkcjonowania państwa, gospodarki i wspólnoty narodowej. Szczególny nacisk analityczny i badawczy położony jest na kwestie bezpieczeństwa i wzmacniania polskiej suwerenności w obszarach: informacyjnym, prawnym, w tym konstytucyjnym, energetycznym, militarnym i kulturowym. CASN pełni również funkcje edukacyjne i formacyjne, np. najlepsi młodzi analitycy publikują swoje pierwsze prace na łamach naszego think-tanku.



www.mazowieści.pl

Mazowieści.pl to portal informacyjny mający charakter watchdogowy będący źródłem cennych informacji i newsów z Warszawy oraz Mazowsza. Projekt zakłada pisanie artykułów dotyczących aktualnych wydarzeń polityczno-społecznych, a także skupia się na relacjonowaniu ważnych spraw dla mieszkańców np. sesji Rady Miasta Warszawy, sesji Sejmiku Mazowieckiego czy wydarzeń kulturalnych i sportowych. W naszych artykułach pojawią się często komentarze decydentów i osób związanych z życiem społecznym w Warszawie i na Mazowszu.

Codziennie na stronie internetowej pojawiają się nowe artykuły. Redakcja portalu porusza w tekstach tematy ważne dla społeczeństwa, tworzy ciekawe felietony oraz opinie, które tworzą kulturowy opis Mazowsza. Za pośrednictwem mediów społecznościowych takich jak Instagram, Facebook oraz Twitter promujemy treści zawarte na stronie internetowej oraz zamieszczamy na bieżąco posty informacyjne.



dr Jakub Siemiątkowski

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny „Polityki Narodowej”. Interesuje się historią nacjonalizmu i zagadnieniami związanym z Europą Środkowo-Wschodnią. Autor licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz monografii poświęconej przedstawicielom młodego pokolenia ruchu narodowego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1932 - 1944 pt. „Sprawa najważniejsza z ważnych”.



dr Adrian Musiał

Absolwent dzisiejszego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, magister politologii i filologii polskiej. Autor monografii „Strategie prowadzenia kampanii wyborczych i rywalizacji politycznej w Częstochowie w latach 1918–1939” (2024) oraz debiutanckiego tomu poezji „Słowotok” (2024). Uczestnik 39 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz recenzent punktowanego czasopisma „Zarządzanie Mediami” (UJ). Jest autorem 25 artykułów i prac naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.



adw. Grzegorz Górka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację adwokacką ukończył w Warszawie. Studiował również w australijskim Sydney gdzie uzyskał dyplom z zakresu księgowości i finansów. Dodatkowo międzynarodowe kompetencje rozwijał na dwuletnich studiach LLM z zakresu praw człowieka. Jest żołnierzem rezerwy Wojska Polskiego.



Michał Szymanski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także działacz społeczny i publicysta. Zainteresowania badawcze obejmują prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo kościelne i wyznaniowe, a także komparatystykę prawną i historię doktryn politycznych. W przeszłości związany z Ministerstwem Sprawiedliwości, aktualnie z sektorem rolnym.

dr Michał Masior

Absolwent SGH i UW, pracuje w doradztwie gospodarczym jako adwokat. Jego zainteresowania naukowe dotyczą regulacji rynku usług prawnych i szerzej styku zagadnień społecznych, w tym ekonomicznych, z prawem, roli państwa, społeczeństwa obywatelskiego i indywidualnych motywacji.



Przemysław Pietrzak LL.M.

Prawnik, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II i III kadencji. Absolwent programu „Professional Certificate in World Politics and International Negotiation” w Nowym Jorku, a także szkoły letniej „The legal system and justice system of the U.S. in the global context” zorganizowanej przez Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w warszawskich kancelariach prawnych i Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor publikacji i analiz z zakresu różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa finansowego, praw człowieka.



Mateusz Feszler

Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobył tytuł Laureata IX Olimpiady Wiedzy o III RP oraz Laureata XXV Olimpiady Wiedzy o Prawie. Od 2019 r. jest związany ze środowiskiem polityki młodzieżowej. Obecnie zasiada w ogólnopolskich radach m.in. w V i VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz II i III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.



dr Mateusz Ratyński

Historyk, doktor nauk humanistycznych, kierownik Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz autor książek z zakresu historii XX wieku m.in. Stanisław Osiecki (1875-1967). Polityk z pasją; Jan Dębski (1889-1976). Polityk kompromisu



Szanowni Państwo,

z radością oddajemy do Państwa rąk kolejny rocznik Centrum Analiz Służby Niepodległej. Podobnie jak w poprzednich latach, prezentujemy zbiór analiz nawiązujących do tradycji polskich sylw: tematycznie różnorodnych, ale — mamy nadzieję — spójnych w głębszym przekazie i aktualnych wobec spraw ważnych dla Niepodległości Polski w mijającym roku.

Nie sposób rozpocząć tych rozważań inaczej niż od przypomnienia o milenijnej rocznicy powstania polskiej państwowości, symbolizowanej przez koronację pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego w 1025 roku. Dr Jakub Siemiątkowski w analizie „Idea piastowska” przybliży to wydarzenie nie tylko z perspektywy historycznej, ale przede wszystkim zachęca do odczytania idei piastowskiej w wersji 2.0. Powstanie niepodległego Królestwa Polskiego było bowiem efektem realizacji ambitnej, „chrobrej” wizji uniezależnienia się od Cesarza Narodu Niemieckiego i odmowy sprowadzenia polskiego władcy do roli lokalnego namiestnika ziem Polan.

Aby dodać nam siły (i nawiązać do Patronów 2025 roku ustanowionych przez polski Parlament), zwracamy się również ku dorobkowi tych, którzy w najtrudniejszych czasach „królom byli równi”. Dr Adrian Musiał — naukowiec i poeta — w analizie „Polska poezja patriotyczna i jej rola w kształtowaniu postaw narodowościowych, patriotycznych i obywatelskich” przypomina dorobek „królów polskich dusz”, udowadniając, że wychowanie umysłu, wyobraźni i woli bez wychowania uczuć pozostaje niepełne.

Do problematyki wychowania patriotycznego odwołują się także kolejni Autorzy. Adw. Grzegorz Górka w pracy „Zagrożenia wolności słowa związane z ustawodawstwem dotyczącym tzw. „mowy nienawiści” mierzy się z fundamentalnymi dla Niepodległości pytaniami — m.in. o prawo do nazywania publicznie zła złem, a wroga polskości wrogiem. Natomiast Michał Szymański w opracowaniu „Legislacyjne propozycje zmian w ustawie o obywatelstwie polskim” odpowiada na niepokojący trend przyznawania obywatelstwa — wielkiego zaszczytu i zobowiązania — osobom faktycznie do tego nieuprawnionym.

O tym, że wychowanie patriotyczne powinno owocować realną wolą działania na różnych polach życia narodowego, przypominają kolejni Autorzy. Dr adw. Michał Masior w tekście „Samorząd zawodowy jako płaszczyzna aktywności młodych pracowników” przedstawia samorząd zawodowy jako swoistą drugą szkołę aktywizmu i przestrzeń podnoszącą standardy zawodowe z korzyścią dla dobra wspólnego. Prawnik Przemysław Pietrzak w analizie „Rola społeczeństwa obywatelskiego w legislacji” omawia szczególnie nam bliską tematykę aktywności w organizacjach pozarządowych i ich wpływu na proces legislacyjny. Z kolei mgr prawa *in spe* Mateusz Feszler w pracy „Najem instytucjonalny w Polsce” przypomina, że nie ma skutecznego patriotyzmu młodych Polaków bez podstawowego zabezpieczenia ich potrzeb materialnych — choćby w postaci bezpiecznego dachu nad głową.

Na koniec, zgodnie z tradycją naszego rocznika, przybliżamy sylwetkę postaci zasłużonej dla polskiej Niepodległości. Po o. Józefie Bocheńskim OP i św. Janie Pawle II, w tym roku — w 150. rocznicę urodzin — dr Mateusz Ratyński z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przedstawia postać Stanisława Osieckiego.

Życzymy Państwu ciekawej lektury i wielu inspiracji w pracy dla dobra naszej niepodległej Ojczyzny.

Zarząd Fundacji Służba Niepodległej

Spis treści

dr Jakub Siemiątkowski Idea piastowska – tezy do dyskusji	10
dr Adrian Musiał Polska poezja patriotyczna i jej rola w kształtowaniu postaw narodowościowych, patriotycznych i obywatelskich.....	19
adw. Grzegorz Górka Zagrożenie wolności słowa związane z ustawodawstwem dotyczącym tzw. „mowy nienawiści”.....	32
Michał Szymański Legislacyjne propozycje zmian w ustawie o obywatelstwie polskim.....	40
dr Michał Masior Samorząd zawodowy jako płaszczyzna aktywności młodych pracowników.....	49
Przemysław Pietrzak LL.M. Rola społeczeństwa obywatelskiego w legislacji.....	53
Mateusz Feszler Najem instytucjonalny w Polsce.....	71
dr Mateusz Ratyński Stanisław Osiecki (1875-1967). W 150. rocznicę urodzin zapomnianego lidera ruchu ludowego.....	79

dr Jakub Siemiątkowski

Idea piastowska – tezy do dyskusji

Przypadająca na rok 2025 tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego, mimo zlekceważenia sprawy przez państwo polskie, stała się okazją do dyskusji nad zespołem poglądów zwanych ideą piastowską. Również my jako „Polityka Narodowa” i Nowy Ład mamy w tej debacie swój istotny udział – w ostatnim czasie jako chyba jedyne media staraliśmy się do tego zagadnienia podejść kompleksowo, nie poprzestając na hasłach i komunach. Po miesiącach wymiany zdań nadszedł moment, by odnieść się do pojawiających się w dotychczasowej dyskusji wątpliwości.

W ciągu trwającego roku o idei piastowskiej można było usłyszeć w wywodach publicystów Klubu Jagiellońskiego, pojawił się on też w podcaście Dwie Lewe Ręce. Odniesienia do 1000-lecia koronacji Chrobrego, połączone z wołaniem o świadome nawiązywanie do tego dziedzictwa dziś, słysząc było wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zorganizowali sporą manifestację w Warszawie, czy tym bardziej polityków Ruchu Narodowego. Odnosić należy też mające jasny wydźwięk ideowy marsze rocznicowe zorganizowane przez środowiska narodowe i konserwatywne w Krakowie i Warszawie. Sam Donald Tusk, którego o przywiązywanie wagi do spraw narodowej tożsamości trudno posądzać, mówił w kwietniu tego roku o potrzebie wypracowania „doktryny piastowskiej”. Potwierdzał przy tym kilka sensownych intuicji, bliźniaczo podobnych do tych wyłożonych w artykule, który opublikowaliśmy w „Polityce Narodowej” pod koniec ubiegłego roku. W tekście tym próbowano sformułować współczesne rozumienie idei piastowskiej – przypomnijmy pokrótce podstawowe tezy.

Czym jest idea piastowska?

W przedstawionym wówczas ujęciu idea piastowska jawi się więc jako: idea silnego i sprawczego państwa; idea silnej władzy; idea spójnego państwa narodowego realizującego swoje interesy, a nie abstrakcyjne idee; idea aktywnego i ambitnego, suwerennego państwa; idea państwa zdolnego do modernizacji i nadążania za trendami rozwojowymi epoki; idea narodu, który nie tylko pamięta o dziedzictwie dawno już nieistniejącego imperium na wschodzie, ale także jest zdolny docenić swoje stare Ziemie Zachodnie – te, które dziś realnie posiada.

W największym możliwym skrócie będzie to więc idea sprawnego państwa narodowego. Zbiega się to w dużej mierze z intuicjami, które wybrzmiewały w dawniejszych, na przykład międzywojennych, dyskusjach na temat dziedzictwa, jakie pozostawili nam po sobie Piastowie, i jakie bywało w późniejszych wiekach kontestowane przez kolejne formacje polskiego życia wspólnotowego. Można więc zaryzykować tezę, że wpisujemy się ze swoją narracją w ten nurt – do czego jeszcze za chwilę powrócimy.

Po upływie kilku miesięcy jubileuszowego roku – a tekst ten pisany jest mniej więcej w jego połowie – warto pokusić się o odniesienie do niektórych pojawiających się wątpliwości czy pytań dotyczących idei piastowskiej. Choć idea ta w formie bezpośredniej, nazwanej właściwie dopiero wraca do dyskursu głównego nurtu

środowiska narodowego, to już można powiedzieć, że stała się jego znakiem rozpoznawczym. Nie popadajmy jednak w sekciarstwo – każdy, komu bliskie są wyłożone powyżej założenia, ma prawo poczuwać się od idei piastowskiej. Autor wykładu tu więc kilka swoich dodatkowych spostrzeżeń, opinii na jej temat. Pewne rzeczy – jak się wydaje – warto po prostu doprecyzowywać, bo być może niedostatecznie wybrzmiały one we wspomnianym wyżej artykule.

Polska Piastowska vs. Polska Jagiellońska – co je tak naprawdę różni?

W toczonych debatach pojawia się – a było to do przewidzenia – wątek różnic pomiędzy spuszcznikami, jakie pozostawili nam po sobie Piastowie i Jagiellonowie. Oczywiście – są one odmienne, bo i znamionują inne epoki – ale wysuwane gdzieś tam wnioski idą chyba zbyt daleko. Zjawisko to nienowe. W czasach PRL piastowskie dążenie do obrony Ziem Zachodnich przeciwstawiano jagiellońskiej ekspansji na wschód. A przecież co wybitniejsi Piastowie, gdy tylko starczyło im sił na zewnętrzną ekspansję, również spoglądali w kierunku wschodnim. Bolesław Chrobry i Bolesław Śmiały wyprawiali się na Kijów, w wyniku czego przyłączano do Polski Grody Czerwieńskie. Władysław Łokietek zaaranżował zbliżenie się Polski z Litwą przez zeswatanie swojego syna Kazimierza z litewską Aldoną, a sam Kazimierz przyłączył do Polski na stulecia Ruś Czerwoną i Podole. Również i on ostatecznie dążył do zbliżenia się z Litwinami, w wyniku czego doprowadził do ślubu Każka Słupskiego z Joanną Olgierdówną. Fundamenty dla wymierzonego w Zakon Krzyżacki połączenia się z litewsko-ruskim mocarstwem, na którym to została ufundowana Polska jagiellońska, a później Rzeczpospolita Obojga Narodów – stawiali więc ostatni Piastowie.

Ślepą uliczką – dodajmy – wydaje się oskarżanie Polski jagiellońskiej o prefigurację modelu państwa wielonarodowego. Polska i Litwa ówczesnie stanowiły właściwie jeszcze dwa odrębne byty państwowe, zaledwie połączone osobą monarchy, a w związku tym to Polacy byli elementem ekspansywnym, rozszerzającym swój wpływ na wschód. To do polskości równały elity Wielkiego Księstwa Litewskiego już w XV wieku.

Podobnie rzecz wygląda z zagrożeniem niemieckim, o którego bagatelizowanie oskarża się Jagiellonów. Dopóki czynnik ten realnie zagrażał Polsce, także i na tej niwie Jagiellonowie się mu energicznie przeciwstawiali, i także ten wysiłek jest obecny w naszej narodowej pamięci. Grunwald to przecież epoka jagiellońska – złamanie potęgi Zakonu dokonało się wysiłkiem narodów znacznej części międzymorza, zjednoczonych pod berłem Jagiełły, bo przecież nie tylko naszym wysiłkiem. Piastowskiej szkoły, w działaniach Kazimierza Jagiellończyka wobec Pomorza Gdańskiego, dopatrywał się nawet niechętny jemu samemu i w ogóle tej dynastii Paweł Jasienica. Z kolei dawniej krytykowany hołd pruski z 1525 roku w dzisiejszej historiografii ocenia się właściwie pozytywnie. Można by więc powiedzieć, że przynajmniej do pewnego momentu monarchia jagiellońska nie zaniedbywała zupełnie sprawy ziem zachodnich – choć brakło tu chyba dostatecznej determinacji w działaniu.

Także w warstwie ustrojowej będący akuszerem rodzącej się Rzeczypospolitej dwór jagielloński właściwie kontynuował procesy mające swoją genezę w czasach piastowskich – źródła polskiego republikanizmu datuje się przecież na XII wiek. Do tego wątku jeszcze wrócimy.

Czy nie istnieją więc ważne jakościowe różnice pomiędzy dziedzictwami Piastów i Jagiellonów?

Nie do końca. Po pierwsze, funkcjonują one w powszechnym wyobrażeniu – a o tym zadecydowały nie tyle istniejące wektory polityki, co przyznawane im priorytety bądź chociaż rozkład akcentów w działaniach podejmowanych przez obie dynastie. Ekspansja polskość na wschód doby jagiellońskiej, choć zbudowana na wysiłkach Piastów, przybrała jednak znacznie bogatszą formę właśnie za Jagiellonów. Nie bez przyczyny to również z nimi będzie się bardziej kojarzyć polski republikanizm, a z Piastami – polskie panowanie na ziemiach zachodnich. I nie ma chyba sensu z tymi wyobrażeniami walczyć. Ważniejsze jednak niż konstatacja różnic w odbiorze tych tradycyjnie nagłaśnianych wątków wydaje się coś innego.

Mowa o różnicach w mentalności, przekładających się na model prowadzenia polityki. Wydaje się, że podstawowa różnica między Piastami a Jagiellonami polega na większej konsekwencji tych pierwszych, na ich swoistym radykalizmie w działaniu, oraz na niedostatku wzmiankowanych cech u tych drugich. Piastowie realnie walczyli o istnienie, co przejawiało się w zaciekłości, wytrwałości, uporze w dążeniu do celów. Jagiellonowie „zaledwie” gospodarowali imperium – oczywiście mierzącym się z różnymi przeciwnościami losu, choć jego istnieniu rzadko zagrażało coś poważnego. To jak skonfrontować niespożytą energię i upór Władysława Łokietka z łagodnością cechującą przeważnie – choć znajdziemy wyjątki od tej reguły – Zygmunta Starego. Cechy te miały swoje źródła w warunkach, w których obaj funkcjonowali. Czy zresztą Jagiellonowie, wdając się w nie zawsze sensowne wojny dynastyczne, gospodarowali swoim władztwem z myślą o Polsce jako takiej? Przecież niekoniecznie tak było.

I jakże dziś rośnie w naszych oczach ta swoista wsobność Piastów, ich myślenie kategoriami jeśli nie *sensu stricto* narodowymi, to z pewnością państwowymi – polskimi – a nie imperialnymi czy dynastycznymi. Także później w naszej historii widzieliśmy zbyt często w sobie przedmurze chrześcijaństwa, Chrystusa narodów, a za rzadko – po prostu Polskę. Nie „tylko”, ale „aż” Polskę – nie ma bowiem w doczesnym porządku porównywalnych z nią wartości.

Zostańmy jednak przy wątku tej swoistej politycznej witalności, gdzie różnice pomiędzy Piastami a Jagiellonami rysują się wyraźniej. W polskiej myśli politycznej nieraz pojawiało się twierdzenie, że jako naród nie jesteśmy dostatecznie konsekwentni. Rymkiewicz pisał wręcz, że nie do końca staliśmy się narodem – bo w różnych przełomowych momentach zabrakło nam woli.

Aby rozwinąć ten wątek, można byłoby dopisać: za mało było w nas zapalczywości Piastów, za dużo dobroci i pobłażliwości Jagiellonów. Dziś, w coraz bardziej wymagającym świecie, to raczej model piastowski powinien patronować polityce

państwa polskiego. Jednocześnie nie powinno to przestaniać wartości wynikającej z odniesień do jagiellońskiego mocarstwa – organizującego region jednego z najpotężniejszych państw Europy. Należy więc dowartościować to, co dotąd było pomijane, a nie beztrząsowo wykreślać dziedzictwo całej epoki.

Dlaczego myśl zachodnia jest częścią idei piastowskiej?

Idea piastowska ma – to chyba oczywiste – ścisły związek z polskimi Ziemią Zachodnimi. Ktoś mógłby stwierdzić, że dopatrywanie się w myśli zachodniej jednego z filarów idei piastowskiej w formie takiej, jaką na łamach „PN” i Nowego Ładu przedstawiamy, świadczy o jej niespójności. Inne pojęcia i tendencje idei piastowskiej mają przecież wymiar ideowy, momentami ustrojowy, dotyczą relacji narodu i państwa, pożądanego modelu organizacji społeczno-politycznej. Jest to jednak błędna intuicja – powiązanie idei piastowskiej z Ziemią Zachodnimi i Północnymi ma głębsze uzasadnienie, nie chodzi wyłącznie o to, że większość tych ziem należała do państwa wczesnopiastowskiego.

Testament Piastów ma oczywiście wymiar geopolityczny, mocno opierający się na Pomorzu i Śląsku. Interesy te już w X wieku trafnie rozpoznał Mieszko I, co później kontynuował cały korowód wielkich piastowskich władców.

Ambicje geopolityczne Piastów nie brały się z niczego. Dążenie do oparcia władzy na jak największych terytoriach, które jeszcze nie padły ofiarą bezpośredniego wpływu niemieckiej, dążenie do mocnego usadowienia się na linii Sudetów i Bałtyku, tak by nadać państwu odpowiednio duży potencjał, odpowiedni obszar i odpowiednią głębię strategiczną – jak byśmy dziś powiedzieli – wszystko to wynikało z racjonalnych motywacji, wzmacnianych od pewnego momentu historycznymi już prawami do tych ziem. Dziś – 80 lat po największej w dziejach klęsce Niemiec – trudno nam nie doceniać faktu, że niemieckie panowanie nie rozpościera się już wokół rdzenia polskiej państwowości, tak jak to było jeszcze przed II wojną światową. Fakt optymalnego przebiegu granicy polsko-niemieckiej od kilku pokoleń przestonił nam pamięć o tym, jak śmiertelnym zagrożeniem były dla Polski okalające ją Prusy – sama likwidacja tej dziejowej groźby uzmysławia ważną rolę odzyskania przez nas Ziemi Zachodnich i Północnych.

To jednak tylko część prawdy. Równie istotne jest to, że posiadanie przez nasz kraj Ziemi Zachodnich jest dziś namacalnym faktem – zmuszającym do refleksji nad ich problemami. Refleksji nad sprawami dotyczącymi blisko jedną trzecią obszaru współczesnej Polski – a jest przecież, o czym rozprawiać.

Mówimy dziś głównie o problemie tożsamościowym – mieszkańcy zachodniej Polski są przeważnie mniej zakorzenieni, co przekłada się na ich mniejszy społeczny konserwatyzm, nieraz słabszą więź z polskością, może wręcz niemalże brak patriotyzmu. Oto problem ogólnonarodowy, który wymaga raczej głębszej refleksji niż rojenia czy to o odzyskiwaniu przez państwo polskie Kresów Wschodnich, czy o kreowaniu ponadnarodowych tworów państwowych. Należy zająć się tym, co jest dziś nasze – nie iluzjami i sentymentami.

Nie deprecjonujemy tu oczywiście wagi samej pamięci o Kresach Wschodnich czy – tym bardziej – o naszych rodakach, którzy tam zostali. Etniczne ujęcie narodu, które będzie bliskie współczesnemu zwolennikowi idei piastowskiej, w sposób oczywisty determinuje troskę o nich – jako o integralnym elemencie naszej wspólnoty. Idea piastowska odrzuca Giedroyciowską mutację idei jagiellońskiej, która z tej troski zrezygnowała.

Polska jako kraj – wciąż jeszcze mimo wszystko – generalnie monoetniczny, o dość spójnym terytorium, mniej dotknięty separatyzmem i imigracją z krajów Trzeciego Świata, jawi się jako państwo predestynowane do zajmowania się nie idealistycznymi wizjami, w istocie niemającymi pokrycia w faktach, a swoimi własnymi interesami. Polska Piastów skupiała się na systematycznej budowie własnego potencjału, walce o swoje miejsce na mapie. Z tego też względu zamiast być bastionem demoliberalizmu – choćby nawet demoliberalizmu o prawicowym odcieniu – współczesna Polska powinna być bastionem swojej własnej racji stanu. I znów dodajmy: nie oznacza to rezygnacji z prowadzenia ambitnej polityki na wschodzie, z dążeń do integracji regionu, choćby nawet posiłkujących się nawiązaniem do dawnej Rzeczypospolitej – bo to też nasza historia – ale powinna to być polityka motywowana wyłącznie polskimi interesami. Polską racją stanu – nie rzewnymi, w istocie żałosnymi, sentymentami, których jeszcze niedawno przejawiały się w absurdalnych postulatach rezygnacji z polskiego państwa narodowego i budowie federacji z Ukrainą. Popierając antyrosyjską walkę Ukraińców, od początku te hasła krytykowaliśmy. Właśnie w imię spójności narodowo-państwowej idea piastowska będzie dążyć do asymilacji przybywających tu Ukraińców – a nie do tworzenia im warunków do własnej narodowej ekspansji. To nie wrogość wobec nich, a szacunek dla samych siebie.

Myśl zachodnia w idei piastowskiej ma oczywiście także wymiar *sensu stricto* tożsamościowy. Nie należy się łudzić, że nawiązania do wieków średnich staną się wyłącznym remedium na dzisiejsze problemy, idea piastowska upomina się bowiem zupełnie świadomie o pamięć o tych momentach polskiej historii, które w naszym narodowym imaginarium pojawiają się rzadko, są mało intensywnie podejmowane.

Chodzi o świadomość, że historia Polski toczyła się nie tylko w Warszawie, Krakowie i na dalekich Kresach Wschodnich – świadomość, że dzieje walk o Pomorze i Śląsk są nie mniej istotne niż epopeja sarmacka czy sejmiki szlacheckie; że podbój Pomorza Zachodniego przez Krzywoustego i próby zachowania go przez jego następców są równie ważne jak bitwy pod Kircholmem czy Wiedniem; że dążenia zjednoczeniowe Henryków śląskich czy wytrwała wierność Bolka II Świdnickiego Królestwu Polskiemu powinny zajmować w podręcznikach nie mniej miejsca niż zdobycie Moskwy i wojny kozackie. Tymczasem o wydarzeniach tych jest tam niewiele bądź nie ma nic.

Ponad politycznymi tradycjami

To, co powinno wybrzmieć mocniej niż do tej pory, to ponadpartyjny wydzwięk postulatów składających się na ideę piastowską. Ta równie dobrze może stać się

sztandarem środowiska odwołującego się do tradycji narodowej demokracji, jak i do obozu piłsudczyckiego, ludowego czy chadeckiego – i wszystkie one znajdują w swoich dziejach odpowiednich antenatów dla tych tendencji. Szkodliwe byłoby, gdyby idea piastowska została trwale związana wyłącznie z obozem narodowym, dlatego że nie tylko zawężyłoby to jej skuteczność, ale i nie miałoby to uzasadnienia historycznego.

Przekonany endek w konfuzję może wpaść z powodu świadomości, że gdyby w dwudziestoleciu międzywojennym spróbować wytypować polityka, który był najaktywniejszy na polu przeciwdziałania wpływom niemieckim, który patronował inicjatywom rozwijającym myśl zachodnią i który wreszcie lubował się w powoływaniu na wzór Chrobrego, Łokietka i w ogóle dynastii piastowskiej – wybór padłby nie na któregoś z polityków endecji, a na zajądłego piłsudczyka, wojewodę śląskiego, zetowca Michała Grażyńskiego. A o tym, że w jego wypadku postawa nie była tylko częścią gadaniną, poświadczają już jego czyny – od walki w powstaniach śląskich po aktywne patronowanie organizacjom takim jak Związek Obrony Kresów Zachodnich. Nie jest więc przypadkiem, że w III Rzeczypospolitej następcę Związku Obrony Kresów Zachodnich, czyli Polski Związek Zachodni, reaktywowała siła jednoznacznie odwołująca się do tradycji piłsudczyckich – Konfederacja Polski Niepodległej.

Mówimy o endecji, piłsudczykach, ale sprawa ma bardziej problematyczny wydźwięk. Trzeba się tu bowiem zmierzyć z niełatwym dziedzictwem PRL. Nie miejsce tu na pogłębione rozważania, czy było to państwo polskie czy nie (zajmijmy się tym kiedy indziej). W tym miejscu skonstatujmy pewien fatalizm: w obliczu tego, co powyżej nazwaliśmy testamentem geopolitycznym Piastów, nawet komuniści, pewnie nieraz nieświadomie bądź wręcz mimowolnie, realizowali polski interes narodowy (...).

Rewolucja piastowska?

Pewne tarcia ideowe można było zauważyć w minionych miesiącach na jeszcze innej płaszczyźnie. Chodzi o spór o to, czy ideę piastowską można uznać za naturalnie nacechowaną wartościami typowymi dla światopoglądu prawicowego. Oczywiście liczne środowiska konserwatywne miały się tezy to potwierdzającej – może to niedziwne, w końcu mowa cały czas o dynastii monarchów, na dodatek panującej w „złotym wieku”, za jaki każdy szanujący się tradycjonalista uznaje średniowiecze. Widać było przejawy tego toku myślenia w trakcie wspomnianego marszu w Krakowie, współorganizowanego przez środowiska monarchistyczne w kwietniu 2025 roku. Swoją kontrrewolucyjną wizję idei piastowskiej rozwija między innymi nasz publicysta Sergiusz Muszyński. To dobrze, bo jak napisano powyżej, idea piastowska powinna mieć wymiar łączący różne orientacje ideowe. Trudno tu jednak nie wytknąć kolegom tradycjonalistom pewnej niekonsekwencji.

Wzorzec piastowski bowiem – pomimo że formułowany w czasach przednowoczesnych, w czasach monarchii i niepodzielnego panowania Kościoła, a więc treści utożsamianych naturalnie z prawicą – nieraz nasuwa na myśl bardzo niekonserwatywne intuicje.

Samo powstanie państwa pierwszych Piastów było procesem właściwie rewolucyjnym – można byłoby tu mówić o rewolucji piastowskiej. Jakże gwałtowny był to proces: rozprzestrzenienie się panowania nikomu wcześniej nieznanego rodu Piastów w ciągu zaledwie kilkunastu lat na obszar Wielkopolski, a w ciągu kolejnych dekad – na tereny od Odry po Bug; palenie, po czym budowa nowych, potężnych grodów; budowa aparatu administracyjnego i fiskalnego; usunięcie, zapewne krwawe, lokalnych możnowładców i dotychczasowych elit; utworzenie sprawnej, a z pewnością i bezwzględnej, drużyny książęcej; liczne wojny, angażujące ludność; wreszcie chrystianizacja kraju, budowa kościołów i wieńcząca ten gwałtowny proces koronacja królewska. Wszystko to niemal dosłownie wywracało życie ludności do góry nogami. Nie ma w tym procesie chyba nic konserwatywnego – bo i chrześcijaństwo jako takie nie jest tożsame z konserwatyzmem. Na tle religii antycznych, które chrześcijaństwo zastąpiło, reprezentowało ono tendencje dające się nazwać wręcz lewicowymi – było daleko bardziej egalitarne i uniwersalistyczne niż zastany porządek.

Oczywiście – dokonywało się to nie w imię nieistniejącej jeszcze ideologii postępu, a w imię rozwoju władztwa plemiennego przekształcającego się w państwo. Trudno jednak nie dostrzec, że mowa tu o procesie bardzo odległym od konserwatywnego *modus operandi*. Odnosząc się do toposów nowoczesnych, model tworzenia państwa wczesnopiastowskiego przypomina raczej działania rewolucjonistów niż kontrrewolucjonistów.

Swoistym paradygmatem modernizacyjnym, paradygmatem wdrażania wszystkich możliwych środków służących rozwojowi państwa, nacechowane są również rządy późniejszych Piastów – dbających o rozwój miast, intensywnie budujących fortyfikacje, nowoczesnych na tyle, na ile pozwalały ówczesne technologie – choć tu już o wiele łatwiej dopatrywać się elementów ładu bliskiego konserwatystom. Wciąż jednak to zupełne przeciwieństwo kwietyzmu, faktycznego zastoju cechującego typ psychologiczny późniejszej szlachty Rzeczypospolitej, a może i niektórych monarchów jagiellońskich. W konfrontacji aktywizmu i statyzmu – Piastowie reprezentują w polskich dziejach czynnik aktywistyczny.

Wiązanie idei piastowskiej z monarchizmem ma jeszcze inny słaby punkt – i tu należałoby wrócić do podejmowanego już wątku. Trudno bowiem w XXI wieku na poważnie negować demokratyzację czy republikanizm, posiłkując się w tym celu tradycją piastowską. Wiadomo, że w warunkach państwa Piastów pewne urzędnictwa ustrojowe czy procesy społeczne po prostu nie miały prawa zaistnieć. Władza poskramiająca przedpaństwową anarchię musiała objawiać się w formie scentralizowanej monarchii patrymonialnej. Formujący się dopiero naród nie był w stanie wpływać w decydujący sposób na władzę – choć przecież systematyczny rozwój tego czynnika obserwujemy w Polsce piastowskiej. Przypomnijmy: republikanizm polski nie rodzi się w XV czy XVI wieku, jego pierwociny datujemy na czasy zjazdu w Łęczycy i kroniki Kałużka, a więc lata głębokiego rozbitcia dzielnicowego.

Wiązanie idei piastowskiej ze sprawą kontrrewolucji wydaje się wadliwe nawet na poziomie wplatania jej w szerszą konserwatywną narrację. Weźmy na przykład

mit krucjat – popularny w kręgach tradycjonalistycznych, a niezbyt kompatybilny z polską tradycją w sensie najgłębszym, tj. osadzenia w naszych dziejowych dylematach i wyzwaniach. Otóż w odniesieniu do naszego regionu idea krucjatowa może kojarzyć się negatywnie – z krucjatami przeciw Słowianom Połabskim, Prusom i Litwinom czy z wyprawami przeciw husytom. Wszystkie one były wyrazem swoistego zachodniego uniwersalizmu, względnie niemieckiego imperializmu, gwałcącego tutejsze narodowe partykularyzmy, na co zresztą zwracali uwagę polscy intelektualiści, tacy jak Paweł Włodkowic. Piastom zdarzało się w tych przedsięwzięciach uczestniczyć, ale raczej w imię wypełnienia zobowiązań wobec cesarskiego suzerena bądź... z pewnej naiwności, jak w przypadku podboju Prus przez Zakon Krzyżacki. Także skutki tych przedsięwzięć z polskiego punktu widzenia trudno oceniać pozytywnie. Nie jest więc w tej materii mit krucjat zbyt pociągającym elementem, który łatwo byłoby połączyć z ideą piastowską – raczej należałoby widzieć w nim element fascynacji obcymi wzorcami, w dobie globalizmu dotykającej kręgów polskiej prawicy. Przede wszystkim jednak refleksja na ten temat powinna być wolna od anachronizmu.

To, że Bolesław Chrobry, Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki nosili na skroniach koronę i operowali w warunkach społeczeństwa stanowego, nie oznacza jeszcze, że dzisiejsze nawiązywanie do ich czynów, myśli, dziedzictwa powinno mieć wymiar reakcyjny. Zbyt często ogląda się polska prawica na zachodnie, francuskie na przykład, spory, gdzie obóz rewolucji – do pewnego momentu – był skłonny odrzucić dziedzictwo narodowe sprzed 1789 roku, a obóz kontrrewolucji to, co stało się po tej dacie.

Choć pojęcia reakcji i rewolucji nie przystają do czasów piastowskich, zdrowy rozsądek wskazuje, że warto byłoby jednak podążać polską drogą refleksji na te tematy, a nie trzymać się zachodnich wzorców, tak jak to lubią robić – coś za paradoks – nasi tradycjoniści. To chyba zresztą szerszy problem: można by było mnożyć tego typu wątpliwości dotyczące zanurzenia polskiego konserwatyzmu w obcych tradycjach, stawiania łacińskiego uniwersalizmu ponad narodowe odrębności. Dla przykładu warto zapytać, dlaczego polscy tradycjoniści usilnie negują dziś zasadę suwerenności narodu i uznają ją za nieakceptowalną (bo lewicową), skoro w polskiej tradycji naród polityczny – szlachecki – był faktycznym suwerenem już w XVI wieku, w dobie naszego *ancien régime'u*. Należałoby się chyba raczej zastanowić, jak to, co w dorobku polskiego konserwatyzmu najbardziej wartościowe – a więc dowartościowanie silnej władzy – można z tą zasadą sprzęgnąć. Zostawmy to jednak w tym miejscu.

W charakterze uzupełnienia dodajmy, że do Piastów odwoływała się nie tylko prawica – już w XIX wieku ruchom o nawet bardzo lewicowej wrażliwości nieobce były nawiązania do naszej pierwszej dynastii. Na monarchię wczesnopiastowską powoływano się w Towarzystwie Demokratycznym Polskim, piastowskie sentymenty widzimy u „czerwonego kasztelanica” Edwarda Dembowskiego, a w 1911 roku ogłaszał swoje *Kazania piastowe* późniejszy narodowy komunista, ekscentryk i renegat Jan Hempel... Nie ma w polskiej tradycji tego rozdzwieniu, który kazałby przeciwstawiać sobie mit piastowski i tendencje egalitarne, postępowe – w różnych tego słowa znaczeniach.

Co dalej?

Dyskutujmy więc o idei piastowskiej. Koncept ten siłą rzeczy może mieć wiele oblicz – podstawowe postulaty wydają się jednak jasno określone. A polska debata, prześląknięta niedoskonałościami różnej natury – źle pojętym idealizmem, funkcjonalnym kosmopolityzmem, nieumiejętnością rozpoznania interesów narodowych, lekceważeniem państwa – potrzebuje idei piastowskiej jak tlenu. Idea sprawnego, prowadzącego świadomą politykę, spoistego państwa narodowego jest osią, wokół której powinno się budować świadomy, nowoczesny program narodowy – rozumiany nie tylko jako zbiór postulatów, wokół których organizuje się środowisko nacjonalistyczne. Na pewnym rudymmentarnym poziomie należy bowiem sobie życzyć, by zdrowym nacjonalizmem stopniowo prześląkały również inne siły polityczne – a przynajmniej te, dla których w ogóle ważna jest Polska.

Dr Jakub Siemiątkowski

Pełny tekst analizy znajduje się w 33 numerze Polityki Narodowej

dr Adrian Musiał

Polska poezja patriotyczna i jej rola w kształtowaniu postaw narodowościowych, patriotycznych i obywatelskich

*Polska jest zawodzącymi szeptami,
które wyzierają z katyńskiego dołu,
wiatrem zapomnienia, który wieje znad Sybiru,
pieśnią chwały tych, co tułali się po świecie za wolność naszą i waszą,
przejmującym salutem polskich mundurów, które zostały, bo oszczędził je czas,
dziś stoją do apelu pamięci,
słowami, w których naznaczeni przez Boga poeci, stworzyli nieśmiertelne dzieła,
muzyką dusz natchnionych, które nuci pieśni chwały i upadku,
obrazami, które zatrzymał czas na wieczność, nowym pokoleniom i ku pokrzepieniu
serca.
Bo Polska dziedzictwem jest, nie moim, nie twoim, ale naszym, wspólnym.*

„Polska”, Adrian Musiał.

Rok 2025 obfituje w rocznice wydarzeń historycznych, które przez dziesięciolecia determinowały nasz dzieje. Obchodzimy bowiem rocznicę 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego, ale także 85. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i ustanowienie z tej okazji przez Sejm roku 2025 - Rokiem Polskich Bohaterów z Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni i innych miejsc. To dobry asumpt do pochylenia się nad dziejami Polski utrwalonymi przez natchnionych poetów w ich nieśmiertelnych dziełach, bowiem jak pisze Edward Wiekiera *życie każdego narodu, jego historyczne trwanie jest związane z piśmiennictwem, a przede wszystkim z poezją i dodaje, że poeci i prozaicy wypowiadają myśli i uczucia swojego narodu, dodają siły i wiary w cel i sens życia (...)* Tworzą ideę, dla której warto żyć, walczyć, a nawet umierać. Wskazuje także, że *poezja, poprzez swoją czystość moralną, uszlachetnia społeczeństwo*¹. Jeśli na poezję patriotyczną nałożymy kalkę polskiej historii opinia ta okaże się na wskroś słuszna.

Wydawać by się mogło, że temat poezji patriotycznej doczekał się wielu analiz językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych i jeszcze liczniejszych antologii², to jednak wspominając te dwie ważne rocznice w dziejach naszej

1 J. Szczawiej, *Poezja patriotyczna 1939-1945. Antologia*, wybrał E. Wiekiera, Kraków 1989, s. 4-5.

2 J. Tomkowski, *Sto polskich wierszy. Antologia poezji patriotycznej*, Warszawa 2014; J. Szczawiej, *Poezja patriotyczna 1939-1945. Antologia*, wybrał E. Wiekiera, Kraków 1989; *Historia w poezji. Antologia polskiej poezji historycznej i patriotycznej*, wyboru dokonał J. Marcinkiewicz, Warszawa 1965; J. Sprawka, *Kto Ojczyźnie służy : antologia poezji patriotycznej w XX rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki*, Lublin 2004; M. Hyjek, „Gdy nam dzikich bolszewików groził najazd krwawy” : antologia poezji patriotycznej okresu wojny polsko-bolszewickiej, Białystok 2020; M. Pałaszewska, A. Żmuda, *Ta co nie zginęła : antologia poezji, pieśni patriotycznej i niepodległościowej*, Warszawa 2008; M. Fajkowska, *Kocham Cię, Polsko, kraju mój rodzinny : antologia poezji i prozy patriotycznej*, Włocławek 2021; J. Chłap-Nowakowa, *Nie zginęła : antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej : od roku 1918 po wiek XXI. T.1 i T. 2*, Kraków 2018; W. Taurogiński, *Przestrzenie wolności : almanach poezji patriotycznej*, Łaszczów-Chełm 2018 i inni.

Ojczyzny warto raz jeszcze zadać sobie pytanie o rolę poezji w kształtowaniu postaw narodowościowych, patriotycznych i obywatelskich.

Nowe spojrzenie na ten temat mogą rzucić moje osobiste doświadczenia poety³ i jednocześnie historyka, politologa i filologa polskiego z wykształcenia. Ta osobista perspektywa może być odkrywczą, dla wydawać by się mogło dobrze opracowanego zagadnienia. Z uwagi na ograniczenia objętościowe niniejszej analizy i jednocześnie obszerność tematyki, w tekście ukazane będą reprezentatywne przykłady poezji i poetów, które będą uzasadniały i ilustrowały postawione tezy i w żaden sposób nie można uznać ich za w pełni wyczerpujące temat.

Fenomen polskiej poezji patriotycznej

Polska poezja patriotyczna niewątpliwie stanowi fenomen o fundamentalnym znaczeniu literackim, kulturowym i historycznym. Jej główną osią, odróżniającą ją od wielu dyskursów narodowych w krajach o nieprzerwanej państwowości, jest nierozwalny związek z historią utraty, zagrożenia i odzyskiwania bytu państwowego. Ta specyfika nadała jej charakter wybitnie instrumentalny, zorientowany na kształtowanie tożsamości i ducha narodowego. W rezultacie polska poezja patriotyczna jest w swej istocie *poezją kryzysu* – jej rozwój był napędzany bardzo często nie celebracją istnienia, lecz reakcją na zagrożenie, klęskę i polityczny niebyt.

Właśnie ta owa *kryzysowa* natura dyktowała jej specyficzne funkcje, które dominowały w różnych okresach. Analiza tego zjawiska wymaga zatem ujęcia nie jako jednolitego nurtu, lecz jako dynamicznego pola, na którym ścierały się różne modele funkcjonalne.

W analizie dyskursu patriotycznego kluczowe są cztery podstawowe modele funkcjonalne, które stanowią aparat pojęciowy dla niniejszej analizy:

- **Model tyrtejski (tyrteizm):** wywodzi swą nazwę od imienia spartańskiego poety Tyrtaiosa. Jest to poezja, której główną tematyką jest *nawoływanie do obrony kraju*. Stanowi lirykę apelu, mającą na celu *zachęcenie społeczeństwa do walki o wartości narodowe*. Jej celem było ukazywanie wielkich prawd w *sposób zrozumiały dla każdego żołnierza*, aby zagrzać do walki i ugruntować gotowość do poświęcenia życia.
- **Model kompensacyjny:** nazywany również nurtem *krzepienia serc*. Jego funkcja polega na dostarczaniu treści kompensujących brak realnych sukcesów politycznych i militarnych. Wobec dominacji wroga i braku zwycięstw, literatura odwołuje się do *przykładów dawnej wielkości*, aby budować dumę narodową na wspomnieniach przeszłych tryumfów.
- **Model martyrologiczno-mesjanistyczny:** nurt ten, rozwijający się w obliczu klęsk (zwłaszcza po powstaniach), polega na sakralizacji cierpienia i porażki. Nadaje on metafizyczny sens narodowej ofierze, interpretując ją w kategoriach

³ Utwory patriotyczne znalazły się w moim debiutanckim tomie: A. Musiał, Słowotok, Przecław 2024. Wśród podejmowanych przeze mnie motywów znaleźć można utwory nawiązujące do Zbrodni Katyńskiej, będące próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, jak dziś zdefiniować Polskę, czym dziś jest wolność, solidarność itp.

soteriologicznych (zbawczych). Jak wskazują opracowania, mesjanizm polski był „millennarą strukturą o celach soteriologicznych”, która klęskę militarną przekuwała w duchowe zwycięstwo.

Polska poezja na przestrzeni epok

W kontekście zarysowanych modeli, można więc postawić tezę, że polska poezja patriotyczna, odgrywała fundamentalną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich na przestrzeni wieków, zwłaszcza w obliczu historycznych wyzwań, bowiem realizowała kilka głównych celów, takich jak afirmacja tożsamości narodowej, podtrzymywanie ducha oraz wezwanie do działania na rzecz ojczyzny. Pełniła więc funkcje sakralizującą (czyniąc walkę świętą), kompensacyjną (przynosząc pocieszenie) i mobilizacyjną (zagrzewając do czynu).

Okres staropolski/barok

W okresie staropolskim i baroku, patriotyzm był ściśle związany z wiernością wierze katolickiej, stanem szlacheckim i obroną granic Rzeczypospolitej. Poezja (np. u Jana Kochanowskiego) wyrażała przywiązanie do idei Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego, akcentując cnoty obywatelskie i obowiązki wobec państwa. W oświeceniu, a więc z jednej strony w momencie chwały, w związku z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, a potem niestety upadku państwa, poezja (m.in. Ignacy Krasicki, Hugo Kołłątaj) nabrała charakteru publicystycznego i dydaktycznego. Miała za zadanie edukować naród, piętnować wady szlacheckie (np. w satyrach) i mobilizować do reform. Utwory te bezpośrednio kształtowały postawę odpowiedzialności za los państwa i gotowość do zmian.

Romantyzm

Dla polskiej poezji niewątpliwie czasem przełomowym był okres rozbiorów, w którym to mamy do czynienia z kształtowaniem się mitu narodowego. W obliczu braku państwowości, poezja przejęła funkcje rządu, armii i szkolnictwa – stała się *świętynią ducha narodu*. To właśnie wtedy w twórczości Adama Mickiewicza (szczególnie w *Dziadach* i *Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego*) oraz Juliusza Słowackiego ukształtował się mit polskiego mesjanizmu. Polska jest przedstawiana jako *Chrystus narodów*, cierpiący za wolność innych, a jej męczeństwo jest koniecznym etapem do przyszłego zmartwychwstania. Ta wizja sakralizowała walkę, dając sens klęskom i podtrzymując nadzieję. Wymagała jednak heroicznego poświęcenia i prometejskiej walki (szczególnie w interpretacji Słowackiego). Poezja romantyczna zakodowała w polskiej świadomości toposy (wzorce): cierpiącego narodu, wielkiego wygnańca, bohatera-spiskowca oraz walki o wolność naszą i waszą. Utrzymywała poczucie ciągłości narodowej, stanowiąc oś edukacji patriotycznej kolejnych pokoleń.

Pozytywizm

Po klęsce Powstania Styczniowego, poezja musiała zrewidować mesjanistyczne i powstańcze ideały. Cyprian Kamil Norwid, choć formalnie związany z Romantyzmem, w praktyce był prekursorem nowej myśli. Jego idea *patriotyzmu*

pracy i obowiązku kulturowego (np. *Fortepian Szopena*) kładła nacisk na budowanie społeczeństwa u podstaw, nie tylko na walkę zbrojną.

I wojna światowa i dwudziestolecie międzywojenne

W okresie I wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (np. u Kasprówicza, Wyspiańskiego), poezja celebrowała odzyskane państwo, jednocześnie ostrzegając przed wewnętrznymi podziałami i wzywając do odpowiedzialności obywatelskiej za nowo powstałą Rzeczpospolitą.

II wojna światowa

W czasie II wojny światowej oraz w okresie komunistycznym, poezja patriotyczna przeszła kolejną metamorfozę, stając się często narzędziem oporu i dokumentowania prawdy. Utwory pokolenia Kolumbów (m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy) były świadectwem martyrologii, ale i heroizmu młodego pokolenia. Wprowadziły one do kanonu topos tragicznie przerwanej młodości i konieczności ponoszenia najwyższej ofiary.

Ich tragizm polegał na *katastrofie* modelu romantycznego. Byli pokoleniem wychowanym na tym paradygmacie, który stał się dla nich dosłownym *poczuciem moralnego obowiązku wobec ojczyzny*. Jednocześnie ich wrażliwość humanistyczna buntowała się przeciwko okrucieństwu wojny. Znaleźli się w tragicznym rozdarciu – rozcięci między patriotyzmem a sprzeciwem przeciw zabijaniu, bezsensownej, anonimowej śmierci.

Romantycy (często z emigracji) *pisali* o ofierze. Kolumbowie musieli *wcielić* tę ofiarę w życie w apokaliptycznej rzeczywistości okupacji i Powstania Warszawskiego. Stali się ofiarami nie tylko niemieckiego okupanta, ale w pewnym sensie także *własnej tradycji literackiej*, która narzuciła im rolę Tytusa. W ich poezji (zwłaszcza Baczyńskiego) symbole romantyczne są wciąż obecne, ale zdeformowane, zatrute dosłowną, apokaliptyczną grozą. Model tytusiński *spełnił się* tak totalnie, że aż *unicestwił*, fizycznie zabijając swoich poetów.

Poezja Polski Ludowej

Zupełnie inaczej było w przypadku poezji czasów PRL. Władze komunistyczne starały się wykorzystać poezję do propagandy, ale niezależni twórcy (np. Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert) podtrzymywali prawdziwą tradycję patriotyczną. Ich poezja, często pisana *drugim obiegiem* lub na emigracji, opierała się na krytyce totalitaryzmu i fałszowania historii, obronie wartości etycznych i kultury europejskiej, reinterpretacji patriotyzmu – przeniesieniem go z wymiaru walki zbrojnej na walkę o czystość języka i moralności (np. Herbertowska obrona Pana Cogito). Ten rodzaj poezji kształtował postawę wewnętrznej wolności i wierności prawdzie.

W warunkach totalitaryzmu PRL, gdy model tytusiński był niemożliwy, a model mesjanistyczny skompromitowany przez oficjalną propagandę, nową definicję patriotycznego oporu zaproponował Zbigniew Herbert. Prowadząc, podobnie

jak Miłosz i Różewicz, dialog z tradycją romantyczną. W wierszu *Potęga smaku* sformułował alternatywny model.

Opór Herberta przeciw „panującemu systemowi” nie jest ani tyrtejski (militarny), ani mesjanistyczny (metafizyczny). Jest to opór *estetyczny i etyczny*. System komunistyczny jest odrażający nie tylko moralnie, ale i *estetycznie* – poprzez swoją „parcianą retorykę”, „nikczemny rytuał pogrzebów” czy „kobiety różowe płaskie jak opłatek”. W tej sytuacji odmowa udziału, odmowa akceptacji brzydoty i fałszu, staje się „sprawą smaku”.

Jest to swego rodzaju zwycięstwo modelu Norwidowskiego (praca ducha, myśl). Herbert pokazuje, że patriotyzm może być aktem *indywidualnego, wewnętrznego* sprzeciwu, polegającego na *niestraceniu smaku* – czyli zdolności odróżniania prawdy od fałszu, piękna od brzydoty. W ten sposób Herbert *demokratyzuje i internalizuje* etos rycerski. Nie trzeba być żołnierzem, by być patriotą. Wystarczy być *człowiekiem smaku*, który odmawia udziału w „nikczemnym rytuale”.

Warto też kilka słów poświęcić demitologizatorskiej postawie Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza. Gombrowicz w „Trans-Atlantyku” kpi z mentalności Polaków i z narodowych mitów, przeciwstawiając się *łzawosentymentalnemu wizerunkowi narodu*. Gombrowicz atakował przede wszystkim formę polskiego patriotyzmu, jej skostnienie i destrukcyjny wpływ na jednostkę.

Czesław Miłosz, zwłaszcza w „Zniewolonym umyśle”, demaskował fałsz i pustkę patriotycznej retoryki w konfrontacji z totalitaryzmem, wskazując, że za wielkimi słowami często kryje się *pospolity strach i oportunizm* (jak ujął to Jerzy Giedroyc w ocenie książki). Relacja Miłosza do tradycji romantycznej, zwłaszcza mickiewiczowskiej, jest jednak bardziej złożona niż proste odrzucenie. Jak wskazują analizy (m.in. Ireny Sławińskiej, Aleksandra Fiuta czy Lidii Banowskiej w monografii „Miłosz i Mickiewicz”), Miłosz przez całe życie prowadził świadomy dialog z Mickiewiczem. Recenzja książki Banowskiej w „Pamiętniku Literackim” podkreśla, że Miłosz celowo eksponował pewne (często „dość powierzchowne”) zbieżności biograficzne (emigracja, profesura zagraniczna), by ustawić się w roli spadkobiercy wieszczów. Była to „świadoma strategia autokreacyjna”. Miłosz toczył „walkę Jakuba z aniołem”. Z jednej strony, jako autor „Zniewolonego umysłu”, musiał zdemaskować i odrzucić romantyczny, mesjanistyczny patriotyzm, który uważał za szkodliwy dla polskiej mentalności. Z drugiej strony, jako poeta, potrzebował autorytetu wieszczów, by jego własny głos krytyczny miał odpowiednią wagę. W rezultacie Miłosz dekonstruował tradycję mickiewiczowską (jej mesjanizm), by przejąć i zmodernizować jej autorytet na nowych, bardziej intelektualnych i uniwersalistycznych zasadach.

Poezja po roku 1989

Po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku, rola poezji patriotycznej uległa demitologizacji i krytycznej reinterpretacji. Współczesna poezja mierzy się z przewartościowaniem tradycyjnych toposów. W nowej rzeczywistości nie ma już jednego wroga, ani wspólnej wizji mesjanistycznej. Współczesny patriotyzm,

odzwierciedlony w literaturze, koncentruje się na małych ojczyznach, historii lokalnej, odpowiedzialności społecznej oraz na świadomym uczestnictwie w demokracji, odchodząc od martyrologicznych schematów na rzecz patriotyzmu prospołecznego i obywatelskiego.

Poezja smoleńska

Po katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku powstał specyficzny nurt liryki, który badacze literatury określają mianem „poezji smoleńskiej”. Nurt ten jest silnie emocjonalny, często polityczny, dzielący społeczeństwo na „wiernych pamięci” i „zdrajców”. Łączy żałobę z oskarżeniami o zamach lub zaniedbania. Często nawiązuje do retoryki romantycznej i mesjanistycznej (ofiara elity jako ofiara za naród). Kluczowi autorzy i utwory: Jarosław Marek Rymkiewicz: wiersz „Do Jarosława Kaczyńskiego” (słynne frazy o tym, że „Polska to jest wielka rzecz” i „To, co nas podzieliło - to się już nie sklei”) oraz wiersz „Krew”. Wojciech Wencel, uznawany za barda tego nurtu (tom „De profundis”, łączy katastrofę smoleńską z Katyniem w jeden ciąg ofiary narodowej, czy Marcin Wolski, twórczość satyryczno-patriotyczna, często oskarżycielska wobec ówczesnych władz. Najpełniejszym dokumentem tego zjawiska jest cykl „Antologia smoleńska” (np. wydanie „Antologia smoleńska. 96 wierszy”). Liczba 96 wierszy jest symboliczna i odpowiada liczbie ofiar katastrofy. Antologia gromadzi utwory 33 autorów. Znajdują się tu wiersze uznanych poetów (Jarosław Marek Rymkiewicz, Leszek Elektorowicz, Jan Polkowski), badaczy literatury (Jacek Trznadel, Krzysztof Koehler), a także twórców kojarzonych z satyrą (Marcin Wolski, Jan Pietrzak), którzy w obliczu tragedii przyjęli ton elegijny. Ważną grupę stanowią poeci emigracyjni (Marek Bateria z Sydney, Joanna Mądroshkiewicz z Wiednia), dla których Smoleńsk stał się impulsem do ponownego przeżywania polskiego losu.

Analiza tekstów smoleńskich pozwala wyodrębnić kluczowe klastry tematyczne:

- **Reaktualizacja Katynia:** Smoleńsk nie jest traktowany jako wypadek, lecz jako kontynuacja mordu katyńskiego z 1940 roku. Motywy lasu, błota, mgły i „dołów śmierci” zlewają obie tragedie w jedno mistyczne wydarzenie. Pojawia się pojęcie „drugiego Katynia”.
- **Zdrada i dwa narody:** Wiersze te często budują dychotomiczny obraz społeczeństwa. Z jednej strony „prawdziwi Polacy” – żałobnicy, patrioci, zgromadzeni pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu; z drugiej „Oni” – elity salonowe, media, politycy oskarżani o drwinę z ofiar i współpracę z obcym mocarstwem („Moskwą”). Jest to powrót do romantycznego podziału na „naród” i „zepsute elity”.
- **Motyw krwi i przebudzenia:** Śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób jest interpretowana jako ofiara konieczna do duchowego przebudzenia Polski. Henryk Krzyżanowski w wierszu „Prezydent idzie na Wawel” nadaje pogrzebowi wymiar królewski i sakralny.

Krytycy literatury, tacy jak Arkadiusz Bagłajewski, wskazują, że poezja smoleńska jest dowodem na trwałość „romantycznego wiktymizmu”. W obliczu nagłej i niezrozumiałej śmierci elit, poeci instynktownie sięgnęli po sprawdzone narzędzia: mit, rytuał („dziady”) i wiarę w sens cierpienia.

Poezja ta jest przez zwolenników traktowana jako wyraz bólu i patriotyzmu, przez krytyków – jako grafomania polityczna i tworzenie mitologii na potrzeby partyjne.

Żołnierze Wyklęci w poezji

Słów kilka trzeba poczynić także na temat poezji poświęconej Żołnierzom Wyklętym. Dlaczego? Ponieważ temat ten przeszedł drogę od całkowitego milczenia (cenzura PRL), przez pojedyncze wybitne głosy, aż do masowej popkultury w ostatnich latach. Najważniejszym tekstem, który zdefiniował ten temat na dekady, jest wiersz Zbigniewa Herberta „Wilki”: *Ponieważ żyli prawem wilka / historia o nich głucho milczy / pozostał po nich w kopnym śniegu / żółtawy mocz i ten ślad wilczy*. Herbert pisał o tragicznym osamotnieniu partyzantów, braku grobów i wierności przegranej sprawie. Obecnie temat Żołnierzy Wyklętych (Niezlomnych) jest bardzo popularny w poezji śpiewanej i kulturze hip-hopowej, co jest nowym zjawiskiem w poezji patriotycznej. Najczęściej przywoływanymi postaciami są Danuta Siedzikówna „Inka” – symbol niewinnej ofiary („Zachowałam się jak trzeba”), rtm. Witold Pilecki – Symbol ochotnika do Auschwitz i ofiary systemu komunistycznego, czy Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”.

Podsumowanie

Można więc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że polska poezja patriotyczna była i pozostaje kluczowym narzędziem kształtowania tożsamości zbiorowej i edukacji obywatelskiej. Na przestrzeni dziejów ewoluowała: od powinności szlacheckiej (Staropolska), przez heroiczny mesjanizm i martyrologię (Romantyzm), do pracy u podstaw (Pozytywizm) i wreszcie – do obrony prawdy i wolności słowa w obliczu tyranii (XX wiek).

Jej trwałe oddziaływanie polega na nieustannym definiowaniu, co to znaczy być Polakiem, i mobilizowaniu kolejnych pokoleń do aktywnej, świadomej i etycznie odpowiedzialnej postawy wobec ojczyzny. Siła oddziaływania polskiej poezji wynika z jej zdolności do operowania na poziomie pamięci zbiorowej oraz procesów wychowawczych. Literatura, zwłaszcza liryka patriotyczna, pełni funkcję archiwizacyjną i transmisyjną, przechowując i przekazując historię oraz tradycje narodu, co jest warunkiem istnienia zbiorowości posiadającej wspólną tożsamość.

Współczesna poezja smoleńska oraz twórczość o Żołnierzach Wyklętych nie są zjawiskami nowymi, lecz stanowią bezpośrednią kontynuację paradygmatu romantycznego. Mechanizm mityzacji klęski, poszukiwania sensu w ofierze oraz oskarżania o zdradę (zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną) jest strukturalnie tożsamy z literaturą powstańczą XIX wieku.

Trzeba też mocno wyartykułować, że w Polsce poezja wciąż pełni funkcję instytucji życia publicznego. W obliczu kryzysu zaufania do państwa (jak po katastrofie smoleńskiej) lub luki w pamięci historycznej (sprawa Wyklętych), to poeci przejmują rolę strażników prawdy i animatorów sumień.

Następuje także silna fuzja wątków historycznych. Poeci tacy jak Wencel czy Polkowski celowo zacierają granice czasowe między rokiem 1940, 1944 a 2010, sugerując istnienie jednego, ciągłego „polskiego losu”, w którym walka o suwerenność nigdy się nie kończy.

Podsumowując, polska poezja patriotyczna pozostaje żywym, dynamicznym dyskursem, który reaguje na współczesne traumy poprzez przywoływanie duchów przeszłości, czyniąc z historii narzędzie do rozumienia i porządkowania teraźniejszości.

Aneks

Tabela 1. Mechanizmy kształtowania postaw patriotycznych (perspektywa funkcjonalna)

Mechanizm	Opis działania w poezji	Effekt w kształtowaniu postawy	Przykładowe odniesienie literackie
Kształtowanie pamięci zbiorowej	Selektywna rekonstrukcja zdarzeń historycznych i ich interpretacja.	Utrzymanie poczucia wspólnoty i ciągłości historycznej.	Nawiązania w poezji 2. Korpusu do tradycji romantycznej.
Sublimacja klęski	Przekształcenie politycznej porażki w sens moralny/ duchowy (Mesjanizm).	Uzasadnienie cierpienia, zwalczanie beznadziei.	Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego (Mickiewicz)
Wychowanie czynem i wolą	Przekładanie emocjonalnego przywiązania na świadomą praktykę społeczną.	Aktywne działanie w służbie kraju.	Praca (Norwid) – postawa etycznego wysiłku.
Patriotyzm aksjologiczny	Ustanowienie wierności uniwersalnym, etycznym zasadom jako najwyższej formy patriotyzmu.	Moralna czujność, niezłomność charakteru, krytycyzm.	Potęga smaku (Herbert) – wybór dumnego wygnania.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej kwerendy i krytycznej analizy

Tabela 2. Nawiązania historyczne w polskiej poezji patriotycznej na przestrzeni dziejów

Epoka / Nurt	Dominujący temat	Kluczowa postać historyczna w wierszach	Przykład literacki
Oświecenie	Upadek państwa, reformy	Tadeusz Rejtan (symbol protestu)	J.U. Niemcewicz (satyry)
Romantyzm	Walka o wolność, spiski	Napoleon, Kościuszko, E. Plater	A. Mickiewicz, Reduta Ordon
II Wojna Światowa	Walka z okupantem	Żołnierz-cywil, Powstaniec	K.K. Baczyński, Elegia...
PRL (opozycja)	Sprzeciw wobec totalitaryzmu	Ofiary Grudnia '70	J. Kaczmarski, Mury
Żołnierze Wyklęci	Wierność, samotność, zdrada	Inka, Pilecki	Z. Herbert, Wilki
Poezja Smoleńska	Żałoba, podział Polski, zdrada	Lech Kaczyński, Ofiary katastrofy	J.M. Rymkiewicz, Do Jarosława Kaczyńskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej kwerendy i krytycznej analizy

Tabela 3. Poetyckie postawy kształtowane przez twórców na przestrzeni dziejów

Okres historyczny	Poeta i utwór	Kształtowana postawa / ilustrowana teza	Fragment ilustrujący tezę
Staropolska (XVI w.): Odpowiedzialność obywatelska i dydaktyka	Jan Kochanowski (Pieśń V, Księgi wtóre: O spustoszeniu Podola)	Dydaktyzm i obywatelskie Poświęcenie: Krytyka bierności szlachty w obliczu najazdów tatarskich. Wezwanie do pragmatycznego działania i finansowania wojska, stawiające interes państwa ponad prywatne dobra.	„Nową przypowieść Polak sobie kupi, / Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.” (Krytyka bierności i brak wyciągania wniosków z historii). „Skujmy talerze na talery, skujmy, / A żołnierzowi pieniądze gotujmy.” (Wezwanie do poświęcenia materialnego).
	Jan Kochanowski (Pieśń XIX)	Wartość dobra wspólnego (bonum commune): Definiowanie cnoty obywatelskiej jako służby dla ogółu, a nie egoistycznej troski o własny los.	„Służmy pocziwiej sławie, a jako kto może, / Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże”

Romantyzm (XIX w.): Mesjanizm, heroizm, walka tyrtejska	Adam Mickiewicz (Dziady, cz. III - Wizja Ks. Piotra)	Mesjanizm Narodowy i sublimacja klęski: interpretacja cierpienia narodu polskiego jako Męki Chrystusa Narodów – zbawiciela, który przez męczeństwo przyniesie wolność innym ujarzmionym państwom. Daje to nadzieję wbrew beznadziejnej sytuacji politycznej.	„Polska – przyporównana do Chrystusa – dzięki męczeństwu, przez które przechodzi, staje się narodem wybranym. Przyniesie wolność nie tylko sobie, ale także innym narodom ujarzmionym”
	Juliusz Słowacki (Kordian - Monolog na Mont Blanc)	Winkelriedyzm i czyn zbrojny: Przeciwwstawienie mesjanizmowi mistycznemu idei czynu, w której Polska ma poświęcić się jak rycerz Winkelried, przyjmując ciosy na siebie, by umożliwić zwycięstwo innym.	„Polska Winkelriedem Narodów” (Hasło wzywające do aktywnej, zbrojnej i heroicznej ofiary).
	Casimir Delavigne (wersja polska: Rajmund Rembieliński) (Warszawianka 1831)	Tyrteizm i mobilizacja: Poezja jako bezpośredni apel do walki, zagrzewający do militarnego czynu w obliczu zagrożenia.	„Oto dziś dzień krwi i chwały, / Oby dnem wskrzeszenia był! / W gwiazdę Polski orzeł biały / Patrzac lot swój w niebo bił!”
Pozytywizm (II poł. XIX w.): Praca u podstaw i obrona kultury	Cyprian Kamil Norwid (Moja piosnka [II])	Patriotyzm pracy i wierność etyce: Tęsknota za krajem, w którym ceni się etykę, prostotę i szacunek dla darów Boga i natury. Kształtowanie postawy etycznego wysiłku i głębokiego szacunku dla wartości, w opozycji do powierzchowności.	„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba / Podnoszą z ziemi przez uszanowanie / Dla darów Nieba... Tęskno mi, Panie...”
	Maria Konopnicka (Rota)	Obrona tożsamości kulturowej: Wezwanie do obrony języka, wiary i tradycji przed intensywną germanizacją (protest przeciwko germanizacji w zaborze pruskim). Kształtowanie postawy aktywnego oporu cywilizacyjnego.	„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, / Nie damy pogrześć mowy! / Polski my naród, polski lud, / Królewski szczep Piastowy. / Nie damy, by nas z Niemczył wróg... – / Tak nam dopomóż Bóg!”

XX Wiek (II Wojna Światowa i PRL): opór i aksjologia	Władysław Broniewski (Bagnet na broń)	Tyrteizm wojenny i mobilizacja: Bezpośredni, militarny apel w obliczu inwazji we wrześniu 1939. Poezja staje się narzędziem walki i „strzeleckim rowem”.	„Bagnet na broń! Kiedy przyjdą podpalić dom, / ten, w którym mieszkasz - Polskę... / Dzisiaj wiersz – to strzelecki rów, / okrzyk i rozkaz: Bagnet na broń!”
	Krzysztof Kamil Baczyński (Pokolenie)	Tragizm i heroizm Pokolenia Kolumbów: Świadectwo generacji zmuszonej do rezygnacji z sumienia i litości na rzecz walki. Wprowadzenie do etosu narodowego toposu tragicznej ofiary złożonej przez młodość.	„Nas nauczono. Nie ma litości. / Nas nauczono. Trzeba zapomnieć, / żeby nie umrzeć rojąc to wszystko. / Pamięć, Serce”
	Zbigniew Herbert (Prześlanie Pana Cogito)	Patriotyzm aksjologiczny i niezłomność moralna: Kształtowanie postawy krytycznego i etycznego patriotyzmu. Wierność wartościom moralnym ponad koniunkturalnymi korzyściami i w obliczu totalitaryzmu.	„Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach. / ocalałeś nie po to aby żyć masz mało czasu trzeba dać świadectwo. / bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny”
	Czesław Miłosz (Który skrzywdziłeś człowieka prostego)	Poezja jako moralny sąd: ostrzeżenie skierowane do tyrana. Podkreślenie roli poezji jako strażniczki prawdy i pamięci, która przeżyje każdego ciemniźcyela i wyda na niego wyrok.	„Który skrzywdziłeś człowieka prostego... / Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. / Możesz go zabić - narodzi się nowy. / Spisane będą czyny i rozmowy.”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej kwerendy i krytycznej analizy

Tabela 4. Ewolucja funkcji i ideologii poezji patriotycznej w przekroju epok

Epoka	Dominująca funkcja	Kluczowe ideologie/toposy (Cytaty)	Kształtowana postawa obywatelska
Odrodzenie (XVI w.)	Dydaktyka polityczna; troska o dobro wspólne.	Cnota obywatelska (virtus), Ojczyzna-Okręt.	Odpowiedzialność za Rzeczpospolitą
Romantyzm (XIX w.)	Substytut państwowości, krzepienie ducha.	Mesjanizm („Chrystus narodów”), Polak jako pielgrzym: „ślub wędrówki do ziemi świętej”.	Heroizm, poświęcenie, rola homo viator.
Pozytywizm (II poł. XIX w.)	Praca organiczna, obrona tożsamości kulturowej.	Etos pracy (Norwid: Praca), opór cywilizacyjny (Konopnicka).	Pragmatyzm, wytrwałość, praca jako forma walki.
Katastrofa (XX w.)	Utrzymanie morale, archiwizacja doświadczeń, mobilizacja.	Tyrteizm wojenny (Baginet na broń), Maki na Monte Cassino: „Wolność krzyżami się mierzy!”.	Wytrwałość żołnierska, wierność tradycji.
Współczesność (po 1956)	Krytyczna rewizja, aksjologia, moralny sprzeciw.	Patriotyzm moralny (Herbert: Potęga smaku: „sprawa smaku”), Miłosz: „Spisane będą czyny i rozmowy”.	Krytycyzm, niezłomność moralna, budowanie wartości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej kwerendy i krytycznej analizy

Tabela 5. Ewolucja toposów patriotycznych w poezji polskiej

Kategoria analityczna	Barok / Oświecenie	Romantyzm / Pozytywizm	Wojna i okupacja (XX w.)	Współczesność (Wyklęci / Smoleńsk)
Dominujący archetyp	Rycerz, Sarmata, Obywatel	Wieszcz, Spiskowiec, Zestaniec	Powstaniec, Kolumb, Żołnierz AK	Wyklęty („Wilk”), Ofiara Smoleńska, Strażnik Pamięci
Główne dzieła	Transakcja wojny chocimskiej (Potocki), Powrót posa (Niemcewicz)	Dziady, Kordian, Gloria Victis (Orzeszkowa)	Elegia o... (Baczyński), Czerwona zaraza (Szczepański)	Antologia Smoleńska, Głosy (Polkowski), Wilki (Herbert)
Postrzeganie ofiary	„Transakcja” krwi za wolność i sławę rodu	Mesjanizm – ofiara za zbawienie narodów	Apokalipsa – ofiara tragiczna, często bezimienna	Fundament tożsamości – ofiara domagająca się prawdy i sprawiedliwości

Stosunek do wroga	Wróg zewnętrzny (Turek, Szwed) jako zagrożenie dla Wiary	Wróg jako zaborca, ale też „salon” kolaborujący	Wróg totalitarny (Niemiec/Sowiet) – zło absolutne	„Zdrada o świecie”, podział na „Dwa Narody”, elity kontra lud
Kluczowy symbol	Szabla, Przedmurze	Krzyż, Sybir, mogiła w lesie	Ruiny Warszawy, kanały	Las (Katyński/Smoleński), Ślad na śniegu, Mgła
Mechanizm pamięci	Epos rycerski, Pieśń pochwalna	Tren narodowy, mitologizacja klęski	Świadectwo zagłady, oskarżenie	Reaktualizacja mitu („Drugi Katyń”), Rytuał Dziadów

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej kwerendy i krytycznej analizy

Grzegorz Górka

Zagrożenie wolności słowa związane z ustawodawstwem dotyczącym tzw. „mowy nienawiści”.

I. Wstęp

Mowa nienawiści jest tematem często pojawiającym się w debacie publicznej. Wolność słowa chociaż jest wartością konstytucyjnie chronioną nie ma charakteru bezwzględnego. Polskie ustawodawstwo karne penalizuje najcięższe przypadki czynów motywowanych nienawiścią. Nie sposób się nie zgodzić, że takie przypadki winny być penalizowane. Wszelkie różnicowania ludzi mające charakter dyskryminujący są godne potępienia, jednakże nie wszystkie automatycznie muszą narażać osobę głoszącą takie poglądy na reperkusje prawne. Problem może pojawić się z ustaleniem katalogu cech chronionych oraz zakresu penalizacji czynów w nie godzących, aby nie narazić się na zarzut arbitralności czy też instrumentalizacji prawa. Jest to także związane z koniecznością zachowania odpowiedniego balansu z konstytucyjną zasadą wolności słowa oraz wolności wyrażania poglądów. Wolność ta, której autor jest szczególnym zwolennikiem, pełni kluczową rolę w demokratycznym państwie prawnym mając na celu przede wszystkim ścieranie się odmiennych poglądów.⁴

II. Zapobieganie dyskryminacji w prawodawstwie międzynarodowym

Przepisy prawa międzynarodowego uwzględniają zakaz dyskryminacji włączając w to także zakaz tzw. „mowy nienawiści”. Obecnie obowiązujące regulacje zawarte w ustawodawstwie karnym a dotyczące mowy nienawiści mają swoją genezę w międzynarodowych konwencjach, których obowiązek implementowania do rodzimego porządku prawnego wynika z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych: Konwencji z 1966 r. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, która została ratyfikowana jeszcze przez Polską Republikę Ludową w 1968 roku oraz Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych⁵.

Samej genezy poszukiwania rozwiązań chroniących jednostki lub grupy społeczne/mniejszości przed dyskryminacją należy poszukiwać w aktach powstałych po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy też na kanwie doświadczeń wojennych ukształtowały się/zostały uwypuklone cechy chronione, które następnie znalazły odzwierciedlenie w międzynarodowych konwencjach. Był to okres przełomowy mający stworzyć zręby pokoju światowego poprzez rządy prawa, poszanowanie ludzi i współpracę między państwami będący jednocześnie odpowiedzią na

4 Przepisy dotyczące tzw. mowy nienawiści zostały umiejscowione w Rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (dalej: k.k.), obejmującym przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne oraz Rozdziale XXXII Kodeksu karnego: „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu” co wskazuje, że penalizowane zachowania mogą stanowić dla porządku i pokoju całego państwa.

5 Dorosiński R. Opinia na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk sejmowy nr 876). <https://ordoiuris.pl/analiza/opinia-na-temat-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-karny-druk-sejmowy-nr-876/> (dostęp 22 listopada 2025 r.)

okropności wyrządzone przez szowinizmy podczas II wojny światowej⁶. Pierwszym powojennym aktem prawnym⁷ mającym przywrócić czy też stworzyć nowy porządek moralny i międzynarodowy była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka⁸ opublikowana 10 grudnia 1948 r. w Paryżu. W art. 7 tego aktu *expressis verbis* wyrażono zakaz dyskryminacji: „Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiegokolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji”. Dokument pomimo, że był niewiążący miał być swoistym punktem odniesienia. W 1950 r. w Europie została sporządzona Konwencja o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności zwana także Europejską Konwencją Praw Człowieka. Art. 14 Konwencji statuuje: „Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn”.

Po kilkunastu latach bo w 1966 r. uchwalono wspomniany już wyżej Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Podstawowych⁹, który przekładał zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na precyzyjne zobowiązania sygnatariuszy. Art. 26 Paktu stanowi: „Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie powinna być ustawowo zakazana oraz powinna być zagwarantowana przez ustawę równa dla wszystkich i skuteczna ochrona przed dyskryminacją z takich względów, jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiejkolwiek inne okoliczności”. Do problemu dyskryminacji odnosi się także Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form

6 Zob. szerzej Puppink G. Degeneracja prawa człowieka, Kraków 2021 r. s. 19-26.

7 Warto także nadmienić o art. 13 podpisanej dnia 26 czerwca 1945 r. Karcie Narodów Zjednoczonych, która jednakże *explicite* nie posługiwała się pojęciem dyskryminacji : „Zgromadzenie Ogólne inicjuje badania i udziela zaleceń w celu: rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie politycznej i popierania postępowego rozwoju prawa międzynarodowego i jego kodyfikacji, rozwijania współdziałania międzynarodowego w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty i ochrony zdrowia oraz ułatwiania, by wszyscy bez różnicy rasy, płci, języka lub wyznania korzystali z praw człowieka i podstawowych wolności. Zob. https://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php (dostęp 22 listopada 2025 r.)

8 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka <https://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja.php> (dostęp 22 listopada 2025 r.)

9 Art. 20 ust. 2 Paktu stanowi: „Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, powinno być ustawowo zakazane.”

dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.¹⁰. Jeśli chodzi o liczne, odnoszące się do analizowanej problematyki regulacje unijne współczesną najważniejszą regulacją jest: „decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych w której zobowiązano państwa członkowskie do uznania za przestępstwo m.in. zachowań umyślnych polegających na:

- 1) publicznym nawoływaniu do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, wyznawanej religii, pochodzenia albo przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy¹¹”.

III. Zapobieganie dyskryminacji w polskim prawie konstytucyjnym

Polska Konstytucja¹² w art. 54 zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, gdyż z drugiej strony Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej np. w art. 47 zapewnia każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, w art. 53 zapewnia każdemu wolność sumienia i religii. Nadto art. 35 ustawy zasadniczej zapewnia szczególną ochronę obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych a art. 32 statuuje zasadę równości wobec prawa oraz *explicite* zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiegokolwiek przyczyny. Aby zachować *sui generis* równowagę konieczne jest wartościowanie norm prawnych. Relevantnym kryterium oceny konstytucyjności i legalności stosowania norm prawnych jest zasada proporcjonalności¹³. Jest interpretowana jako obowiązek organów państwowych do stosowania środków niezbędnych

10 Art. 4 lit. a tej Konwencji stanowi, że: „Państwa Strony Konwencji potępiają wszelką propagandę i wszelkie organizacje oparte na ideach lub teoriach o wyższości jednej rasy lub grupy osób określonego koloru skóry lub pochodzenia etnicznego bądź usiłujące usprawiedliwić czy popierać nienawiść i dyskryminację rasową w jakiegokolwiek postaci oraz zobowiązują się podjąć niezwłocznie właściwe środki zmierzające do wykorzenienia wszelkiego podżegania do tego rodzaju dyskryminacji bądź też aktów dyskryminacji i w tym celu uwzględniając zasady zawarte w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz prawa szczegółowo określone w artykule 5 niniejszej Konwencji zobowiązują się między innymi: uznać za przestępstwo podlegające karze zgodnie z prawem wszelkie rozpowszechnianie idei opartych na wyższości lub nienawiści rasowej, wszelkie podżeganie do dyskryminacji rasowej, jak również wszelkie akty przemocy lub podżeganie do tego rodzaju aktów wobec jakiegokolwiek rasy bądź grupy osób o innym kolorze skóry lub innego pochodzenia etnicznego, a także udzielanie pomocy w prowadzeniu działalności rasistowskiej, włączając w to finansowanie tej działalności”.

11 Decyzja Ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych. <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/decyzja-ramowa-2008-913-wsiw-w-sprawie-zwalczania-pewnych-form-i-przejawow-67835368> (dostęp 22 listopada 2025 r.)

12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. <https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm> (dostęp 22 listopada 2025 r.)

13 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

do osiągnięcia celu przy minimalizacji kosztów dla obywateli. „Zasada proporcjonalności sensu stricto – nakazująca pozostawianie stopnia uciążliwości danej regulacji w odpowiedniej proporcji do wartości dobra, którego ochronie służy (przeprowadzenie tzw. ważenia dóbr in concerto)”¹⁴. Zatem na płaszczyźnie materialnej zasada proporcjonalności winna być rozumiana jako zakaz nadmiernej ingerencji, będący tak naprawdę odpowiedzią na pytanie czy nie można było osiągnąć celu przy użyciu innych środków, mniej uciążliwych dla obywatela, bo słabiej (bardziej płytko) ingerujących w sferę jego praw i wolności? Jeżeli odpowiedź na tak zadane pytanie jest twierdząca to dana norma winna być wyeliminowana z porządku prawnego jako godząca w zasadę demokratycznego państwa prawnego¹⁵. Dodać należy, że w przypadku przepisów karnych jest wymagana szczególna precyzja i jednoznaczność norm prawnych, także z uwagi na fundamentalną zasadę prawa karnego *nullum crimen sine lege certa* ¹⁶. Z uwagi na ramy niniejszego tekstu autor jedynie zarysował rolę zasady proporcjonalności w wykładni prawa karnego materialnego. Należy tu w ocenie autora rozdzielić władzę ustawodawczą od sądowniczej. Zasada proporcjonalności w pełni jest kierowana do ustawodawcy. Sam tytuł przedmiotowego artykułu sugeruje zainteresowanie autora uwypukleniem przez niego zagrożeń z ustawodawstwem co implikuje położenie większego nacisku na jego stanowienie aniżeli jego stosowanie¹⁷.

IV. Zagrożenia wolności słowa w przepisach Kodeksu karnego oraz wpływ proponowanej nowelizacji na konstytucyjne gwarancje

Próby nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści były już uprzednio podejmowane. Wskazać należy chociażby na podjętą próbę nowelizacji w 2014 roku mającą na celu rozszerzenie katalogu cech chronionych poprzez dopuszczenie się dyskryminacji z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną (zmiany art. 119 k.k., art. 256 k.k., i art. 257 k.k.)¹⁸. Swoje uwagi do projektu przedstawiło także Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego podkreślając, że: „projekt pomija szereg równie istotnych możliwych znamion dyskryminujących, takich jak choroba psychiczna, AIDS, uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających, otyłość czy bezdomność, do czego można dodać także poglądy polityczne i sytuację majątkową”¹⁹. Ostatecznie przedmiotowa nowelizacja w zakresie tych czynów nie weszła do porządku prawnego.

14 Bojke J. Rola zasady proporcjonalności w wykładni przepisów prawa karnego materialnego. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015/1 „Z zagadnień prawa karnego”, red. S. Żółtek s. 108-109. <https://ruj.uj.edu.pl/server/api/core/bitstreams/3dc6ec62-37ca-4a97-888b-db796f5a36c7/content> (dostęp 21 listopada 2025 r.)

15 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1995 r. Sygn. akt K. 11/94.

16 Esmund T. Praktyczne zastosowanie testu określoności przy ocenie konstytucyjności przepisów regulujących zasady odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego. Zeszyty Prawnicze Biura Analiza Sejmowych, Kancelarii Sejmu, nr 2(74) 2022, s. 77, zob. także Wyrok TK z 7 listopada 2006 r., sygn. akt SK 42/05.

17 Bojke J. Rola...op. cit. s. 110-111.

18 Projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny druk sejmowy nr 2357) <https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/AF063793536190B7C1257CD100309301/%24File/2357.pdf> (dostęp 22 listopada 2025 r.)

19 Muzalewski M. Gender wkrada się także do prawa karnego, 2014 r. <https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/801686,gender-wkrada-sie-do-prawa-karnego.html> (dostęp 22 listopada 2025 r.)

Za przepisy dotyczące mowy nienawiści uznać należy następujące przepisy ustawy karnej: „Art. 119 § 1 k.k. stanowi: „Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Art. 256 § 1 k.k. brzmi: „Kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 257 k.k. stanowi: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególłą osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - II Wydział Karny z dnia 30 października 2014 r. II AKa 221/14 Sąd ten podkreśla: „Używanie przemocy, groźby bezprawnej lub znieważanie wyłącznie z powodu czyjejś przynależności narodowej, etnicznej, rasowej albo wyznaniowej nie może znajdować żadnego racjonalnego i powszechnie akceptowanego wytłumaczenia. Jest to w rozumieniu art. 115 § 21 KK działanie bez powodu, względnie z oczywiście błahego powodu. Kwalifikacja czynu z art. 119 § 1 KK lub z art. 257 KK nie wyklucza zastosowania przepisu art. 57a § 1 KK”.

Motywowane nienawiścią mogą być także przestępstwa przeciwko czci takie jak znieważenie, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej. Osoby, które poczuły się dotknięte bądź skrzywdzone, których dobra osobiste zostały naruszone mogą posilkować się właśnie tym rodzajem ochrony przed dyskryminacją występując bądź na drogę prywatnoskargową bądź też korzystając z ochrony dóbr osobistych zapewnionej przez przepisy Kodeksu cywilnego. Czyny te są skierowane odpowiednio przeciwko czci wewnętrznej i zewnętrznej, które uosabiają takie wartości jak honor, szacunek, poważanie, dobre imię. Czyny te jednak niekoniecznie motywowane są nienawiścią stąd też autor wspomina o nich jedynie subsydiarnie. Jednakże wątpliwym oraz w ocenie autora nieproporcjonalnym jest możliwość wymierzenia za nie kary bezwzględnego pozbawienia wolności²⁰.

Analizując ustawowe znamiona tzw. mowy nienawiści wskazać należy na groźby, stosowanie przemocy, nawoływanie do nienawiści czy znieważenie osoby lub grupy osób ze względu na pewną swoistą cechę tj. przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości a w przypadku czynu z art. 119 k.k. również stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej z powodu przynależności politycznej. Nienawiść oznacza silne uczucie wrogości, niechęci do kogoś. Nie jest ona jednoznaczna z lekceważeniem czy nawet pogardą, choć te ostatnie mogą stanowić manifestację nienawiści²¹. Nawoływanie oznacza wzywanie do czegoś, zachęcanie, nakłanianie²².

20 Sosnowska M. Relacje pomiędzy przestępstwem zniesławienia a przestępstwem zniewagi-zagadnienia wybrane. NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXV AUW No 3165 Wrocław 2009 s. 49-50.

21 E. Sobol (red.), Mały słownik, s. 498.

22 E. Sobol (red.), Mały słownik, s. 486.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lutego 2019 r. (IV KK 38/18, KZS 2019, Nr 9, poz. 16) podkreśla: „Przykładem ograniczenia wolności wypowiedzi, ze względu na przesłankę porządku publicznego, jest unormowanie przepisu art. 256 § 1 KK. Przestępstwo to mieści się w obszarze określonym jako mowa nienawiści (...). Pod tym pojęciem powszechnie rozumie się wypowiedzi i wizerunki łączące, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki z powodów całkowitej lub częściowej od nich niezależnych, a także przynależności do innych naturalnych grup społecznych, przy czym grupy naturalne to takie których się nie wybiera, udział w jednych determinowany jest biologicznie (płeć, kolor skóry), w innych społecznie, jak przynależność etniczna, religijna, język”.

W ostatnim okresie po raz kolejny pojawiły się próby rozszerzenia katalogu cech dyskryminujących, których naruszenie miałoby prowadzić do zastosowania przepisów ustawy karnej. Przedmiotowe zmiany zostały objęte projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skierowanej do Marszałka Sejmu dnia 27 listopada 2024 r.²³. Nowelizacja była złożona jedynie z dwóch artykułów. W nowelizacji zastosowano zmiany z zakresie:

1. art. 53 § 2a pkt 6 k.k. (art. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej);
2. art. 119 § 1 k.k. (art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej);
3. art. 256 § 1 k.k. (art. 1 pkt 3 ustawy nowelizującej);
4. art. 257 k.k. (art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej).

Novum było dodanie czterech nowych przesłanek dyskryminacyjnych do k.k.: „niepełnosprawności, wieku, płci lub orientacji seksualnej” oraz eliminacji zaimka „jej” z art. 53 § 2a pkt 6, art. 119 § 1 i art. 257 k.k.²⁴.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano m.in. zmianę art. 119 § 1 k.k. i art. 257 k.k., która miała polegać na zamianie zwrotu „z powodu jej przynależności” na zwrot „w związku z przynależnością”. Sformułowanie *“z powodu jej przynależności”* wymaga od osoby pokrzywdzonej bycia częścią mniejszości (np. etnicznej) – wskazuje na to zaimek *“jej”*. Natomiast sformułowanie *“w związku z przynależnością”* nie zawiera już tego zaimka oraz jest szerszym pojęciem. Zatem zaprezentowane w nowelizacji zmiany nie dookreślają jednak, o którą przynależność chodzi. Zatem co może budzić duże wątpliwości przepisy mogłyby być stosowane nie tylko osób przynależących do określonej z wymienionych grup/mniejszości, ale i w sytuacji, w której sprawca podjął działanie w stosunku do osób nieposiadających takich cech. Zgodnie z przyjętym zapisem, przykładowo, znieważenie osoby odmiennej rasy lub orientacji seksualnej nawet w sytuacji, gdy rasa lub orientacja seksualna nie były powodem znieważenia.

²³ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 876) <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/9AE968A71B6305E7C1258BE7004EABD5/%24File/876.pdf> (dostęp 22 listopada 2025 r.)

²⁴ Pierwotny projekt nowelizacji przewidywał także przesłankę związaną z tożsamością płciową. Zob. szerzej Sobczak K. Tożsamość płciowa nadal z ograniczoną ochroną przed mową nienawiści <https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/tozsamosc-plciowa-a-zmiany-w-zakresie-mowy-nienawisci,530385.html> (dostęp 22 listopada 2025 r.)

Autor niniejszego opracowania w swojej pracy miał okazję być obrońcą oskarżonego o popełnienie przestępstw z art. 256 § 1 k.k. i art. 257 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Był on autorem wpisu na portalu Onet.pl: „Tokarczuk to Ukrainka, tak samo jak Arleta Bojke, Maria Stefan czy Tomasz Lis (Lisienko) – wszyscy zdomowieni w mediach doskonale wypełniają swoją rolę jaką jest szkalowanie Polski i Polaków. Ukry_ to mendy”. Osobą dotkniętą ww. wpisem poczuła się Pani Olga Tokarczuk. Sprawa zawisła ostatecznie w Sądzie Rejonowym w Otwocku. Nie mniej jednak konieczne okazało się umorzenie postępowania, gdyż Pan I. P. zmarł nie doczekawszy zakończenia procesu.

W ocenie autora, abstrahując od braku znamion strony przedmiotowej i podmiotowej czynu zabronionego, z uwagi na brak cechy posiadanej przez Panią Olę Tokarczuk tj. bycia osobą narodowości ukraińskiej mogłoby co najwyżej zachodzić karalne usiłowanie nieudolne występku z art. 257 k.k. ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego²⁵. Po zmianie regulacji w przypadku wejścia zmian w życie i rozszerzenia odpowiedzialności karną poprzez zastąpienie znamienia strony podmiotowej „z powodu jej przynależności” pojęciem „w związku z przynależnością”, skutkowałoby tym, że przypisanie sprawstwa za dokonanie przestępstwa z art. 119 § 1 k.k. i art. 257 k.k. byłoby możliwe. Aktualny zwrot „z powodu jej przynależności” oznacza, że grupa lub osoba znieważona musi należeć do określonej narodowości itp., a zatem jak w przypadku Pani Olgi Tokarczuk musi być to osoba narodowości ukraińskiej²⁶.

Próba wprowadzenia przedmiotowych zmian została także dostrzeżona przez Prezydenta RP, który w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności przedmiotowej nowelizacji ustawy z Konstytucją. Trybunał uznał także, że: „w ustawie nowelizującej wprowadzono nowe przestanki, wyrażone za pomocą pojęć wieloznacznych, których ustawodawca zdecydował się nie definiować. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że pojęcia te budzą liczne wątpliwości interpretacyjne. Z tego też względu Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżona regulacja nie odpowiadała wymogom wynikającym z zasady nullum crimen sine lege certa”. Trybunał Konstytucyjny konkludując wskazał, że prawo karne to ostateczny środek polityki państwa, mającej na celu ochronę dóbr prawnych. Skonfrontował także regulacje z testem proporcjonalności finalnie wskazując na naruszenie przez nie istoty wolności słowa oraz nierozzerwalnie związane z całą ustawą. Trybunał w związku z tym skonstatował, że Prezydent jest obowiązany odmówić podpisania ustawy nowelizującej²⁷.

25. B. Gadecki (red.), Kodeks karny. Art. 1–316. Komentarz do art. 257 k.k., Warszawa 2023 r.

26. Uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

– Kodeks karny (druk sejmowy nr 876) <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka>.

nsf/0/9AE968A71B6305E7C1258BE7004EABD5/%24File/876.pdf (dostęp 22 listopada 2025 r.)

27. Przestanki penalizacji mowy nienawiści <https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/przeslanki-penalizacji-mowy-nienawisci-5> (dostęp 22 listopada 2025 r.)

V. Podsumowanie

Wolność słowa jest wartością konstytucyjną i może być ograniczona tylko w wyjątkowych przypadkach. Dodatkowo sama mowa nienawiści nie posiada definicji legalnej zatem przepisy ją ograniczające winny być precyzyjne oraz należycie dookreślone. Nie było tak w przypadku omawianej nowelizacji. Dyskryminacja z jakiegokolwiek przyczyna powinna być piętnowana, jednakże nie implikuje to automatycznego zastosowania przepisów ustawy karnej. Prawo karne nie powinno chronić przed każdą krytyką czy kontrowersją, lecz jedynie przed rzeczywistymi przypadkami nienawiści i przemocy. Tylko w taki sposób spełni swoją rolę bez narażania się na zarzuty o brak proporcjonalności regulacji. Wolność słowa to nie tylko wolność wyrażania poglądów czy wolność debaty ale również wolność ekspresji, działalności artystycznej, twórczości. Nadmierne ich ograniczenie, w dodatku niejasnymi normami, może prowadzić do auto/cenzury, wywołać efekt mrożący a w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia debaty publicznej z obawy na możliwość popełnienia przestępstwa, tym bardziej, że nowelizacja mogła godzić także w wypowiedzi, których zamiarem nie była dyskryminacja. Zatem z chęci poprawy obecnych regulacji, w ocenie autora, mogło się narodzić większe bezprawie prowadzące do instrumentalizacji prawa karnego oraz jego wykorzystania na potrzeby bieżącej walki politycznej.

Legislacyjne propozycje zmian w ustawie o obywatelstwie polskim

1. Wstęp

W ostatnich latach Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, doświadcza presji migracyjnej a zmiany w strukturze populacji i ich dynamika budzą kontrowersje, a wręcz zaniepokojenie w społeczeństwie. Co więcej, koniec „końca historii” oraz nowe wyzwania, w tym zagrożenie wojną, sprawiły, iż następuje powrót do myślenia w kategoriach wspólnotowych. Sprawia to, iż warto postawić sobie pytanie – czy polskie prawo dostosowane jest do wyzwań współczesności?

2. Znaczenie obywatelstwa polskiego w systemie prawnym

Obywatelstwo polskie, w świetle prawa konstytucyjnego, oznacza przynależność do Narodu Polskiego – Konstytucja RP w preambule stanowi, iż ustawę zasadniczą ustanawia „Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”. W polskim porządku prawnym funkcjonuje więc tzw. polityczna definicja Narodu, wiążąca je ściśle z obywatelstwem (choć dostrzec można tu pewną niekonsekwencję gdyż – słusznie! – zgodnie z art. 6 ust. 2 „Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym” i nie ogranicza się ona wyłącznie do Polaków posiadających polskie obywatelstwo, a co więcej, o czym niżej, repatrianci mają stosunkowo prostą ścieżkę do uzyskania polskiego obywatelstwa).

Posiadanie obywatelstwa pociąga za sobą szereg konsekwencji w obszarze praw i wolności gwarantowanych na poziomie Konstytucji RP – art. 35 wskazuje, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”; art. 36, że „Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej”; art. 51 ust. 2, że „władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”; art. 52 ust. 4, że „obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju”; art. 55 ust. 1, że „ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana” (choć, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, przepisy zostały znowelizowane celem wprowadzenia wyjątków od zasady i dostosowania prawa krajowego do regulacji unijnych, wynikających z mechanizmu Europejskiego Nakazu Aresztowania); art. 60, że „obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach”; art. 61 ust. 1, że „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”; art. 62 ust. 1, że „obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat”; art. 67 ust. 1, że „obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego”, art. 67 ust. 2, że „obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma

prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa"; art. 68 ust. 2, że „obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”; art. 70 ust. 3, że „obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych”; art. 70 ust. 4, że „władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia”; art. 74 ust. 4, że „władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”; art. 75 ust. 1, że „władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 11 ust. 1 „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa”.

Obywatelstwo ma ścisły związek z polskim życiem demokratycznym – art. 99 ust. 1 wskazuje, że „wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat”, art. 99 ust. 2, że „wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat”; art. 118 ust. 2, że „inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu”; art. 127 ust. 3, że „na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu” (zgodnie z art. 127 ust. 1 Prezydent jest wybierany przez Naród – a zatem przez obywateli). Konstytucja przewiduje też udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (art. 182), co w polskich realiach oznacza funkcjonowanie instytucji ławników.

Wiele stanowisk w życiu publicznym może być sprawowanych wyłącznie przez polskich obywateli, co regulują ustawy, na przykład stanowisko sędziego (patrz np.: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070)) czy stanowiska urzędnicze w służbie cywilnej (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 409)).

Wreszcie, warto wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2003 nr 57 poz. 507) prawo udziału w referendum ma obywatel polski, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, a zgodnie z art. 63 ust. 1 Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum.

Wszystkie przedstawione wyżej informacje dowodzą, iż posiadanie polskiego obywatelstwa wiąże się z możliwością wpływania na życie polityczne Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaje szereg praw i gwarancji, których nie-obywatele nie posiadają.

3. Nabywanie obywatelstwa polskiego

Na wstępie warto wskazać, że zgodnie z art. 34 ust. 1 Konstytucji RP wskazuje, że obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa. Z kolei ustęp 2 głosi, że obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. Jedynie na marginesie warto odnotować, iż polskie prawo nie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa.

Kwestię uzyskania obywatelstwa polskiego reguluje ustawa z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2023 poz. 1989). Polskie prawo opiera się na *ius sanguinis* – prawie krwi – inaczej niż w krajach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie, na podstawie prawa ziemi (*ius soli*), obywatelstwo uzyskuje się wraz z narodzinami na terytorium państwa.

Prawo przewiduje kilka ścieżek uzyskania obywatelstwa – pierwszą z nich jest uznanie za obywatela (tryb administracyjny). W tym przypadku decyzję podejmuje właściwy wojewoda po spełnieniu przesłanek ustawowych – jest to standardowa procedura naturalizacyjna. Cudzoziemiec musi posiadać stałe i legalne źródło utrzymania w Polsce, tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz potwierdzić (np. egzaminem państwowym) znajomość języka polskiego na poziomie, co najmniej, B1. Wreszcie, wnioskodawca musi wykazać odpowiednio długi legalny pobyt na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały bądź rezydentury długoterminowej UE. Ustawa przewiduje kilka alternatywnych okresów w zależności od cudzoziemca: 3 lata nieprzerwanego pobytu (jest to podstawowy wymóg dla cudzoziemców), 2 lata stałego pobytu oraz 3 lata związku małżeńskiego z obywatelem RP (warunkami są więc: pozostawanie w związku co najmniej 3 lata oraz posiadanie od min. 2 lat zezwolenia na pobyt stały uzyskanego w związku z tym małżeństwem), 2 lata pobytu (w przypadku bezpaństwowców, a także w związku ze statusem uchodźcy - cudzoziemiec, który otrzymał w Polsce azyl (status uchodźcy), może po dwóch latach od uzyskania stałego pobytu składać wniosek o obywatelstwo) oraz 10 lat (ścieżka dla rezydentów, którzy nie są objęci żadną z wcześniej wymienionych przesłanek – osoba, która przebywa w Polsce co najmniej 10 lat legalnie na podstawie wiz i zezwoleń czasowych i posiadająca w momencie składania wniosku zezwolenie na pobyt stały lub rezydenturę UE, może zostać uznana za obywatela). Wreszcie, warto też wskazać, że dla osób mogących wykazać polskie pochodzenie lub posiadających Kartę Polaka możliwe jest uzyskanie obywatelstwa już po roku nieprzerwanego pobytu – jest to przywilej przewidziany celem repatriacji polskiej diaspory.

Innym trybem jest nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP – głowa państwa może nadać obywatelstwo dowolnej osobie, nawet jeśli ta nigdy wcześniej nie mieszkała w naszym kraju. Jest to prerogatywa głowy państwa i nie podlega ona ograniczeniom ustawowym.

Wreszcie, warto wskazać o możliwości przywrócenia obywatelstwa polskiego – osoby, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie bądź są osobami, które utraciły je przed 1999 r. na mocy dawnych przepisów (np. emigranci zmuszeni do

zrzeczenia się obywatelstwa w okresie PRL) mogą odzyskać swoje obywatelstwo na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych.

4. Dlaczego zmiany są potrzebne?

4.1. Skala migracji do Polski oraz tempo wzrostu nadawanego obywatelstwa

W 2024 roku obywatelstwo polskie otrzymało 16 342 cudzoziemców, o 37% więcej niż rok wcześniej. Liczba ta może się w najbliższych latach znacznie zwiększyć – chociażby dlatego, iż w Polsce przebywa co najmniej 1,5 mln cudzoziemców posiadających ważne pozwolenie na pobyt. Migracja do Polski odbywa się z dwóch kierunków: Europy Wschodniej (np. Ukrainy) oraz z obszaru państw islamskich. Przykładowo więc we Wrocławiu Ukraińcy stanowią ok. ¼ mieszkańców miasta. W Warszawie imigranci stanowią ok. 15% populacji polskiej stolicy. Nie ulega wątpliwości, że Polska przestaje być krajem jednolitym narodowościowo i kulturowo.

Choć dzisiaj imigranci, zazwyczaj, nie posiadają jeszcze polskiego obywatelstwa, to w przyszłości może się to zmienić – kluczowym pozostaje pytanie o to, czy w kolejnych latach pozostaną oni w Polsce i będą mogli skutecznie ubiegać się o przyznanie im obywatelstwa. Jednocześnie perspektywa ta powinna budzić zaniepokojenie – choćby z racji na doświadczenia II RP, w której mniejszości narodowe były w stanie wpływać na życie polityczne Polski. Tym razem sytuacja może być nieporównywalnie gorsza – są to bowiem osoby, których z Polską nie łączy absolutnie jakakolwiek forma wspólnoty.

4.2. Racjonalność „łatania” innych luk legislacyjnych przy braku zmian w ustawie o obywatelstwie polskim

W artykule publicystycznym „Nowa konstytucja musi bronić polskiego złotego i gotówki” opublikowanym na portalu Nowy Ład (nlad.pl), opisując art. 227 Konstytucji (poświęcony Narodowemu Banku Polskiemu) wskazałem, że:

„Warto w tym miejscu zatrzymać się nieco dłużej przy osobie Prezesa NBP. Jak wskazuje prof. Małgorzata Zaleska: „Co ciekawe, ustawa o NBP nie określa szczegółowych wymogów merytorycznych wobec Prezesa NBP. Ponadto nie ma wymogu, aby Prezesem NBP był polski obywatel”. Obserwacja ekonomistki z SGH i byłego członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego jest obserwacją, co szokujące, prawidłową.

Konstytucja RP wskazuje, że tylko obywatel polski może zostać wybrany na posła, senatora (art. 99 ust. 1 i 2) bądź Prezydenta RP (art. 127 ust. 3). Na poziomie ustawowym uregulowano wymóg posiadania obywatelstwa polskiego przez na przykład sędziów (choć i tu racjonalne wydaje się pytanie o to, czy wymóg ten nie powinien wynikać wprost z Konstytucji). W przypadku Prezesa NBP takiego wymogu nie ma ani na poziomie konstytucyjnym, ani nawet ustawowym.

Nie wiem, czy jest to swoisty ustrojowy błąd, niedopatrzenie, na które nikt nie zwrócił uwagi – w trzech komentarzach do Konstytucji (pod redakcją odpowiednio: prof.

Tulei, prof. Banaszaka oraz duetu prof. Sajfana i Boska) nie znalazłem uzasadnienia, dla którego takiego wymogu nie wprowadzono (ba, sami autorzy chyba niespecjalnie zwrócili na to uwagę), z kolei komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polski do dziś nie został przygotowany. (...) Wprowadzenie wymogu posiadania polskiego obywatelstwa przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wydaje się być na poziomie konstytucyjnym racjonalnym postulatem na przyszłość, a znowelizowanie w tym celu ustawy o Narodowym Banku Polskim jest niezbędne.”²⁸

Podobnych „luk legislacyjnych” zasługujących na „załatanie” można znaleźć więcej – w Rozdziale IX Konstytucji RP („Organy kontroli państwowej i ochrony prawa”), w którym uregulowano sposób funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wskazano, że Prezes NIK, RPO czy członkowie KRRiT powinni posiadać polskie obywatelstwo, podczas gdy każdy z tych organów pełni niezmiennie ważną rolę w systemie politycznym Polski. Zauważmy chociażby, że Prezes NIK oraz członkowie KRRiT za naruszenie Konstytucji lub ustawy mogą (podobnie jak Prezes NBP) odpowiadać przed Trybunałem Stanu, a Prezes NIK oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach, o których mówi art. 188 Konstytucji RP. Są to więc niezwykle ważne instytucje z punktu widzenia ustrojowego. Luki tej nie „uzupełniono” nawet na poziomie ustawowym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 1995 nr 13 poz. 59) oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 1993 nr 7 poz. 34), wskazującej, iż „W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu”. Pozytywny wyjątek w tym przypadku stanowi art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 2024 poz. 1264), który stanowi, że „Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną”.

Wydaje się, iż postulat „załatania” owych „luk legislacyjnych” jest całkowicie racjonalnym – idea, w której Prezesem Narodowego Banku Polskiego, Prezesem Najwyższej Izby Kontroli czy członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest obcokrajowiec jest wizją szaloną. Z łatwością jednak można dostrzec dwa fundamentalne problemy:

a) po pierwsze, samo „doprecyzowywanie” wymogu posiadania obywatelstwa polskiego na ścieżce ustawowej wydaje się być stosunkowo słabym gwarantem, iż funkcję tę piastować będą faktycznie obywatele polscy – większość sejmowa (a Sejm pełni wszak funkcję kreacyjną!) zazwyczaj posiada także większość niezbędną do zmiany ustawy, a zatem w sytuacji, w której zachodziłaby polityczna wola by funkcję tę piastował obcokrajowiec – większość sejmowa mogłaby, przy odpowiedniej konfiguracji politycznej (w szczególności – mając poparcie także głowy państwa), stosunkowo łatwo zmienić ustawę i usunąć z niej konieczność posiadania polskiego obywatelstwa. W przypadku regulacji na poziomie konstytucyjnym, jest to zmiana

²⁸ <https://nlad.pl/nowa-konstytucja-musi-bronic-polskiego-zlotego-i-gotowki/>

o wiele trudniejsza i w szczególności w kontekście trwającej debaty nad przyszłością polskiej ustawy zasadniczej i ideą uchwalenia nowej warto podnosić konieczność każdorazowego podkreślenia, iż piastuni najważniejszych stanowisk w państwie powinni posiadać polskie obywatelstwo;

b) nawet w przypadku funkcji, które wymagają posiadania obywatelstwa (np. sprawowania mandatu poselskiego), w przypadku liberalnych przepisów, dołączenie do wspólnoty politycznej i współdecydowanie o losach państwa oraz sprawowanie najważniejszych ról w życiu politycznym jest stosunkowo łatwe.

4.3. Wojna na Ukrainie

Rosyjska pełnoskalowa agresja na Ukrainę oznaczała ostateczny koniec „końca historii”. Konieczność obrony granic przed rosyjską inwazją przypomniała, iż (mówiąc Josephem de Maistre) „wojna jest zwyczajnym stanem rodzaju ludzkiego”. Z obywatelstwem wiążą się nie tylko prawa, ale i obowiązki – w polskiej Konstytucji art. 85 ust. 1 stanowi, że obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Może polegać on także na obowiązku służby wojskowej oraz walce przeciwko agresorowi. Jednocześnie realnym problemem Ukrainy stała się rzesza obywateli, którzy wyjechali za granicę i unikają służby wojskowej – pomimo ciążącego na nich obowiązku.

Art. 34 ust. 2 stanowi, że obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. Nie zawsze jednak tak było – przykładowo ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa przewidywała, że obywatel polski przebywający za granicą może zostać pozbawiony obywatelstwa, jeżeli działał na szkodę Państwa Polskiego; przebywając nieprzerwanie za granicą co najmniej przez 5 lat po powstaniu Państwa Polskiego, utracił łączność z państwowością polską lub przebywając za granicą, nie powrócił do Polski w oznaczonym terminie na wezwanie urzędu zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Propozycje zmian

a) wydłużenie okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce

Wydłużenie okresu wymaganego pobytu z 3 do 10 lat, które pojawia się w przestrzeni medialnej oraz postulatach politycznych, należy uznać za postulat umiarkowany. Przykładowo: Włochy i Hiszpania wymagają co do zasady 10 lat rezydencji, Dania – 9 lat, Austria, Litwa, Słowenia – również 10 lat. Polskie przepisy, do tej pory, były wręcz wyjątkowo liberalne. Wydłużenie okresu pozwoli ocenić czy taka osoba na stałe postanowiła związać się z Polską. Moim zdaniem należy jednak wskazać, że można byłoby nawet zastanawiać się nad tym, czy okres ten nie powinien być jeszcze dłuższy, na przykład 15 lat.

Oczywiście należy wskazać, iż postulat ten nie dotyczy zmiany w przepisach dotyczących różnych „wyjątków”, np. przepisów dotyczących posiadaczy Karty Polaka.

b) konieczność znajomości języka polskiego na wyższym poziomie

Polski ustawodawca wskazał, że osoba pragnąca pozyskać polskie obywatelstwo powinna znać język polski na poziomie B1. Uważam, że jest to podejście zbyt liberalne – już dziś dostrzegamy, że wielu obcokrajowców nie uczy się języka polskiego. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców Europy Wschodniej – z łatwością można zauważyć, iż wielu z nich wychodzi z założenia, że język polski jako język słowiański jest „na tyle podobny” do języka ukraińskiego, białoruskiego czy rosyjskiego, że nie muszą oni uczyć się języka polskiego. Może to prowadzić w praktyce do wielu nieporozumień, świadczyć też może o braku gotowości do asymilacji. Jedynie na marginesie wskazać należy, iż jako kuriozalne należy ocenić postulaty, by to np. Polacy uczyli się języka ukraińskiego celem lepszego zrozumienia imigrantów z Ukrainy.

Jeśli obywatelstwo polskie ma być przywilejem, na który należy zasłużyć – wymóg prawidłowego posługiwania się polszczyzną (np. na poziomie C1) należy uznać za postulat racjonalny.

c) konieczność zdania egzaminu z polskiej historii i kultury

Powszechnie podnoszonym postulatem jest konieczność znajomości u osoby chcącej przynależeć do polskiej wspólnoty politycznej polskiej historii oraz polskiej kultury. Znajomość kodu kulturowego (w czym zawiera się także znajomość wydarzeń z przeszłości) stanowi istotny element asymilacji danej osoby dlatego postulat zdania egzaminu ze znajomości polskiego dziedzictwa i polskich tradycji narodowych uznać należy za jak najbardziej uzasadniony. Otwartym pozostaje pytanie, w jaki sposób miałyby on przebiegać i czy, przykładowo, nie należałoby stworzyć np. dużej bazy pytań (liczącej np. kilkanaście tysięcy), publicznie dostępnych (będących np. załącznikiem do ustawy czy rozporządzenia), co, z jednej strony, byłoby dla zdających pewnym ułatwieniem (mogliby oni nauczyć się tych pytań na pamięć – z drugiej strony, jest to też pewna forma zmuszenia do zapoznania się z materiałem...), z drugiej natomiast umożliwiałoby społeczeństwu kontrolę nad procesem przyznawania obywatelstwa – tzn. społeczeństwo nie byłoby narażone na sytuację, w której pytania są zbyt proste.

Jedynie na marginesie warto postawić pytanie o to czy takie pytania nie powinny być pytaniami wielokrotnego wyboru – co w dodatkowy sposób utrudniałoby ich pozytywne ukończenie.

d) egzamin z prawa i ustroju polskiego oraz bieżących wydarzeń

Warto wskazać, iż asymilacja to nie tylko proces poznawania kultury i historii – to także umiejętność funkcjonowania w danym społeczeństwie. Obywatelstwo wiąże się szczególnie z funkcjonowaniem w życiu politycznym – a to z kolei ma przełożenie na proces prawodawczy.

Chciałbym więc wskazać, że obcokrajowiec ubiegający się o polskie obywatelstwo powinien także wykazać się znajomością podstaw prawa i ustroju – nie musiałby to być test aż tak szczegółowy co w przypadku znajomości kultury i historii,

jednak warto byłoby, ażeby osoba ubiegająca się o obywatelstwo udowodniła, że zna zręby konstytucyjnego ustroju Polski, a także podstawowe informacje na temat np. prawa karnego, prawa cywilnego, prawa samorządu terytorialnego czy prawa gospodarczego. Byłby to dowód na to, iż taka osoba jest zainteresowana przestrzeganiem porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – albo przynajmniej, że się z nim zaznajomiła.

Dodatkowo, warto byłoby zastanowić się nad tym, czy taka osoba nie powinna zdać egzaminu ze znajomości bieżących wydarzeń w życiu społecznym, np. w ostatnich 6 czy 12 miesiącach oraz z kluczowych informacji na temat życia politycznego. Jeżeli taka osoba miałaby mieć możliwość wpływania na losy państwa – powinna udowodnić, iż posiada na ten temat odpowiednią wiedzę oraz jest zainteresowana realiami społecznymi.

d) konieczność podpisania oświadczenia w obszarze polityki pamięci

Niniejszy postulat może wydać się najbardziej kontrowersyjnym, jednak uważam, iż w świetle licznych kontrowersji związanych np. z różnicami w zakresie wrażliwości na polu polityki pamięci byłoby to niezwykle wskazanym – chciałbym zaproponować, ażeby każda osoba starająca się o polskie obywatelstwo była zmuszona do podpisania oświadczenia, w którym oświadczałaby, iż zgadza się z kluczowymi dla polskiej polityki pamięci stwierdzeniami. W szczególności, z racji na ilość Ukraińców przebywających w Polsce, takie oświadczenie powinno zawierać deklarację o tym, iż podpisujący ją uważa, iż rzeź wołyńska była ludobójstwem.

Warto byłoby wskazać w takim oświadczeniu, iż w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia (takiego, które stoi w sprzeczności z poglądami faktycznie wyznawanymi przez daną osobę) oraz manifestowania poglądów odmiennych w przyszłości – możliwe będzie pociągnięcie takiej osoby do odpowiedzialności karnej. W świetle kontrowersyjnych zachowań niektórych osób przebywających w Polsce – ten postulat wydaje mi się postulatem uzasadnionym.

e) podwyższenie wysokości opłat skarbowych

Koszt uzyskania obywatelstwa polskiego jest stosunkowo niewielki – wysokość opłat powinna zostać zdecydowanie podniesiona. Miałoby to szereg zalet – po pierwsze umożliwiłoby odsianie aplikacji hurtowych, składanych przez pośredników. Po drugie – obywatelstwo powinno być „towarem luksusowym” i tym samym osoba aplikująca o nie powinna się o nie odpowiednio postarać. Jeżeli jest to osoba zamożna, żyjąca w Polsce i skutecznie realizująca się zawodowo bądź biznesowo – nie powinno to stanowić dla niej większego problemu, a z punktu widzenia gospodarczego będzie to dowodem na to, iż nie będzie to osoba zainteresowana, przede wszystkim, wsparciem socjalnym. Jeżeli będzie to osoba uboższa – będzie to dowód na jej faktycznie szczere dążenie do uzyskania obywatelstwa, wiążące się, być może, z dużą ilością wyrzeczeń.

f) możliwość pozbawienia obywatelstwa (wraz ze zmianą Konstytucji RP)

Wreszcie, warto wskazać na jeszcze jeden fakt – jakkolwiek bez zmiany Konstytucji RP niniejsza zmiana *de facto* nie jest możliwa, to w tym miejscu pragnę wskazać, iż należałoby w ustawie stworzyć procedurę pozbawiania obywatelstwa.

Po pierwsze, wskazać należy, iż wśród osób, które obywatelstwo otrzymają, mogą znaleźć się osoby, używając określenia kolokwialnego, „niewdzięczne” – w ramach naszej wspólnoty narodowej powinniśmy mieć prawo odebrania obywatelstwa osobom które, przykładowo, w przeciągu dekady udowodniły, iż polonizacja nie była polonizacją szczerą. Szczegółowy katalog zachowań uzasadniających taką drastyczną reakcję powinien zostać sformułowany w ustawie.

Po drugie, zagrożenie wojną sprawia, iż powinniśmy mieć prawo odbierać obywatelstwo osobom, które nie poczuwają się do obowiązków względem Narodu – w szczególności do osób, które wbrew przepisom i obowiązkowi unikają służby wojskowej. Wreszcie, powinniśmy mieć prawo wyłączenia z naszej wspólnoty narodowej zdrajców, osób realizujących w trakcie ew. działań wojennych działania na rzecz państwa-agresora.

6. Podsumowanie

Niniejsze propozycje mają na celu zachęcenie do refleksji nad polską polityką migracyjną oraz nad tym, w jaki sposób polskie obywatelstwo jest przyznawane i czy nie powinno to zostać zmienione. Zdawać należy sobie sprawę z faktu, iż ponad wszelką wątpliwość zostało na wielu przykładach udowodnione, że niekontrolowane przyznawanie obywatelstwa może doprowadzić do poważnych problemów natury politycznej. W szczególności pamiętać należy o tym, iż Polska jest zagrożona działaniami hybrydowymi ze strony Rosji – a te działania obejmować mogą także próby wprowadzenia do polskiej wspólnoty narodowej osób realizujących interesy Kremla i tworzących np. w przyszłości formacje prorosyjskie (pamiętajmy o np. prorosyjskich sympatiach w krajach Globalnego Południa). Jednym z kluczowych założeń Kremla jest, iż kraje europejskie, w wyniku swojego liberalizmu politycznego, nie są zdolne do działań obronnych i przeciwdziałania rosyjskiej wojnie hybrydowej – warto udowodnić, iż jest inaczej.

dr Michał Masior

Samorząd zawodowy jako płaszczyzna aktywności młodych pracowników

Każdy staje przed wyborem zajęcia, które da mu dochód. Niektórzy znajdują zatrudnienie, inni szukają klientów na rynku. Wiele rodzajów pracy zorganizowanych jest w sposób bardziej wyrafinowany niż sprzedaż obwoźna czy jazda na taksówce. Ale nawet taksówkarz potrzebuje w krajach rozwiniętych spełnić szereg wymogów, by wzbudzić w swoich pasażerach zaufanie, że będą bezpieczni, przewiezieni, gdzie trzeba i zapłacą w sposób adekwatny. Tam, gdzie nie ma standardów, nie ma zaufania i czasem nie ma sprzedaży.

W niektórych zawodach usługodawcy zrzeszają się. Czemu to służy? Raz, by ujednolicić standardy obsługi i wzajemnie sobie pomóc, dwa, by się policzyć i nie rzadko ograniczyć dostęp do danego zajęcia zarobkowego. Dotyczy to zarówno lekarzy, jak i rzemieślników.

Ta wyrafinowana organizacja pracy, do jakiej przyczyniają się stowarzyszenia zawodowe polega na przykład na określeniu wymaganych kompetencji, wiedzy czy stażu pracy, które pozwolą na świadczenie usług na standardowym poziomie. Potem pomagają w ich egzekwowaniu poprzez choćby organizację egzaminów w dostępie do danego zawodu.

Dalej, współpraca przedstawicieli danego zawodu może polegać na wypracowaniu norm postępowania np. w sytuacjach wymagających wyborów etycznych. Stowarzyszenia mogą także określić sankcje za nieprzestrzeganie standardów i ścigać np. tych, którzy oszukują swojego klienta, wykonują zawód bez wymaganych kwalifikacji lub wykonują go źle. Na swój sposób może to służyć ich ochronie, jeśli jednocześnie podmioty trzecie tracą możliwość oceny prawidłowości działania danych profesjonalistów. Z drugiej strony, nikt spoza zawodu nie ma możliwości poznać tak dogłębnie złożoności danej sytuacji.

Większość zawodów w gospodarce nie podlega tak dalekiej regulacji. Kiedyś gildie kupieckie i cechy rzemieślników miały monopol na odpowiednio handel i produkcję na danym obszarze. Dziś o takich monopolach mówimy najczęściej w przypadku lekarzy, prawników, inżynierów, rzeczoznawców, przewodników i to nie w każdej jurysdykcji i w taki sam sposób.

Nie każda regulacja zawodu opiera się na stowarzyszeniach i przywilejach, jakimi mogą się cieszyć w nadawaniu praw do wykonywania danego zawodu. Czasem, jak w przypadku polskich adwokatów i radców prawnych, prawa do świadczenia obsługi prawnej, są dzielone z innymi prawnikami (doradcami podatkowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi, rzecznikami patentowymi itp.). Niekiedy nie ma ani praw wyłącznych ani dzielonych, tylko można mówić co najwyżej o tytułach zawodowych lub certyfikatach, np. w finansach ACCA, CFA, a w innych branżach ukończenie specjalistycznych kursu (np. na przewodnika po Warszawie).

W Polsce mamy znakomitą nieodległą historię solidarności między ludźmi pracy. Kiedyś – także w krajach zachodnich – realizowała się ona głównie w postaci związków zawodowych między pracownikami. Dziś – w dobie wzrostu znaczenia usług w gospodarce i elastycznych form zatrudnienia – wyraża się m.in. w postaci stowarzyszeń zawodowych. Z prawnego punktu widzenia stowarzyszenie takie, jeśli tylko znajduje podstawę do swojego funkcjonowania w ustawie (akcie uchwalonym przez parlament), a nie statucie, najczęściej wiąże się ze wzmocnieniem jego sytuacji względem dobrowolnych organizacji działających w oparciu o uchwalany przez ich członków statut. Taka organizacja w ustawie otrzymuje od państwa najczęściej szereg kompetencji regulacyjnych – przywilejów, które czynią z nich samorządy zawodowe, w których członkostwo staje się obowiązkowe. Podobnie jak wspólnoty lokalne mają samorząd terytorialny, przedsiębiorcy mogą mieć swój samorząd gospodarczy (mają go w Polsce rzemieślnicy), tak szereg zawodów zorganizowanych jest na zasadzie samorządowej. Dzięki przeprowadzonej w ten sposób decentralizacji, ich przedstawiciele mają nie tylko prawo, ale i obowiązek zapewnić właściwe standardy, które jednocześnie pozwolą im godnie żyć i prawidłowo pracować. Mają one dać także gwarancje, że interes klientów (pacjentów itp.) i ogólniej interes publiczny będzie właściwie realizowany.

Zgodnie z Konstytucją (art. 17) *w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony*. Zawodami zaufania publicznymi są te, które dotyczą istotnych potrzeb ludzi, ich życia osobistego²⁹. Chronią one dobra szczególnej wartości, jak: życie, zdrowie, majątek, uczciwość obrotu, bezpieczeństwo. To sprawia, że w większym stopniu polegają na zaufaniu klientów (pacjentów, mocodawców itp.) niż inne formy zarobkowania.

W praktyce w Polsce do tej kategorii zaliczamy zawody okołomedyczne (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, lekarz weterynarii, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny), prawnicze (radca prawny, adwokat, notariusz, doradca podatkowy, rzecznik patentowy), ekonomiczne (biegły rewident, rzeczoznawca majątkowy, broker ubezpieczeniowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny) i techniczne (architekt, inżynier budownictwa), a także tłumacza przysięgłego³⁰. Nie wszystkie zorganizowane są w formie samorządu – niektóre podlegają jedynie rejestracji, jak doradcy inwestycyjni czy brokerzy ubezpieczeniowi, a nadzór nad nimi sprawują nie inni doradcy czy brokerzy, lecz bezpośrednio administracja rządowa. Inne, jak biegli rewidentzi, tworzą wspólnotę samorządową (Polską Izbę Biegłych Rewidentów), ale o bardziej ograniczonej autonomii niż inne ww. zawody i szerszym zakresie nadzoru państwa. Swój samorząd mają także fizjoterapeuci i komornicy sądowi.

Czy to dobrze? Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę sposób wykonywania pracy i podział korzyści z wymiany między usługodawcą, klienta i resztą społeczeństwa. Polska zastępną z deregulacji (zmniejszenia zakresu

29 Por. P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2023, art. 17.

30 katalog zawodów mających prawo stworzyć spółkę partnerską (art. 88 kodeksu spółek handlowych).

władczej interwencji w swobodną wymianę rynkową) setek zawodów w latach 2013-2015. Dokonano tego w wyniku krytycznej oceny zasadności zastanych regulacji i w nadziei motywowanej liberalnymi przekonaniem na zwiększenie innowacyjności, liczby miejsc pracy czy dostępności usług. W efekcie niektóre zawody zupełnie straciły swój status prawny, jak urbaniści, pośrednicy nieruchomości, zarządcy nieruchomości, przewodnicy miejscy czy księgowi. Zniesiono także bariery wejścia do zawodu taksówkarza w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, co przyczyniło się do spadku cen i dostępności usług typu Uber. Po kilku latach przewozy pasażerskie na skutek lobbingu taksówkarzy zostały z powrotem uregulowane. Stanowi to jednak odosobniony przypadek.

Można na samorządy patrzeć jak na formy współpracy i koordynacji, dzięki którym uzyskujemy pożądaną społecznie równowagę między dostępnością usług, ich jakością i dochodami usługodawców. Stanowiąc jeden z członków organizmu społecznego przyczyniają się do harmonijnej pracy całości (teoria funkcjonalna). Można z drugiej strony spojrzeć krytycznie, jak na formy kontroli nad pracą ludzką, pozwalającej członkom klubu (samorządu), uprawnionym do świadczenia usług danego rodzaju, przechwycić nadwyżkę ekonomiczną i cieszyć się większym prestiżem społecznym (teoria krytyczna).

Rzecz idzie o profesjonalizm, jakim powinni się przedstawiciele zawodów zaufania publicznego wykazywać. Profesjonalizm nakazuje dbać nie tylko o swój interes, lecz także klienta i interes publiczny i pociąga za sobą określone normy postępowania. Sięgają one nieraz życia prywatnego: np. adwokat ma zachować godność zawodu także po pracy. Usługodawca więc sam we własnym sumieniu powinien powstrzymać się przed drogami na skróty: nieetycznym zachowaniem czy nierzetelną usługą. Dobrze ukształtowana kultura pracy jest pożądana społecznie. W języku angielskim odpowiednikiem wolnych zawodów lub zawodów zaufania publicznego są właśnie *professions*. Ważnym elementem profesjonalizmu jest kontrola środowiskowa wyrażająca się w odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu i efektywności mechanizmów jej egzekwowania.

Jeśli nie ufamy profesjonalistom, ufamy rynkowi, konkurencji i paradoksalnie także regulacji państwowej³¹ (por. tezy K. Polanyiego). Wprowadzamy nową regulację rynku usług, tak aby ograniczyć monopole (np. ograniczając zakres praw wyłącznych rzeczników patentowych i pozwalając, by rejestracją znaków towarowych zajmowali się także adwokaci i radcowie prawni, umożliwiając tworzenie większej liczby uczelni medycznych czy ułatwiając dostęp do rynku obcokrajowcom) i wyeliminować nadużycia (np. organizując jednolite państwowe egzaminy prawnicze, by nie blokować dostępu do zawodu tym, którzy mają odpowiednie umiejętności). Swego czasu rozważano stworzenie kilku rad adwokackich, by kandydat do zawodu mógł zdecydować, do której chce należeć. Zwiększamy nadzór państwowy (np. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nad biegłymi rewidentami), wprowadzamy nowe przepisy i rejestry np. pośredników ubezpieczeniowych i opieramy się staraniom nowych grup zawodowych przed przekazaniem im władztwa publicznego i tworzeniem nowych samorządów, które mogłyby wykorzystać do walki konkurencyjnej między członkami zawodu (np. do tej pory psychoterapeutów).

31 Por. K. Polanyi, Wielka transformacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Z drugiej strony nadzór państwowy bywa niewydolny i funkcjonuje w oparciu o ograniczone środki podatków w przeciwieństwie do samorządów, utrzymujących się ze składek swoich członków. To główny powód, dla którego obecnie trwają prace nad stworzeniem samorządu doradców restrukturyzacyjnych mającego w zamierzeniu odciążyć Ministerstwo Sprawiedliwości w ściganiu nierzetelnych doradców. W Anglii i Walii nowa regulacja zawodów prawniczych z 2007 r. polegała na powierzeniu funkcji reprezentacyjnych i nadzorczych różnym podmiotom, by wyeliminować konflikt interesu w środowisku zawodowym, niezbyt nieraz chętnym do ścigania swoich kolegów po fachu. Skomplikowana piramida podmiotów odpowiadających za różne aspekty regulacji rynku okazała się kosztowna w utrzymaniu.

Na koniec warto odróżnić samorzady wolnych zawodów od samorządów zawodów służby publicznej: kuratorów sądowych, sędziów, prokuratorów itp., które funkcjonują w ramach sektora publicznego i nie sprzedają swoich usług na rynku.

Podsumowując, kilkanaście zawodów zaufania publicznego, jakie funkcjonuje obecnie w Polsce oferuje nie tylko relatywnie atrakcyjną, przewidywalną, choć wymagającą ścieżkę kariery dla młodych ludzi, ale także stanowi fascynujący wyraz realizacji interesów prywatnych i interesu publicznego. Za obowiązującą regulacją organizacji pracy w tych zawodach stoją różne racje i poglądy polityczne, które w tym tekście jedynie dało radę pobieżnie zasygnalizować. Samorzady w Polsce mają mocną konstytucyjną podstawę dla swojego funkcjonowania, co zwiększa ich niezależność, ale utrudnia jakiegokolwiek zewnętrzne próby korekty ich działalności. Pozostaje liczyć, że ilekroć zidentyfikujemy jakiś problem społeczny wymagający rozwiązania (np. deficyt liczby lekarzy czy nieuczciwa praktyka osób spoza samorządów, np. doradców prawnych) konstruktywnie, w duchu dialogu społecznego, znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie, choćby wbrew czyjemuś interesowi.

Rola społeczeństwa obywatelskiego w legislacji

Wprowadzenie

Spółeczeństwo obywatelskie można najogólniej zdefiniować jako ogół obywateli i ich dobrowolnych organizacji (stowarzyszeń, fundacji, ruchów społecznych itp.), które działają w sferze publicznej niezależnie od organów państwa. Jego aktywność jest kluczowym elementem demokracji – w dobrze funkcjonującym państwie obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, a ich oddolne inicjatywy wpływają na kierunki polityki i prawodawstwa[1]. Udział strony społecznej w procesie legislacyjnym stanowi wręcz jeden z podstawowych warunków demokratycznego państwa prawnego[1]. Poprzez rozmaite mechanizmy – od konsultacji publicznych, przez obywatelskie inicjatywy ustawodawcze i petycje, po działalność lobbingową – społeczeństwo obywatelskie może współuczestniczyć w stanowieniu prawa oraz kontrolować władzę ustawodawczą. Niniejsza analiza przedstawia najważniejsze formy udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie legislacyjnym w Polsce, z naciskiem na poziom ogólnokrajowy (centralny), z uwzględnieniem również poziomu lokalnego. Omówione zostaną m.in. konsultacje społeczne przy tworzeniu projektów rządowych, udział obywateli w pracach parlamentu (w tym inicjatywy ustawodawcze, petycje, wysłuchania publiczne), zasady lobbingu, a także – opcjonalnie – wpływ społeczeństwa obywatelskiego na legislację Unii Europejskiej. Na zakończenie przyjrzymy się roli tzw. negatywnego ustawodawcy, czyli Trybunału Konstytucyjnego, oraz praktyce składania do niego opinii *amicus curiae* przez organizacje społeczne. Analiza opiera się na najnowszej literaturze przedmiotu, raportach i orzecznictwie (głównie z ostatnich lat, 2019–2025), zaopatrując przedstawione informacje w bogaty aparat przypisów.

Udział społeczeństwa obywatelskiego w procesie ustawodawczym na szczeblu centralnym

W systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej obywatele oraz ich organizacje dysponują różnymi możliwościami wpływu na ustawodawstwo na poziomie ogólnokrajowym. Polski proces legislacyjny – rozumiany jako procedura tworzenia ustaw – formalnie jest zdominowany przez instytucje przedstawicielskie (parlament, rząd) oraz inne podmioty konstytucyjne wyposażone w inicjatywę ustawodawczą. Konstytucja RP przewiduje jednak także bezpośrednie formy partycypacji obywateli w legislacji (np. obywatelską inicjatywę ustawodawczą – art. 118 ust. 2 Konstytucji). Ponadto, na etapach przygotowania projektów aktów prawnych oraz ich rozpatrywania przez parlament, praktykowane są mechanizmy konsultacji z „czynnikiem społecznym”, czyli z organizacjami pozarządowymi, ruchami obywatelskimi, grupami interesu czy ekspertami. Wreszcie, odrębną kategorią jest działalność lobbingowa – wykonywana zarówno przez profesjonalnych lobbystów działających na rzecz określonych grup interesów, jak i przez różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego zabiegające o wpływ na decyzje ustawodawcze. Poniżej omówione zostaną kolejno najważniejsze formy udziału społeczeństwa obywatelskiego w centralnym procesie stanowienia ustaw.

Konsultacje publiczne w ramach rządowego procesu legislacyjnego

Znacząca część projektów ustaw powstaje na etapie rządowym – są to tzw. projekty rządowe, przygotowywane przez odpowiednie ministerstwa i uchwalane następnie przez Radę Ministrów, zanim trafią do Sejmu. W ramach procedury rządowej istnieje obowiązek przeprowadzania konsultacji publicznych projektów ustaw z podmiotami społecznymi oraz uzgodnień międzyresortowych (zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Ministrów). Konsultacje publiczne polegają na przekazaniu projektu aktu prawnego do zaopiniowania zainteresowanym stronom – mogą to być organizacje pozarządowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców (partnerzy społeczni skupieni m.in. w Radzie Dialogu Społecznego), samorządy zawodowe, instytucje naukowe, a także po prostu obywatele poprzez publikację projektu na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Celem konsultacji jest pozyskanie uwag i propozycji zmian oraz zapewnienie przejrzystości procesu legislacyjnego.

W praktyce jednak jakość i skuteczność konsultacji społecznych bywa różna. W ostatnich latach odnotowano wiele przypadków omijania lub skracania konsultacji w procedowaniu ważnych ustaw. Rząd częstokroć wybiera ścieżkę poselską dla swoich projektów – to znaczy inicjatywę ustawodawczą formalnie zgłaszają posłowie koalicji rządzącej zamiast rządu – co pozwala ominąć wymóg konsultacji publicznych właściwy dla projektów rządowych[2][3]. Jednocześnie nawet wiele projektów procedowanych oficjalnie jako rządowe nie przechodzi pełnych konsultacji – są wnoszone w trybie przyspieszonym albo z pominięciem konsultacji pod pretekstem szczególnej pilności sprawy. Nawet poza tym trybem zdarzało się niekonsultowanie projektów[7][8].

Nawet tam, gdzie konsultacje formalnie przeprowadzono, pojawiają się problemy z ich realnym wpływem na kształt prawa. Często uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe w konsultacjach są pomijane w dalszych pracach.

Podsumowując, konsultacje publiczne w polskim procesie legislacyjnym są formalnie umocowanym mechanizmem włączania społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie prawa, jednak ich rzeczywista rola bywa ograniczana. Obecna praktyka rządzenia (szczególnie w ostatnich latach) charakteryzuje się tendencją do unikania szerokiego dialogu z organizacjami społecznymi przy projektowaniu ustaw – czy to poprzez wybieranie drogi poselskiej, czy stosowanie trybów przyspieszonych[2][3]. Nawet tam, gdzie konsultacje się odbywają, głos społeczeństwa obywatelskiego często nie ma decydującego znaczenia dla ostatecznego kształtu przepisów[11][12]. Eksperti i organizacje pozarządowe od lat postulują wzmocnienie roli konsultacji i większą otwartość rządzących na uwagi obywateli – chociażby poprzez wydłużanie terminów konsultacyjnych, jawne publikowanie wszystkich uwag i odnoszenie się do nich, czy też zobowiązanie parlamentu do analizowania wyników konsultacji. W ramach Krajowego Planu Odbudowy rząd zobowiązał się m.in. do objęcia projektów poselskich wymogiem konsultacji i oceny skutków regulacji (kamień milowy F2.1) celem poprawy jakości procesu legislacyjnego[18]. Jednak jak dotąd (stan na 2025 r.) reform tych nie wdrożono – mimo upływu deklarowanego terminu nawet nie podjęto działań w tym kierunku[18]. Oznacza to, że udział społeczeństwa obywatelskiego w stanowieniu prawa na etapie rządowym wciąż w znacznej

mierze zależy od dobrej woli rządzących i nie jest dostatecznie zagwarantowany instytucjonalnie.

Udział obywateli w pracach parlamentu: komisje, wysłuchania i ekspertyzy

Gdy projekt ustawy trafia do parlamentu (Sejmu i następnie Senatu), otwierają się kolejne możliwości zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w proces legislacyjny. Prace parlamentarne – zwłaszcza na forum komisji i podkomisji sejmowych – często wiążą się z konsultacjami eksperckimi oraz wysłuchaniem głosu różnych środowisk. Regulamin Sejmu RP przewiduje instytucję wysłuchania publicznego (art. 70a Regulaminu Sejmu), które może zostać zorganizowane przez komisję sejmową rozpatrującą projekt ustawy, jeżeli projekt ten jest szczególnie doniosły lub budzi duże zainteresowanie społeczne. W trakcie wysłuchania publicznego każdy zainteresowany obywatel lub przedstawiciel organizacji może zabrać głos i przedstawić swoje stanowisko do projektu ustawy. Wysłuchanie powinno być zapowiedziane publicznie z wyprzedzeniem, by umożliwić udział możliwie szerokiego grona zainteresowanych. Niestety, w praktyce parlamentu wysłuchania publiczne odbywają się rzadko – wymagają one zgody większości sejmowej, której nie zawsze jest na rękę otwieranie projektów na taką otwartą debatę. Bywa, że opozycja domaga się zorganizowania wysłuchania publicznego przy kontrowersyjnych projektach, zwłaszcza gdy nie zostały one należycie skonsultowane na etapie rządowym, jednak wnioski takie są odrzucane przez większość[19]. Mimo to kilka głośnych wysłuchań publicznych miało miejsce – np. w 2017 r. zorganizowano wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (co nastąpiło pod presją masowych protestów społecznych), w 2018 r. wysłuchanie projektu ustawy znoszącej limit 30-krotności składek ZUS, czy w 2021 r. wysłuchanie publiczne dotyczące obywatelskiego projektu liberalizującego prawo aborcyjne. Te wydarzenia pokazały potencjał instytucji wysłuchania publicznego – w ich trakcie eksperci, organizacje pozarządowe i zwykli obywatele przedstawiali pośtom swoje argumenty, często ujawniając słabe strony projektów i apelując o zmiany. Jednak brak systematycznego wykorzystywania tego mechanizmu sprawia, że nadal nie jest on standardem w polskiej legislacji.

Poza formalnymi wysłuchaniami publicznymi, komisje sejmowe nierzadko zapraszają na swoje posiedzenia ekspertów lub przedstawicieli zainteresowanych środowisk w charakterze doradców. Przykładowo, przy procedowaniu ustaw dotyczących organizacji pozarządowych czy praw obywatelskich, na posiedzeniach komisji pojawiają się reprezentanci tych organizacji (nieraz na ich własną prośbę) i przedstawiają opinie. Bywa, że komisje zlecają także ekspertyzy prawnicze lub społeczno-ekonomiczne do projektów ustaw – tu często autorami są osoby ze świata nauki lub eksperci działający w think-tankach i organizacjach obywatelskich. Oczywiście, ostateczna decyzja co do brzmienia ustawy należy do posłów (w Sejmie) i senatorów (w Senacie), niemniej informacyjny wpływ społeczeństwa obywatelskiego na proces legislacyjny przejawia się właśnie poprzez dostarczanie wiedzy eksperckiej i prezentowanie stanowisk społecznych. Przykładowo, Rzecznik Praw Obywatelskich (choć jest organem państwowym, to często występuje w imieniu obywateli) regularnie przedstawia opinie do projektów ustaw na forum komisji, wskazując na ich skutki dla praw człowieka. Podobnie organizacje takie jak

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Związek Miast Polskich, związki zawodowe czy organizacje pracodawców (Lewiatan, Pracodawcy RP itp.) przekazują komisjom stanowiska na piśmie, a nieraz są dopuszczane do głosu na posiedzeniach. W praktyce jednak dopuszczenie strony społecznej do udziału w posiedzeniach komisji zależy od dobrej woli przewodniczącego komisji oraz zgody większości. Reguły parlamentarne nie gwarantują automatycznego prawa zabrania głosu wszystkim chętnym przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego – jest to kwestia uznaniowa. Można zauważyć, że w ostatnich latach sejmowa większość raczej ograniczała udział krytycznych organizacji pozarządowych w pracach komisji, co szło w parze z ogólną tendencją pomijania konsultacji, o której była mowa wcześniej.

Innym kanałem wpływu obywateli na prace parlamentarne są opinie i petycje kierowane do posłów i senatorów. Posłowie często otrzymują od organizacji społecznych listy i memoranda proponujące poprawki do procedowanych ustaw lub wyrażające poparcie bądź sprzeciw wobec danego rozwiązania. Tego rodzaju lobbying obywatelski (nieformalny) jest elementem demokratycznej debaty – np. organizacje ekologiczne masowo apelują do parlamentarzystów o proklimatyczne poprawki w ustawach, organizacje pacjentów opiniują projekty dotyczące służby zdrowia, a NGO-sy prawnocząlowie monitorują prace parlamentu i przesyłają posłom swoje ekspertyzy. Choć nie ma gwarancji, że posłowie wezmą te stanowiska pod uwagę, zdarza się, że presja społeczna oddolna wpływa na zgłaszanie przez nich poprawek. Przykładowo, w 2015 r. pod wpływem kampanii organizacji obywatelskich Sejm przyjął poprawki wzmacniające transparentność finansowania partii (tzw. ustawa „manifest obywatelskiego społeczeństwa” – choć samo rozwiązanie nie przetrwało kolejnych nowelizacji), a w 2022 r. parlament pod naciskiem środowisk senioralnych i samorządowych złagodził przepisy tzw. Polskiego Ładu dotyczące opodatkowania emerytur. Tego typu przykłady pokazują, że głos społeczeństwa obywatelskiego *może* zostać usłyszany w parlamencie, o ile jest dostatecznie donośny lub podzielany przez wpływowe grupy.

Należy jednak odnotować, że zdaniem obserwatorów polskiego życia publicznego pozycja społeczeństwa obywatelskiego w procesie legislacyjnym jest obecnie słaba. Według raportu Fundacji Batorego *Polski Bezład Legislacyjny* „głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego nie jest znaczący” przy stanowieniu prawa, a system prawny zamiast wzmacniać niezależność i siłę trzeciego sektora, coraz bardziej uzależnia go od decyzji władzy[20][21]. Autorzy wskazują, że struktury państwa częściej traktują organizacje obywatelskie instrumentalnie – jako „legitymizatorów” swoich działań lub element rozgrywki politycznej – niż jako równorzędnych partnerów w dialogu[20][21]. Efektem jest stosunkowo niewielki realny wpływ NGO na treść uchwalanego prawa. Jeżeli już organizacjom udaje się przeforsować swoje postulaty, to raczej w drodze nieformalnych nacisków lub dzięki sprzyjającej koniunkturze politycznej, niż poprzez systematyczny, instytucjonalny dialog.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Najbardziej bezpośrednim sposobem, w jaki obywatele mogą uczestniczyć w procesie legislacyjnym na szczeblu centralnym, jest korzystanie z obywatelskiej

inicjatywy ustawodawczej. Instytucja ta została wprowadzona przez Konstytucję RP z 1997 roku (art. 118 ust. 2) i uszczegółowiona w ustawie z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Prawo to polega na tym, że grupa co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmu może złożyć do łaski marszałkowskiej własny projekt ustawy[22]. Projekt taki nie może dotyczyć spraw zastrzeżonych wyłącznie dla innych podmiotów (np. ustawy budżetowej czy zmiany Konstytucji są wyłączone z inicjatywy obywatelskiej)[22]. Procedura wymaga utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (co najmniej 15 osób), który po zebraniu 1000 wstępnych podpisów rejestruje się u Marszałka Sejmu[23][24]. Po formalnym zarejestrowaniu komitet zyskuje osobowość prawną i może oficjalnie prowadzić kampanię na rzecz swojego projektu – ma 3 miesiące na zebranie reszty wymaganych podpisów (łącznie minimum 100 tys.)[23][25]. Gdy podpisy zostaną zebrane i Marszałek Sejmu potwierdzi ich poprawność, projekt zostaje skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Jedną z istotnych cech odróżniających projekty obywatelskie od innych jest zasada ciągłości pomiędzy kadencjami – nie podlegają one zasadzie dyskontynuacji. Oznacza to, że jeśli obywatelski projekt ustawy nie zostanie rozpatrzony do końca kadencji parlamentu, automatycznie przechodzi do porządku obrad następnej kadencji[26][27]. Ma to chronić wysiłek obywateli przed unicestwieniem z powodu upływu kadencji. W praktyce jednak, mimo tego ułatwienia, skuteczność inicjatyw obywatelskich w Polsce jest niewielka.

Niski odsetek sukcesów inicjatyw obywatelskich rodzi pytania o sens tego narzędzia. Krytycy wskazują, że mechanizm 100 tys. podpisów służy w praktyce głównie wyrażaniu stanowisk społecznych i wywieraniu presji opinii publicznej, ale rzadko realnie przekłada się na stanowienie prawa. Decyzje o uchwaleniu obywatelskiego projektu zapadają bowiem w logice politycznej – jeśli rządzący zechcą (np. projekt wpisuje się w ich program), to mogą poprzeć projekt obywatelski, ale jeśli inicjatywa jest sprzeczna z linią władzy, to zostanie odrzucona niezależnie od poparcia społecznego. Przykładowo obywatelska inicjatywa „Stop aborcji” zaostreżająca przepisy antyaborcyjne (2016) została co prawda skierowana do komisji, lecz tam utknęła i ostatecznie nigdy nie została poddana pod głosowanie. Podobnie wygląda los wielu innych inicjatyw – np. projekty proekologiczne, prozwierzęce czy dot. praw mniejszości były konsekwentnie odrzucane przez większość parlamentarną ostatnich lat.

Mankamentem obecnych przepisów o inicjatywie obywatelskiej jest również brak gwarancji choćby minimalnego rozpatrzenia projektu. Teoretycznie Marszałek Sejmu powinien nadać bieg projektowi i skierować go do pierwszego czytania. Jednak Regulamin Sejmu pozwala, by już w pierwszym czytaniu (na posiedzeniu plenarnym) zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu – jeśli zostanie on przegłosowany, projekt upada od razu. Przez lata pojawiały się postulaty, by zagwarantować obywatelskim projektom przynajmniej rozpatrzenie merytoryczne w komisji (tzn. zakazać odrzucania w pierwszym czytaniu). Taki postulat zgłaszał m.in. prezydent Andrzej Duda podczas kampanii w 2015 r., sugerując że jeśli podpisałby się pod projektem 1% uprawnionych (czyli ok. 300 tys. obywateli), to Sejm powinien obowiązkowo przeprowadzić dwa czytania[31][32]. W grudniu 2015 r. postowie PiS faktycznie

złożyli projekt zmiany Regulaminu Sejmu przewidujący zakaz odrzucania inicjatyw obywatelskich w pierwszym czytaniu (druk sejmowy nr 64 i 83), lecz prace nad nim utknęły i nigdy go nie uchwalono[33]. Finalnie więc do dziś obywatelski projekt może zostać od razu odrzucony głosami większości bez skierowania do komisji – i nierzadko tak się dzieje. Tak było np. z projektem komitetu „Stop Aborcji” w 2018 r. (odrzuconym w pierwszym czytaniu)[34].

Podsumowując, obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Polsce pełni ważną rolę symbolu i instrumentu edukacji obywatelskiej, zachęcając społeczeństwo do formułowania własnych propozycji legislacyjnych. Jednak jej realny wpływ na stanowienie prawa jest bardzo ograniczony. Inicjatywy obywatelskie rzadko stają się obowiązującym prawem – dotychczas tylko kilka spośród dziesiątek zainicjowanych przez obywateli projektów uchwalono[28][29]. Mechanizm ten bywa za to wykorzystywany taktycznie przez siły polityczne. Zdarzały się przypadki, gdy politycy „firmaowali” inicjatywę obywatelską, aby nadać swoim pomysłom wrażenie oddolnego poparcia. Raport Fundacji Batorego opisuje przykład z IX kadencji, gdy członkowie rządu (politycy Solidarnej Polski) faktycznie przygotowali projekt ustawy i zorganizowali jego podpisy jako rzekomo obywatelską inicjatywę – przedstawicielem wnioskodawców był wiceminister Marcin Warchoń, a całą logistyką zajmowały się struktury partyjne i podległe instytucje (np. Lasy Państwowe przy zbieraniu podpisów)[35][36]. Choć formalnie nie jest to złamanie prawa, takie pozorowanie inicjatywy oddolnej podważa zaufanie do instytucji inicjatywy obywatelskiej – staje się ona narzędziem partyjnej promocji, a nie autentycznego wyrazu woli obywateli[37][38]. Przypadki te wskazują, że potrzebne mogłyby być zmiany wzmacniające niezależność inicjatyw obywatelskich (np. zakaz angażowania środków publicznych w akcję zbierania podpisów, obowiązek ujawniania rzeczywistych autorów projektów itp.). Niemniej, nawet najlepsze regulacje nie zagwarantują sukcesu inicjatywy, jeśli nie będzie ona zgodna z wolą rządzącej większości. Dlatego rolę obywatelskich projektów ustaw można postrzegać przede wszystkim jako głos w debacie publicznej – ich złożenie często wywołuje społeczną dyskusję i może pośrednio wpływać na polityków (np. skłaniając ich do przyjęcia pewnych rozwiązań w innej formie lub przestrzegając przed zignorowaniem ważnego problemu społecznego).

Petycje jako instrument wpływu na legislację

Innym narzędziem oddolnego wpływu obywateli na prawo są petycje. Prawo petycji ma w Polsce rangę konstytucyjną (art. 63 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo kierowania petycji do organów władzy publicznej) i zostało uszczegółowione w ustawie z 11 lipca 2014 r. o petycjach. Petycja to wystąpienie do organu władzy z żądaniem lub postulatem w określonej sprawie – w kontekście procesu legislacyjnego najczęściej chodzi o postulaty zmiany prawa (uchwalenia nowej ustawy lub nowelizacji obowiązującej) bądź podjęcia innej decyzji publicznej. Petycję może złożyć zarówno osoba indywidualna, jak i organizacja czy grupa obywateli (w tym petycje wielokrotne składane przez wiele podmiotów w tej samej sprawie). Organy władzy mają obowiązek petycję rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi w terminie (zasadniczo do 3 miesięcy). Co istotne, petycja nie jest prawnie wiążąca – organ nie

musi spełnić żądania w niej zawartego, ale musi je merytorycznie przeanalizować i ustosunkować się.

W kontekście legislacji, petycje mogą być kierowane np. do Sejmu, Senatu, poszczególnych komisji parlamentarnych, a także do Rady Ministrów, ministrów czy Prezydenta RP (choć prezydent formalnie nie ma inicjatywy ustawodawczej poza ustawami o zmianie konstytucji, może przekazać petycję właściwym organom lub rozważyć przedłożenie projektu własnego). Najbardziej usystematyzowany mechanizm istnieje w Senacie RP, gdzie powołano specjalną Komisję Petycji zajmującą się rozpatrywaniem petycji wpływających do izby wyższej. Senat – w odróżnieniu od Sejmu – ma prawo inicjatywy ustawodawczej, więc może przekuć zasadny postulat petycji w projekt ustawy i wnieść go do Sejmu. W ostatnich latach liczba petycji kierowanych do Senatu dynamicznie rośnie. Przykładowo, w 2024 roku Marszałek Senatu skierował do komisji 175 petycji, podczas gdy w 2023 r. było ich 108 (czyli wzrost o 67 petycji)[39]. Komisja Petycji Senatu analizuje każdą petycję – może poprosić właściwe resorty lub instytucje o opinię w sprawie poruszanej w petycji, a następnie decyduje, czy podejmuje działania legislacyjne. W 2024 r. komisja zainicjowała 3 projekty ustaw realizujące postulaty zawarte w petycjach, z czego 1 projekt został uchwalony i stał się obowiązującym prawem[39]. Tym uchwalonym aktem była ustawa z 24 lipca 2024 r. zmieniająca przepisy o świadczeniu pieniężnym dla sędzów oraz świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – została ona opracowana właśnie w reakcji na petycję obywatelską w tej sprawie[39]. To pozytywny przykład, jak petycja wniesiona przez grupę obywateli (w tym wypadku środowisko sędzów) doprowadziła do zmiany ustawodawczej poprzez inicjatywę Senatu.

W Sejmie także funkcjonuje Komisja do Spraw Petycji, jednak jej rola jest nieco inna – Sejm sam z siebie nie podejmuje inicjatyw ustawodawczych na podstawie petycji (bo tę funkcję spełnia Senat). Komisja sejmowa raczej przekazuje petycje właściwym innym komisjom lub organom, ewentualnie może wystąpić z dezyderatem czy opinią. W praktyce wiele petycji kierowanych do Sejmu dotyczy np. spraw lokalnych lub postulatów zmian w prawie, które nie zawsze zyskują poparcie polityczne. Niemniej sam fakt istnienia stałej komisji jest sygnałem, że izba niższa przyjmuje petycje i je proceduje – obywatele mają pewien adres instytucjonalny dla swoich postulowanych zmian prawa.

Na poziomie lokalnym (o czym szerzej w kolejnej części) również istnieje obowiązek rozpatrywania petycji przez organy samorządu terytorialnego. Tutaj petycje mogą dotyczyć np. uchwalenia lub zmiany lokalnej uchwały. Niektóre samorządy traktują petycje mieszkańców jako ważne źródło sygnałów – np. rada miejska może zlecić przygotowanie projektu uchwały zgodnej z petycją, jeżeli uzna jej postulaty za zasadne.

Reasumując, petycje stanowią stosunkowo łatwo dostępny środek artykulacji potrzeb i postulatów obywateli wobec władzy ustawodawczej. W odróżnieniu od inicjatywy ustawodawczej, petycja nie wymaga zebrania określonej liczby podpisów ani spełnienia tak rygorystycznych wymogów formalnych. Może ją złożyć jednostkowo każdy obywatel. Oczywiście, siła petycji zależy od argumentacji

i poparcia społecznego – petycje poparte przez wiele osób (tzw. petycje wielokrotne) mają większe oddziaływanie moralne. Niektóre głośne petycje internetowe (np. zbiórki podpisów na platformach takich jak change.org) towarzyszą formalnym petycjom składanym do parlamentu, co wywiera dodatkową presję poprzez opinię publiczną. Jednak prawnie organ władzy sam ocenia zasadność petycji. Mimo to przykład danych z Senatu pokazuje, że realne efekty są możliwe – kilka ustaw ostatnich lat ma swoje źródło w petycjach obywateli[39]. W ten sposób petycje stanowią uzupełniający kanał wpływu społeczeństwa obywatelskiego na prawodawstwo, zwłaszcza w zakresie drobniejszych nowelizacji czy kwestii, które nie przebijają się do wielkiej polityki, ale są istotne dla określonych grup społecznych. Warto nadmienić, że w 2024 r. minęło 10 lat od uchwalenia ustawy o petycjach – z tej okazji zarówno Senat, jak i Sejm podsumowywały funkcjonowanie tej instytucji. Generalna konkluzja brzmiała, że Polacy coraz chętniej korzystają z prawa petycji, ale jednocześnie potrzebna jest większa otwartość organów na wprowadzanie postulatów petycyjnych w życie (pojawili się propozycje skrócenia czasu rozpatrywania petycji czy szerszego informowania obywateli o możliwościach składania petycji). Niemniej już obecnie petycje stanowią jeden z fundamentalnych sposobów, w jaki społeczeństwo obywatelskie komunikuje się z ustawodawcą i próbuje oddolnie inicjować zmiany w prawie.

Działalność lobbingowa i jej regulacje

Lobbing jest zjawiskiem z pogranicza społeczeństwa obywatelskiego i świata profesjonalnej polityki. W szerokim ujęciu oznacza wszelkie działania podejmowane przez jednostki, grupy lub organizacje obywatelskie w celu wywarcia wpływu na decyzje władz publicznych[40]. W tym sensie każda forma udziału obywateli w procesie decyzyjnym – w tym konsultacje społeczne czy dialog obywatelski – może być uznana za przejaw lobbingu[40]. Lobbing jest naturalną cechą demokracji pluralistycznej: różne grupy społeczne artykułują swoje interesy i starają się przekonać rządzących do korzystnych dla siebie rozwiązań. Jednak potocznie termin ten bywa rozumiany wężiej – jako wpływanie na władze przez wyspecjalizowane podmioty (tzw. lobbystów zawodowych), często działające na zlecenie biznesu lub innych grup interesu. Lobbing w tym wąskim znaczeniu budzi niekiedy negatywne skojarzenia, kojarzony jest z zakulisowym wpływem, naciskami, a nawet korupcją. W Polsce długo nie było formalnych ram prawnych dla działalności lobbingowej, co rodziło obawy o patologiczne relacje między politykami a wpływowymi grupami interesów.

Dopiero w 2005 r. uchwalono ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (7 lipca 2005 r.). Celem tej ustawy miało być wprowadzenie jawności i kontroli nad lobbingiem. Ustawa definiuje działalność lobbingową jako legalne działania zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa[41]. Wprowadziła m.in. rejestr zawodowych lobbystów (osób fizycznych lub firm zajmujących się lobbingiem zarobkowo) prowadzony przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej[42]. Lobbyista wpisany do rejestru uzyskuje określone uprawnienia, np. może uczestniczyć – po zgłoszeniu – w publicznych posiedzeniach komisji sejmowych poświęconych danemu projektowi ustawy i przedstawiać swoje stanowisko. Ustawa nakłada też

na organy administracji obowiązek prowadzenia tzw. wystuchań publicznych (nie mylić z wystuchaniem parlamentarnym) w przypadku dużego zainteresowania daną kwestią. Ponadto ministrowie mają obowiązek ujawniać w BIP informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez lobbystów zawodowych (tzw. *informacje o działaniach lobbingsowych*). Intencją ustawodawcy było przede wszystkim „ucywilizowanie” profesjonalnego lobbingu, który postrzegano jako potencjalnie najbardziej korupcjogenny[43][44].

Badania Fundacji Batorego wskazują, że polska regulacja lobbingu w praktyce *nie zapewnia ani przejrzystości, ani równych szans dostępu różnych grup do decydentów, ani kontroli etycznej tego procesu*[45][49]. Ustawa jest łatwa do obejścia – np. politycy spotykają się z przedstawicielami biznesu prywatnie, poza oficjalnym kalendarzem, zaś formalne kanały lobbingu są martwe. Jednocześnie uczciwi lobbyści (chcący działać transparentnie) nie zyskują dzięki niej realnych przewag, a urzędnicy nie otrzymali jasnych narzędzi do weryfikacji i kontroli działań lobbingsowych[45][50].

Jak ujął to raport Batorego – w Polsce sytuacja w trzech kluczowych aspektach (jawność, uczciwość i równość dostępu) jest wysoce niezadowolająca i wymaga pilnej interwencji ustawodawcy[49]. Postulaty zmian pojawiają się regularnie. Mówi się np. o stworzeniu rejestru spotkań polityków z lobbystami (coś na kształt unijnego rejestru przejrzystości), wprowadzeniu okresu karencji („drzwi obrotowych”) dla polityków przechodzących do biznesu lobbingsowego, a także o szerszej definicji lobbingu obejmującej np. działalność firm PR wpływających na media i opinie publiczną. Z drugiej strony, organizacje społeczne zauważają, że demonizowanie lobbingu bywa niebezpieczne, bo pod tą etykietą mieszczą się także działania pozytywne i pożądane – np. rzecznictwo interesów wykluczonych grup społecznych przez NGOs. Ważne jest więc, by system pozwalał „dobremu lobbyingowi” (obywatelskiemu) na równy dostęp do decydentów, a ograniczał tylko patologie (handel wpływami, korupcję).

Podsumowując, działalność lobbingsowa to obszar, w którym społeczeństwo obywatelskie również odgrywa rolę w procesie legislacyjnym – czasem bezpośrednio (poprzez oficjalnie zarejestrowanych lobbystów reprezentujących np. organizacje pacjentów czy przedsiębiorców społecznych), a częściej pośrednio (przez wpływanie na opinię publiczną i decydentów różnymi kanałami). Obowiązujące prawo stara się ten proces formalizować, ale jak dotąd nie osiągnęło to w pełni zamierzonego celu. Wydaje się, że potrzebna jest nowa odsłona regulacji lobbingu, która uwzględni doświadczenia ostatnich lat i stworzy ramy dla przejrzystego dialogu władz z wszystkimi zainteresowanymi grupami – tak, aby proces stanowienia prawa był bardziej otwarty, a zarazem odporny na korupcję. Taki postulat wpisuje się zresztą w europejskie standardy praworządności i dobrego rządzenia, zgodnie z którymi pluralizm społeczeństwa obywatelskiego musi iść w parze z przejrzystością życia publicznego[1][49].

Udział społeczeństwa obywatelskiego w stanowieniu prawa na szczeblu lokalnym

Demokracja lokalna w Polsce również przewiduje formy partycypacji obywatelskiej w prawotwórstwie. Na poziomie samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) podstawowymi aktami prawnymi są uchwały organów stanowiących samorządu (rad gmin i powiatów oraz sejmików województw). Tradycyjnie uchwały te były inicjowane wyłącznie przez organy wykonawcze samorządu (np. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) lub grupy radnych. Jednak od lat 90. pojawiały się postulaty wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – czyli mechanizmu analogicznego do centralnej inicjatywy ustawodawczej, pozwalającego mieszkańcom wносить projekty uchwał do swoich rad. W wielu gminach rozwiązanie takie wprowadzono na podstawie statutów (uchwał wewnętrznych) już wcześniej. Ostatecznie jednak dopiero w 2018 r. ustawodawca ogólnokrajowy zagwarantował obywatelom prawo inicjatywy uchwałodawczej we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Stało się to na mocy nowelizacji z 11 stycznia 2018 r. (tzw. ustawy o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania i funkcjonowania organów publicznych)[51][52]. Ustawa ta zmieniła ustawy samorządowe, obligując gminy, powiaty i województwa do ustanowienia w swoich statutach procedury obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz określenia progu wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających projekt.

Obecnie mieszkańcy – w liczbie zależnej od wielkości jednostki (np. w małej gminie wiejskiej może to być kilkudziesięciu lub kilkuset obywateli, w dużym mieście zwykle kilka tysięcy) – mogą zgłosić własny projekt uchwały pod obrady rady gminy/powiatu czy sejmiku województwa[53][54]. Tak jak w przypadku inicjatywy ustawodawczej, muszą powołać komitet inicjatywy i zebrać określoną liczbę podpisów mieszkańców (zwykle wymóg to kilka procent uprawnionych, przy czym ustawa 2018 ustaliła minimalne i maksymalne progi w zależności od kategorii jednostki). Organ stanowiący ma obowiązek rozpatrzyć taki projekt – czyli poddać go pod głosowanie (choć może wcześniej skierować do komisji celem analizy). Nie ma jednak gwarancji uchwalenia – radni mogą projekt odrzucić. W praktyce bywało, że lokalne inicjatywy uchwałodawcze natrafiały na opór władz samorządowych, zwłaszcza jeśli dotyczyły spraw trudnych budżetowo lub kontrowersyjnych politycznie. Niemniej sama możliwość wniesienia projektu przez mieszkańców jest ważnym elementem edukacji obywatelskiej i nacisku na lokalne władze[55][56]. W literaturze wskazuje się, że obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – mimo pewnych mankamentów (np. czasem zbyt wygórowanych progów podpisów w dużych miastach) – stanowi cenny instrument integracji lokalnej społeczności i wywierania wpływu na radnych, którzy nie zawsze realizują obietnice wyborcze[57][58]. Jest to też forma bezpośredniej demokracji lokalnej, obok takich mechanizmów jak lokalne referendum (np. w sprawie odwołania władz lub rozstrzygnięcia konkretnej kwestii, jak budowa inwestycji).

Warto zauważyć, że po rozszerzeniu w 2018 r. obywatelskiej inicjatywy na wszystkie gminy, pojawiły się głosy obaw, czy nie doprowadzi to do „paraliżu” rad zalewem projektów od mieszkańców. Do 2018 r. w wielu gminach istniała już lokalna inicjatywa i praktyka pokazywała, że wykorzystywano ją raczej rzadko – głównie w dużych miastach przez zorganizowane ruchy miejskie, a w mniejszych ośrodkach sporadycznie[59][60]. Badania wskazują, że wymogi formalne (opracowanie

projektu aktu prawnego, uzasadnienia, zebranie podpisów) sprawiają, iż instrument ten sięga raczej wyżej zmotywowanych grup obywateli, a nie jest masowo nadużywany[61][62]. W dodatku w części gmin nowa ustawa z 2018 r. *podwyższyła* dotychczasowe progi podpisów – np. tam, gdzie wcześniej statut lokalny przewidywał 50 podpisów, teraz może być wymagane 200 – co tym bardziej ogranicza ryzyko nadmiernej liczby inicjatyw[53][54]. Obecne doświadczenia potwierdzają, że obywatelskie projekty uchwał pojawiają się, ale nie każdego dnia – są raczej odpowiedzią na konkretne problemy lokalne. Przykładowo, mieszkańcy wykorzystują ten tryb w sprawach takich jak zmiany planu zagospodarowania (np. by ochronić zieleń przed zabudową), uchwały „społeczne” (jak wprowadzenie programu wsparcia jakiejś grupy), czy choćby symboliczne rezolucje (np. ogłoszenie gminy strefą wolną od czegoś – tu warto wspomnieć, że zarówno inicjatorzy postępowi, jak i konserwatywni korzystali z inicjatyw: były obywatelskie projekty uchwał proekologicznych, ale też w 2019–2020 niektóre samorządy przyjmowały uchwały przeciw „ideologii LGBT” z inicjatyw grup religijnych). Te przykłady pokazują, że mechanizm może służyć różnym opcjom – istotne, że to obywatele oddolnie wnoszą tematy pod obrady.

Oprócz inicjatywy uchwałodawczej, ważną formą włączania mieszkańców w stanowienie prawa lokalnego są konsultacje społeczne na szczeblu lokalnym. Ustawy samorządowe zobowiązują gminy, powiaty i województwa do przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w pewnych sprawach (np. obowiązkowo przy zmianie granic gminy, statutu, budżetu obywatelskiego, a także przy tworzeniu *strategii rozwoju* i innych polityk lokalnych). Ponadto samorządy mogą prowadzić konsultacje w dowolnych kwestiach, w których uznają to za potrzebne. Wiele miast wprowadziło np. konsultacje projektów ważnych uchwał (transportowych, środowiskowych, planistycznych) – publikują projekty na swoich stronach i zbierają opinie mieszkańców poprzez formularze, spotkania konsultacyjne, panele obywatelskie itp. Choć wyniki konsultacji lokalnych zwykle nie są prawnie wiążące, to dobry obyczaj nakazuje władzom brać je pod uwagę. Rosnąca aktywność mieszkańców w ramach budżetów obywatelskich czy paneli deliberacyjnych (jak *panel obywatelski* w Warszawie czy Gdańsku) wskazuje, że społeczność chce mieć wpływ na polityki lokalne. Konsultacje są ważnym forum artykulacji głosu społecznego, a ich wpływ na kształt lokalnych uchwał jest tym większy, im bardziej przejrzysty i rzetelny jest cały proces. Przykładowo, po konsultacjach społecznych nad planem transportu w Krakowie w 2022 r. naniesiono istotne zmiany do uchwały o strefie czystego transportu, uwzględniając część postulatów mieszkańców.

Wreszcie, wspomnieć należy o specyficznej formie wpływu mieszkańców na decyzje lokalne, jaką jest referendum lokalne. Referendum może dotyczyć m.in. odwołania organów samorządowych przed upływem kadencji albo rozstrzygnięcia istotnej sprawy wspólnoty (np. inwestycji, kierunku polityki). Co prawda referendum nie tworzy „prawa” w postaci uchwały (jeśli jest merytoryczne, to wiąże organ do określonego działania), jednak stanowi bezpośredni wyraz woli mieszkańców i w tym sensie jest najwyższą formą demokracji bezpośredniej na poziomie lokalnym. Obywatele mogą zainicjować referendum zbierając odpowiednią liczbę podpisów (np. 10% uprawnionych w gminie) – jest to więc również mechanizm mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół postulatu zmiany. W ostatnich

latach w Polsce organizowano referenda lokalne zarówno w sprawach odwołania wójta/burmistrza (co też jest formą kontroli „legislacyjnej”, bo nowy władarz może zmienić politykę i uchwały), jak i w sprawach kierunkowych (np. referendum gminne przeciw połączeniu miasta z inną jednostką, przeciw budowie kopalni itp.). Choć wiele referendów jest niewiążących z powodu zbyt niskiej frekwencji (poniżej 30%), to samo ich przeprowadzenie często wywołuje szerszą debatę i może skłonić władze do ustępstw zgodnych z żadaną zmianą, by uniknąć politycznych kosztów.

Podsumowując, na poziomie lokalnym społeczeństwo obywatelskie w Polsce ma coraz więcej formalnych narzędzi współuczestnictwa w stanowieniu prawa miejscowego: od inicjatywy uchwałodawczej, przez konsultacje i budżety obywatelskie, po referenda. Ich skuteczność bywa zróżnicowana w zależności od lokalnych uwarunkowań i woli władz samorządowych do dialogu. Niemniej tendencja ostatnich lat jest korzystna – wzrasta kultura partycypacji, obywatele organizują się w ramach ruchów miejskich, stowarzyszeń lokalnych, rad osiedli czy inicjatyw sąsiedzkich i dzięki temu głos społeczeństwa obywatelskiego jest coraz bardziej słyszalny na szczeblu samorządowym[57][58]. To zaś przekłada się na bardziej inkluzyjne prawo miejscowe i większą kontrolę mieszkańców nad sprawami ich społeczności.

Spółeczeństwo obywatelskie a proces legislacyjny Unii Europejskiej

Choć zasadniczym tematem niniejszej analizy jest sytuacja wewnętrzna w Polsce, warto pokrótce wspomnieć o udziale społeczeństwa obywatelskiego w legislacji na poziomie Unii Europejskiej. Unia, będąca specyficznym tworem ponadnarodowym, również wypracowała mechanizmy włączania obywateli i ich organizacji w kształtowanie prawa unijnego. Jak stwierdza Komisja Europejska, demokracja umożliwia obywatelom kształtowanie prawa i polityk publicznych na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym[1]. Na poziomie UE istnieje kilka kanałów wpływu społeczeństwa obywatelskiego:

Projekty Komisji trafiają do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) – ciała doradczego złożonego z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (pracodawców, związków zawodowych i innych grup, w tym NGO) – który wydaje opinie do każdego projektu prawnego UE. Chociaż opinie EKES nie są wiążące, stanowią oficjalny głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i często są cytowane w dyskusjach w Radzie UE i Parlamencie Europejskim.

Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO): W 2012 r. UE wprowadziła instrument wzorowany nieco na inicjatywach krajowych – Europejską Inicjatywę Obywatelską. Pozwala on grupie co najmniej 1 miliona obywateli UE (z przynajmniej 7 różnych państw członkowskich) zwrócić się do Komisji z wnioskiem o przedstawienie propozycji aktu prawnego w określonej sprawie. EIO ma dość wyśrubowane wymagania (m.in. minimalne liczby podpisów z poszczególnych państw), ale kilka inicjatyw osiągnęło sukces organizacyjny – np. inicjatywa „Right2Water” w 2013 r. (w sprawie prawa do wody) zebrała ok. 1,6 mln podpisów, co zmusiło Komisję do zajęcia stanowiska i przyczyniło się do podjęcia działań legislacyjnych w obszarze dostępu do wody pitnej. Podobnie inicjatywa „Ban Glyphosate” (2017) wywarła

wpływ na zaostrzenie dyskusji o pestycydach. Niemniej warto zauważyć, że EIO nie daje obywatelom gwarancji legislacji – Komisja może, ale nie musi, podjąć działań po otrzymaniu inicjatywy (musi jedynie formalnie ją rozpatrzyć i odpowiedzieć). Do dziś tylko nieliczne inicjatywy obywatelskie doprowadziły do konkretnych propozycji prawnych UE, a i te nie zawsze zostały uchwalone przez Radę i PE. Mimo to mechanizm ten stanowi istotny czynnik budowania paneuropejskiej debaty publicznej i mobilizowania społeczeństwa obywatelskiego ponad granicami państw.

Podsumowanie kwestii UE: Społeczeństwo obywatelskie ma więc pewien wpływ na legislację unijną, choć jest on pośredni i rozproszony. Unia stara się promować tzw. zasadę partnerstwa i dialogu obywatelskiego – na co dzień przejawia się to tym, że praktycznie przy każdej propozycji prawnej UE publikowane są konsultacje, organizowane spotkania z „stakeholderami” (interesariuszami), a organizacje pozarządowe na poziomie europejskim (np. zrzeszenia branżowe, federacje NGO-sów) odgrywają rolę lobbystów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Warto zauważyć, że istnieją fundusze UE wspierające rozwój niezależnego społeczeństwa obywatelskiego, uznając je za fundament demokracji[63][1]. W europejskim planie działania na rzecz demokracji (2020) podkreślono konieczność wzmacniania roli społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych, jako antidotum na spadek zaufania do instytucji i rosnące zagrożenia dezinformacją[64][65]. W tym duchu rozwija się np. idea Konferencji w sprawie Przyszłości Europy (zakończonej w 2022 r.), gdzie paneuropejskie panele obywatelskie wypracowały rekomendacje – część z nich Komisja obiecała przekuć w inicjatywy legislacyjne. Choć to dopiero początek zmian, kierunek wydaje się jasny: aktywni obywatele i organizacje pozarządowe są niezbędni do tego, by prawo – tak krajowe, jak i unijne – odpowiadało na realne potrzeby społeczne i miało demokratyczną legitymację.

Trybunał Konstytucyjny jako „negatywny ustawodawca” – kontrola prawa a opinie *amicus curiae*

W polskim porządku prawnym istotną (choć pośrednią) rolę w kształtowaniu systemu prawnego pełni Trybunał Konstytucyjny. Określa się go często mianem *negatywnego ustawodawcy* – w odróżnieniu od Sejmu, który jest ustawodawcą pozytywnym tworzącym prawo, Trybunał może prawo usuwać, tj. stwierdzając niekonstytucyjność uchyla obowiązywanie przepisu[66]. To określenie (sięgające teorii Hansa Kelsena) podkreśla, że TK ma kompetencję „legislacji negatywnej”: swoimi wyrokami eliminuje z systemu normy sprzeczne z Konstytucją, co w praktyce zmienia obowiązujący stan prawny. Orzeczenia TK nieraz wymuszają na ustawodawcy uchwalenie nowych przepisów w miejsce przepisów uznanych za niekonstytucyjne. W ten sposób, choć Trybunał nie tworzy sam przepisów, wywiera istotny wpływ na treść prawa.

Pytanie, jaką rolę może w działalności Trybunału odgrywać społeczeństwo obywatelskie? Otóż, postępowanie przed TK co do zasady toczy się między uprawnionymi wnioskodawcami (np. grupą posłów, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, organami centralnymi) a organem, który wydał kwestionowany akt (np. Sejm jako autor ustawy). Stroną formalną nie są tu obywatele ani organizacje pozarządowe. Istnieje jednak instytucja znana w prawie jako opinia przyjaciela

sądu (*amicus curiae*). Polega ona na tym, że podmiot niebędący stroną oficjalną postępowania przedstawia sądowi (tu: Trybunałowi) swoją opinię prawną dotyczącą sprawy, licząc że pomoże to w rozstrzygnięciu. W wielu krajach (np. USA) opinie *amicus curiae* od organizacji społecznych są powszechne w ważnych procesach sądowych. W Polsce procedura przed TK nie przewiduje wprost udziału *amicus curiae* – ale ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dopuszcza przyjęcie tzw. „opinii prawnej” od podmiotu zewnętrznego, jeśli Trybunał wyrazi na to zgodę[67][68]. Praktyka taka rozwinęła się od lat 2000.: różne organizacje społeczne zaczęły zwracać się do TK o możliwość przedstawienia swojej analizy w ważnych sprawach.

Przykładem może być Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), które w 2012 r. zgłosiło chęć złożenia opinii *amicus curiae* w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczących emerytur strażaków (sygn. K 4/12)[67][48]. PTPA, powołując się na ówczesnie obowiązujący Regulamin TK (§ 29 ust. 2) i ustawę o TK (art. 19 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy), wystąpiło o zgodę na przedstawienie swojej ekspertyzy jako „przyjaciela sądu”. Trybunał wyraził zgodę i PTPA złożyło opinię prawną wspierającą argumentację, że kwestionowany przepis może naruszać konstytucyjną zasadę równości[47][68]. Takie opinie nie mają formalnie statusu dowodu, ale mogą dostarczyć Trybunałowi szerszej perspektywy, danych empirycznych czy argumentów ochrony praw człowieka.

W latach 2015–2023 praktyka składania opinii *amicus curiae* nabrała dodatkowego znaczenia – organizacje międzynarodowe zaczęły kierować do polskiego TK listy i opinie, starając się wpłynąć na orzeczenia w kluczowych sprawach (jak np. sprawa dot. pierwszeństwa prawa UE czy sprawa zaostrenia prawa aborcyjnego). Przykładowo, w 2020 r. przed rozstrzygnięciem TK w sprawie aborcji eugenicznej, swoją opinię *amicus* złożyło Centrum Praw Reprodukcyjnych z Nowego Jorku (przedstawiając standardy międzynarodowe ochrony tzw. praw reprodukcyjnych) [30][17]. Z kolei w sprawie zgodności tzw. konwencji stambulskiej (o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet) z Konstytucją wpłynęła opinia *amicus curiae* prof. Eugene’a Kontorowicza (eksperta popieranego przez środowiska konserwatywne), argumentująca przeciw konwencji[16]. Można więc powiedzieć, że polski Trybunał Konstytucyjny stał się polem oddziaływania różnych segmentów społeczeństwa obywatelskiego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, poprzez instrument opinii *amicus curiae*.

Sama możliwość ich składania stanowi ważny symbol: *wymiar sprawiedliwości konstytucyjnej nie jest odizolowany od społeczeństwa*. Ideałem byłaby sytuacja, w której Trybunał – rozstrzygając o kolizji ustawy z Konstytucją – bierze pod uwagę także skutki społeczne i głosy grup, których dane prawo dotyczy. Opinia *amicus curiae* jest właśnie nośnikiem takiego głosu.

Dodajmy, że Trybunał Konstytucyjny wypełnia rolę korekty legislacyjnej: usuwając przepis niezgodny z Konstytucją, wymusza na prawodawcy (parlamencie) zmianę prawa. Po wyroku stwierdzającym niekonstytucyjność Sejm musi zareagować – albo uchylając wadliwy przepis, albo uchwalając nowy w jego miejsce, zgodny

już z Konstytucją. W ten sposób kontrola konstytucyjna – choć formalnie domena prawników i organów państwa – też może być postrzegana w kategoriach udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie ustawodawczym. Szczególnie gdy sygnał o niekonstytucyjności prawa pochodzi od obywateli. Warto pamiętać, że nie tylko uprawnione organy wnoszą sprawy do TK – istnieje skarga konstytucyjna, którą może złożyć każdy obywatel, którego prawa zostały naruszone przez ustawę sprzeczną (jego zdaniem) z Konstytucją. Skargi konstytucyjne indywidualnych osób nieraz doprowadziły do ważnych wyroków zmieniających prawo (np. uznanie za niekonstytucyjny zakaz zgromadzeń spontanicznych w 2004 r., czy niektóre ograniczenia w ubezpieczeniach społecznych). Tutaj więc mamy najbardziej bezpośredni udział obywatela w „negatywnym stanowieniu prawa” – skarżąc przepis do Trybunału, obywatel przyczynia się do jego ewentualnego uchylecia, czyli de facto do zmiany stanu prawnego.

Oczywiście, aby ten mechanizm sprawnie działał, potrzebna jest niezależna i sprawna władza sądownicza. Niestety, obecny kryzys wokół Trybunału (m.in. niewykonywanie niektórych wyroków itp.) powoduje, że rola TK jako forum obywatelskiej kontroli prawa została osłabiona. Niemniej koncepcyjnie TK nadal jest pomyślany jako instytucja chroniąca obywateli przed złym prawem – w tym sensie działa w interesie społeczeństwa obywatelskiego, korygując ustawodawcę. Opinie *amicus curiae* i skargi konstytucyjne pozostają narzędziami, poprzez które aktywne jednostki i organizacje mogą próbować wpływać na wykładnię i treść prawa na najwyższym szczeblu. Jest to dopełnienie mechanizmów legislacji: jeśli zawiodły konsultacje, inicjatywy i petycje, ostatnią instancją bywa Trybunał, gdzie *vox populi* może wybrzmieć w prawniczym sporze o zgodność ustawy z Konstytucją.

Zakończenie

Analizując powyższe obszary, widać wyraźnie, że społeczeństwo obywatelskie odgrywa wieloraką rolę w procesie stanowienia prawa w Polsce. Od etapu inicjowania projektów (obywatelskie inicjatywy ustawodawcze, petycje, udział w konsultacjach rządowych), poprzez etap legislacyjny w parlamencie (wpływ przez wysłuchania publiczne, ekspertyzy, lobbing jawny i niejawni), aż po etap kontroli i korekty prawa (udział obywateli w postępowaniach przed TK, skargi konstytucyjne) – na każdym z tych odcinków obywatele i ich organizacje *mogą* zaznaczyć swoją obecność. Jednak skala i skuteczność tej obecności są zróżnicowane.

Z jednej strony, Polska ma wszelkie formalne ramy demokratycznego uczestnictwa: prawo do konsultacji, prawo petycji, prawo inicjatywy obywatelskiej, jawne posiedzenia komisji, ustawę o lobbingu. Społeczeństwo obywatelskie jest liczne i zróżnicowane – działa wiele organizacji branżowych, watchdogowych, eksperckich, które monitorują legislację i próbują na nią wpływać. W praktyce jednak istnieje deficyt dialogu między władzą a społeczeństwem przy tworzeniu prawa. Obserwacje z ostatnich lat wskazują, że rola społeczeństwa obywatelskiego bywa marginalizowana: konsultacje są omijane lub pozorne, inicjatywy obywatelskie zamrażane, głos NGO traktowany wybiórczo[20][21]. W efekcie wiele ustaw powstaje w wąskim gronie rządzących, bez dostatecznej debaty publicznej – co skutkuje częstymi nowelizacjami i błędami legislacyjnymi. Eksperti alarmują, że taki model

osłabia nie tylko jakość prawa, ale i samą demokrację, bo obywatele tracą poczucie sprawczości[49].

Z drugiej strony, tam gdzie społeczeństwo obywatelskie jest dobrze zorganizowane, potrafi wywalczyć konkretne zmiany. Przykłady ustaw uchwalonych z petycji czy pod wpływem nacisku opinii publicznej pokazują, że *oddolna inicjatywa może odnieść sukces*. Także na poziomie lokalnym widać, że włączanie mieszkańców w podejmowanie decyzji skutkuje rozwiązaniami lepiej dopasowanymi do potrzeb i większą akceptacją społeczności dla polityk lokalnych[55][56]. Trendy światowe (np. w UE) kładą nacisk na jeszcze szerszy udział obywateli w rządzeniu – mówi się wręcz o demokracji partycypacyjnej czy deliberacyjnej jako uzupełnieniu klasycznej demokracji przedstawicielskiej. Polska nie jest odizolowana od tych trendów: presja Unii (choćby przez warunki KPO) wymusza pewne reformy zwiększające przejrzystość i partycypację (jak obowiązek konsultowania projektów poselskich) [18]. Implementacja tych zmian będzie testem na to, czy państwo polskie chce realnie wzmocnić rolę społeczeństwa obywatelskiego, czy pozostanie przy fasadowych mechanizmach.

Reasumując, społeczeństwo obywatelskie pełni w procesie legislacji rolę zarówno inspiratora, doradcy, jak i kontrolera. Poprzez inicjatywy i petycje inspiruje tematykę ustaw, poprzez udział w konsultacjach i komisjach doradza i ostrzega przed skutkami proponowanych przepisów, a poprzez lobbing oraz działania *watchdogowe* kontroluje poczynania decydentów, piętnując naruszenia zasad praworządności. W roli tej napotyka jednak na barierę – jest nią opór klasy politycznej przed dzieleniem się realnym wpływem. Jak trafnie ujął to jeden z raportów: „*nasi politycy nie chcą się dzielić władzą z obywatelami*”, co sprawia, że partycypacja ma częstokroć charakter jedynie konsultacyjno-symboliczny[13]. Przewycięzenie tego wymaga zarówno zmian prawnych (uszczelnienia procedur konsultacji, usprawnienia ustawy o lobbingu, wzmocnienia instrumentów obywatelskich), jak i zmiany kultury politycznej – uznania, że obywatel to partner, a nie petent w procesie stanowienia prawa. Tylko wtedy pełny potencjał społeczeństwa obywatelskiego zostanie wykorzystany ku poprawie legislacji.

Na zakończenie warto przypomnieć, iż zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym (art. 2), w którym władza zwierzchnia należy do Narodu (art. 4). Te zasady nie pozostają bez związku z procesem stanowienia prawa – oznaczają one, że prawo ma być tworzone przy udziale społeczeństwa i służyć dobru wspólnemu, a obywatele mają prawo współkształtować normy, którym podlegają. Silne społeczeństwo obywatelskie jest zatem fundamentem dobrej legislacji: działa jak system wczesnego ostrzegania przed złym prawem, dostarcza eksperckiej wiedzy i artykułuje potrzeby różnych grup, a także pilnuje, by procedury przebiegały transparentnie i uczciwie[49]. Choć obecna sytuacja w Polsce pozostawia pod tym względem sporo do życzenia, rosnąca świadomość obywateli i ich mobilizacja w ważnych sprawach dają nadzieję, że rola społeczeństwa obywatelskiego w legislacji będzie w przyszłości tylko wzrastać – z korzyścią dla jakości prawa i żywotności demokracji w naszym kraju.

Bibliografia:

- Konstytucja RP z 1997 r. (m.in. art. 2, art. 4, art. 63, art. 118).
- Ustawa z 24.06.1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. 1999 Nr 62 poz. 688 ze zm.).
- Ustawa z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).
- Ustawa z 7.07.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005 Nr 169 poz. 1414 ze zm.).
- Ustawa z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. 2015 poz. 1240).
- Regulamin Sejmu RP (uchwała Sejmu z 30 lipca 1992, tekst jedn. M.P. 2019 poz. 1028).
- Regulamin Senatu RP (uchwała Senatu z 23 listopada 1990, tekst jedn. M.P. 2018 poz. 846).
- Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 2393) – art. 9 ust. 1[67].
- A. Fulko, K. Kania-Królak, M. Plachimowicz, K. Własnowolski, Proces legislacyjny. Udział organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, Rządowe Centrum Legislacji 2023.
- Fundacja Batorego – Obywatelskie Forum Legislacji, Polski Bezład Legislacyjny. XV Raport OFL, Warszawa 2023. (Analiza procesu legislacyjnego 2019–2023) [20][9].
- Fundacja Batorego, Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? (raport z monitoringu ustawy lobbingowej), Warszawa 2015. [45][49].
- Demagog.org.pl, Zmiana zasad obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej – analiza, 2020. (Dane dot. losów inicjatyw obywatelskich VIII i IX kadencji) [28][27].
- A. Ostrowska, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako narzędzie edukacji obywatelskiej w gminie, „Edukacja” 2022, nr 1(160). [55][53].
- J. Kuciński (red.), Partycypacja społeczna w procesie stanowienia prawa, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2018.
- M. Zubik (red.), Obywatelskie instrumenty w procesie legislacyjnym, Warszawa 2019.
- K. Grajewski, Inicjatywa ustawodawcza obywateli – doświadczenia 20 lat funkcjonowania, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 4(159).
- M. Kruk, Trybunał Konstytucyjny – negatywny ustawodawca?, [w:] Przegląd Sejmowy 2002, nr 5.
- B. Grabowska, T. Szawiel, Partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003.
- Comunicazione della Commissione “European Democracy Action Plan”, COM(2020)790 final, Bruxelles 2020 (Plan działania UE na rzecz demokracji)[1].
- Strony internetowe: Sejm (komisja petycji), Senat (informacje o petycjach)[39], Rządowe Centrum Legislacji (proces legislacyjny, konsultacje), portal MamPrawoWiedziec.pl (informacje o wystuchaniach publicznych).

[20][75] Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w Polsce nadal ma ograniczony wpływ na kształt stanowionego prawa. Raport Fundacji Batorego wskazuje, że głos organizacji pozarządowych bywa lekceważony, a system prawny zamiast wzmacniać niezależność obywatelskich inicjatyw, częściej uzależnia je od decyzji władzy[20][21].

[9] W latach 2020–2022 znaczna część projektów rządowych była procedowana bez rzetelnych konsultacji społecznych. W trzecim roku obecnej kadencji Sejmu aż 51% projektów ustaw rządu nie zostało w ogóle skonsultowanych lub konsultowano je krócej niż wymagane 14 dni, a w kolejnym roku takich projektów było 28%[9]. Rząd coraz częściej korzystał z trybów przyspieszonych, omijając tym samym udział strony społecznej w procedowaniu ustaw[8][10].

[28] Statystyki pokazują niską skuteczność obywatelskich projektów ustaw. W VIII kadencji Sejmu (2015–2019) na 25 rozpatrzonych inicjatyw obywatelskich tylko 2 zostały uchwalone i wdrożone w życie, podczas gdy 19 projektów odrzucono po pierwszym czytaniu lub „zamrożono” w komisjach[28]. W IX kadencji (2019–2023) żadna z obywatelskich inicjatyw nie uzyskała poparcia parlamentu – wszystkie złożone projekty utknęły w komisjach sejmowych[27].

[39] Instytucja petycji obywatelskich znalazła realne zastosowanie w Senacie. W 2024 r. Marszałek Senatu przekazał Komisji Petycji 175 petycji (o 67 więcej niż rok wcześniej), na podstawie których komisja przygotowała 3 projekty ustaw. Jedna z nich została uchwalona – ustawa z 24 lipca 2024 r. realizująca postulat środowiska softysów (dodatek dla byłych softysów) przeszła całą ścieżkę legislacyjną i weszła w życie[39].

[45] Ustawa o działalności lobbingowej z 2005 r. nie zapewniła oczekiwanej przejrzystości procesu

legislacyjnego. Jak stwierdzono w raporcie, regulacja ta okazała się „pozorna” – nie pozwala skutecznie kontrolować nietransparentnego, potencjalnie korupcjogennego lobbingu i nie ułatwia działalności uczciwym lobbystom, ani nie pomaga decydentom w pozyskiwaniu jawnych opinii interesariuszy[45][46]. We wszystkich kluczowych aspektach (jawność, etyka wpływu i równość dostępu do decydentów) sytuacja jest daleka od zadowalającej i wymaga pilnych działań naprawczych[49].

[55][56] Wprowadzenie w 2018 r. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na poziomie samorządu terytorialnego oceniane jest pozytywnie. Mimo pewnych mankamentów prawnych, mechanizm ten stanowi istotny instrument partycypacji – sprzyja edukacji obywatelskiej mieszkańców, integruje lokalną społeczność wokół spraw publicznych i pozwala wywierać wpływ na radnych, przypominając im o oczekiwaniach wyborców[55][56].

[1] Jak podkreśla Komisja Europejska w Europejskim Planie Działania na rzecz Demokracji, demokratyczne państwo opiera się na aktywnym udziale obywateli w procesach decyzyjnych. Demokracja umożliwia obywatelom współkształtowanie prawa i polityk na wszystkich szczeblach – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym[1] – czemu towarzyszyć muszą mechanizmy zabezpieczające pluralizm debaty publicznej oraz swobodę działalności społeczeństwa obywatelskiego.

[67][68] Trybunał Konstytucyjny dopuszcza przedstawianie mu opinii *amicus curiae* przez organizacje społeczne, choć wymaga to zgody Trybunału. Przykładowo w 2012 r. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, powołując się na § 29 ust. 2 Regulaminu TK i stosowny przepis ustawy, uzyskało zgodę na złożenie opinii *amicus curiae* w postępowaniu przed Trybunałem (sygn. K 4/12)[67][48]. Ta praktyka pozwala organizacjom pozarządowym przekazać Trybunałowi swoje ekspertyzy i stanowiska w ważnych sprawach, pełniąc tym samym rolę „głosu społeczeństwa” w kontroli konstytucyjności prawa.

[1] [64] [65] IMMC.COM%282020%29790%20final.POL.xhtml.1_PL_ACT_part1_v2.docx

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0790>

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [35] [36] [37] [38] [75] batory.org.pl

https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Polski.BezLad.Legislacyjny_XV.Raport.OFL_.pdf

[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] Zmiana zasad obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

<https://demagog.org.pl/obietnice/zmiana-zasad-obywatelskiej-inicjatywy-ustawodawczej/>

[39] Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Prace w komisjach – 17 czerwca 2025 r.

<https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,16936,prace-w-komisjach-17-czerwca-2025-r-.html>

[40] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] batory.org.pl

https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Lobbing_Raport.pdf

[41] Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

<https://www.sejm.gov.pl/prawo/lobbing/kon12.htm>

[42] Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

<https://lexlege.pl/ustawa-z-dnia-7-lipca-2005-r-o-dzialalnosci-lobbingowej-w-procesie-stanowienia-prawa/>

[51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ibe.edu.pl

https://www.ibe.edu.pl/images/EDUKACJA/NUMERY/2022-01/PDF/8_Ostrowska.pdf

[63] [PDF] Europejski plan wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

https://ofop.eu/wp-content/uploads/2024/06/OFIP24_Europejski-plan-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego.pdf

[66] [PDF] Trybunał Konstytucyjny a polityka - Platforma Czasopism KUL

<https://czasopisma.kul.pl/index.php/ppe/article/download/15846/14020/90869>

[67] [68] [48] [47] [30] Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - PTPA złoży opinię prawną *amicus curiae* w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

<http://www.ptpa.org.pl/aktualnosci/archiwum/rok-2012/ptpa-zlozy-opinie-prawna-amicus-curiae-w-postepowaniu-przed-trybunalem-konstytucyjnym/>

[17] Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce - Wikipedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_wok%C3%B3%C5%82_Trybuna%C5%82u_Konstytucyjnego_w_Polsce

[16] Opinia *amicus curiae* dla polskiego Trybunału Konstytucyjnego prof ...

<https://thelegalculture.com/legal/article/view/117>

[13] Nr 33 (2020) – Instytut Spraw Obywatelskich

<https://instytutsprawobywatelskich.pl/numer/33/>

Najem instytucjonalny w Polsce

Geneza najmu instytucjonalnego w Polsce

Najem instytucjonalny wprowadzono do polskiego prawa w ramach nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego³² zwaną dalej w artykule „Ustawą o ochronie praw lokatorów”, która weszła w życie 11 września 2017 roku. Za jego wprowadzeniem przemawiał fakt, że tradycyjny rynek najmu w Polsce był postrzegany przez wielu inwestorów jako ryzykowny dla wynajmujących. Najem instytucjonalny upraszcza procedury odzyskiwania lokalu dzięki aktowi notarialnemu, w którym najemca zobowiązuje się do dobrowolnego opuszczenia mieszkania. Wprowadzenie najmu instytucjonalnego miało w ten sposób zachęcić inwestorów, również zagranicznych, do inwestowania w polski rynek nieruchomości, a co za tym idzie profesjonalizację rynku najmu w Polsce. Założeniem ustawodawcy było zwiększenie ilości mieszkań na wynajem i ustabilizowanie się cen wynajmowanych mieszkań. Jak wynika z przygotowanego przez Narodowy Bank Polski *Raportu o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2017 r* odnotowano najwyższy dotychczasowy popyt na najem mieszkań spowodowany zwiększeniem się udziału na rynku pracy osób zagranicznych (około 20% najemców). Około 28% najemców to menadżerowie i wysoko wykwalifikowani specjaliści. Blisko 1/3 najmujących stanowili studenci krajowi i zagraniczni. Wprowadzeniu najmu instytucjonalnego przyświecało również złagodzenie problemu braku mieszkań na polskim rynku.³³ W 2017 r. zaobserwowano również silny wzrost popytu na zakup nieruchomości, co wiązało się z ograniczeniem dostępności mieszkań.

Aktualny rynek najmu instytucjonalnego

Od czasu wprowadzenia najmu instytucjonalny zyskał w Polsce znaczną popularność i dynamicznie się rozwija. Wskazują na to m.in. raport wydany przez firmę Colliers.³⁴ Uwzględnia on dane z końca III kw. 2024 r. i wskazuje, że Polska stała się liderem rynku najmu instytucjonalnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwojowi rynku w szczególności przewodzi Warszawa, gdzie na koniec 2024 r. znajdowało się około 8 000 mieszkań w ramach najmu instytucjonalnego. Dane z raportu wskazują również na znaczny rozwój we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście i Łodzi. Warto pokreślić również jak wygląda wzrost mieszkań, które wynajmowane są w ramach najmu instytucjonalnego. Na przestrzeni ostatniego roku liczba mieszkań w tym segmencie wzrosła o 112%, osiągając w Polsce 20 900 jednostek, a 8 400 w tym momencie znajduje się w budowie. Rosnące ceny nieruchomości i utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych sprawiają, że najem instytucjonalny staje się atrakcyjną alternatywą dla osób poszukujących stabilnych i nowoczesnych rozwiązań mieszkaniowych. Rynek ten jest również w Polsce bardzo

32 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 733 ze zm.

33 Jacek Łaszka, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2017 r. Departament Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego

34 Dorota Wysokińska-Kuzdra, Michał Witkowski CEE Living Sector. Emerging Trends and Opportunities in the CEE Living Market 2024, Colliers

nowoczesny, na co wskazują słowa Doroty Wysokińskiej-Kuzdry, dyrektorki w firmie Colliers - *Polska wyróżnia się w regionie nie tylko samą liczbą projektów PRS - na uwagę zasługuje również liczba inwestycji w tym segmencie certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju w systemie BREEAM. Inwestorzy coraz chętniej wdrażają również rozwiązania ekologiczne, które wprost przekładają się na obniżenie kosztów operacyjnych, a jednocześnie wpisują się w korporacyjne założenia związane z dekarbonizacją posiadanych nieruchomości.*³⁵

Aspekt prawny najmu instytucjonalnego

Najem instytucjonalny to umowa zawarta między właścicielem, a lokatorem o najem lokalu, który należy rozumieć jako lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.³⁶ Cechę szczególną, odróżniającą najem instytucjonalny od innych rodzajów najmu stanowi kwalifikacja podmiotowa wynajmującego, ponieważ jest nim zawsze osoba fizyczna, prawna albo ułomna osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.³⁷ Właśnie ten przepis ustawy stanowi, że najem instytucjonalny kierowany jest do inwestorów i podmiotów zajmujących się wynajmem lokali w sposób zawodowy. Najem instytucjonalny zawsze zawierany jest na czas oznaczony, co wiąże się z wyłączeniem art. 661 Kodeksu cywilnego, który określa, że najem może po wskazanym okresie (w przypadku zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż dziesięć lat, a w przypadku zawarcia jej między przedsiębiorcami na okres przekraczający trzydzieści lat) zostać automatycznie zawarty na czas nieoznaczony. Zmiana ta jest istotna z punktu wynajmującego, ponieważ ustanawianie umów najmu na czas nieoznaczony, znacznie ułatwia usunięcie z mieszkań niechcianego najemcy. Ważną różnicą w stosunku do najmu lokalu zawartego w Kodeksie cywilnym jest również wymóg oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, że poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu po zakończeniu trwania umowy oraz przyjęcia do wiadomości, że prawo do najmu socjalnego lokalu ani pomieszczenia tymczasowego nie będzie mu przysługiwało. Należy zauważyć, że forma aktu notarialnego jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Do wniosku (...) załącza się: żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wystania go przesyłką poleconą oraz dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela. Wnioskodawca w niniejszej sprawie nie załączył do wniosku dokumentu potwierdzającego przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczyło żądanie właściciela. Wniosek należało tym niemniej oddalić, bowiem z załączonego do wniosku żądania opróżnienia lokalu nie wynikało,

³⁵ Dorota Wysokińska-Kuzdra, Michał Witkowski, Polska zdecydowanym liderem rynku PRS w regionie Europy Środkowo Wschodniej, www.colliers.com, [dostęp: 20.12.2024 r.]

³⁶ Art. 2 ust. 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

³⁷ Brzozowski Adam i in., Zobowiązania. Część szczegółowa, 5. Wydanie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – Podręcznik, Warszawa 2021

iż zostało sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.³⁸

W celu zabezpieczenia przed poniesieniem przez wynajmującego ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu lub brakiem zapłaty na czas czynszu przez najemcę, można uzależnić zawarcie umowy najmu od zapłaty kaucji zabezpieczającej, która nie może przekraczać sześciokrotności czynszu za dany lokal. Przepis ten jest poszerzeniem zdolności egzekwowania potencjalnych zobowiązań od najemców. Warty podkreślenia jest również fakt, że najemca musi uzupełniać kwotę kaucji, jeśli wynajmujący będzie zmuszony z niej skorzystać. Kaucja podlega zwrotowi w przeciągu miesiąca od zakończenia umowy najmu. Umowa najmu instytucjonalnego musi zostać zawarta pisemnie pod rygorem nieważności. Jest to różnica w stosunku do najmu zawartego w Kodeksie cywilnym, w którym ustawodawca nie unieważnia stosunku najmu w przypadku braku sporządzenia pisemnej umowy, a w razie niezachowania formy pisemnej poczytuje umowę za zawartą na czas nieoznaczony, jeśli była zawarta na czas dłuższy niż rok.

Istotną kwestią ustalenia stosunku umowy między właścicielem a najemcą jest wysokość płaconego czynszu. W przypadku najmu instytucjonalnego, kwoty te mogą być większe niż w przypadku najmu okazjonalnego, czy najmu uregulowanego w Kodeksie Cywilnym. Mieszkania oferowane w ramach najmu instytucjonalnego są często w wyższym standardzie. Warto zauważyć, że inwestorzy którzy prowadzą działalność gospodarczą w sektorze PRS, oczekują zwrotu z inwestycji, co oznacza, że czynsze muszą być dostosowane do kosztów budowy, wykończenia i utrzymania nieruchomości. Należy również zasygnalizować różnicę w uregulowaniach w związku z Kodeksem cywilnym. W przypadku najmu instytucjonalnego właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co daje wynajmującemu pewną swobodność w podwyższaniu czynszu i nie powoduje dodatkowych ograniczeń poza tymi, które podmioty stosunku cywilnoprawnego same zawrą w umowie. Jest to znaczne rozróżnienie i osłabienie pozycji lokatora w stosunku do najmu lokalu uregulowanego w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 9 ust. 1b u.o.p.l. podwyższenie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, a termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać.³⁹

Umowę najmu instytucjonalnego kończy się po upływie czasu na jaki została ona zawarta lub w przypadku, gdy dojdzie do jej wypowiedzenia. Jeśli najemca, nie opuści zgodnie z umową zajmowanego lokalu, właściciel przekazuje mu żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Ustawa o ochronie praw lokatorów wymienia co w szczególności powinno zawierać wskazane żądanie tj.: oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy, wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego, termin, nie krótszy niż 14 dni

38 Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2021 r., II Co 931/21, LEX nr 3210260

39 Nazaruk Piotr, Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, Nazaruk Piotr (red.), Warszawa 2019

od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.⁴⁰ Następnym krokiem właściciela, w przypadku dalszego niespełnienia żądania, będzie wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, który jest jednym z wymaganych dokumentów przy zawieraniu najmu instytucjonalnego. Wraz ze złożonym wnioskiem do sądu należy załączyć żądanie opróżnienia lokalu oraz dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu. W sytuacji tej pojawia się pytanie, jakie konsekwencje budzi niedostarczenie wszystkich dokumentów przez właściciela lokalu. Przykładem rozstrzygnięcia takiej sprawy jest Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (II Co 4629/19), w którym wnioskodawca nie załączył do wniosku dokumentu potwierdzającego przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu. Ze względu na to, że celem postępowania przed sądem jest sprawdzenia kompletności i prawidłowości dokumentacji, sąd oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności żądania, co jednak jak podkreślił sąd, nie pozbawiło wierzyciela ochrony prawnej, a wniosek może zostać złożony ponownie w przyszłości i rozpatrzony pozytywnie w przypadku dostarczenia prawidłowych dokumentów. W uzasadnieniu faktycznym sąd wskazał, że wnioskodawca musi mieć bowiem na uwadze, iż postępowanie klauzulowe jest postępowaniem o charakterze ściśle formalnym, w którym wszystkie dokumenty niezbędne do uwzględnienia wniosku winny zostać złożone wraz z wnioskiem. To wnioskodawca odpowiada za takie przedstawienie dokumentów, zgodnych z wymogami ustawowymi, które umożliwia zapoznanie się z ich treścią (...) i ponosi konsekwencje zaniechania powołania twierdzeń i wniosków dowodowych bądź powołania takich, które okazały się nieprzydatne.⁴¹ Ustawodawca nieprzypadkowo bardzo dokładnie opisał proces eksmisji niechcianego lokatora. Celem tego było zachęcenie inwestorów do inwestycji w rynek najmu funkcjonujący w Polsce poprzez zmniejszenie podejmowanego przez nich ryzyka natrafienia na nieuczciwych lokatorów. W przypadku najmu instytucjonalnego, tak jak wskazałem to powyżej, dokładnie opisano proces zakończenia najmu oraz wejścia na drogę sądową w sytuacji braku współpracy ze strony lokatora.

W przypadku najmu instytucjonalnego, jak i najmu uregulowanego w Kodeksie cywilnym stosuje się takie same przepisy dotyczące wystąpienia awarii w mieszkaniu, która wywołuje szkodę lub zagrażają bezpośredniemu powstaniu szkody. Jeżeli lokator nie jest obecny lub odmawia umożliwienia dostępu do lokalu, właściciel ma prawo wejść do niego w obecności funkcjonariuszy Policji lub straży gminnej (miejskiej), a w razie szczególnie wymaganej potrzeby – także przy pomocy straży pożarnej. W przypadku otwarcia lokalu pod nieobecność lokatora lub innej pełnoletniej osoby, która na stałe z nim zamieszkuje, właściciel ma obowiązek zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim przedmioty aż do momentu powrotu lokatora. Działania te powinny zostać udokumentowane w protokole ze zdarzenia. Obowiązkiem lokatora jest, po wcześniejszym ustaleniu terminu, umożliwienie właścicielowi dostępu do lokalu w celu przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego lokalu i jego wyposażenia, a w szczególnych przypadkach również doraźnych działań naprawczych, mających na celu ocenę zakresu niezbędnych prac oraz ich realizację. Dodatkowo, właściciel może przeprowadzić

40 Art. 19h ust. 3 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

41 Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 8 listopada 2019 r., II Co 4629/19, LEX nr 3049574

niektóre prace, które zgodnie z umową obciążają lokatora, jeżeli wcześniej uzgodniono termin wykonania tych czynności. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku najmu instytucjonalnego nie stosuje się przepisu określającego, że lokator może na koszt właściciela przenieść się do innego lokalu, jeśli wynajmowany przez niego lokal wymaga naprawy. Uprawnienie to może stwarzać duże problemy dla wynajmującego, również z tego powodu, że po zakończonych naprawach wynajmujący nie może podnieść czynszu. Z tego powodu, w celu ochrony interesów wynajmującego, przepisy te zostały wyłączone z najmu instytucjonalnego.

Interes właściciela lokalu chroniony jest również poprzez możliwość wypowiedzenia umowy najmu na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadkach, w których mimo upomnień lokator nadal używa lokalu w sposób niezgodny z umową lub rażąco narusza obowiązki wynikające z miru domowego poprzez doprowadzania do powstania szkód i niszczenia urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców. Właściciel może również wypowiedzieć umowę jeśli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal i nie uzyskał na to zgody pisemnej właściciela. Wymieniając powody, w których właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, należy również wymienić najczęstszy powód sporów z lokatorami, a mianowicie brak zapłaty czynszu za wymagany okres. Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu jeśli lokator jest w zwłocie z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.⁴² W przypadku wypowiedzenia najmu ze względu na zaległości związane z opłatą czynszu przez lokatora należy zwrócić również uwagę na orzecznictwo sądowe, które często staje po stronie słabszego podmiotu w relacji cywilnoprawnej. Przykładem takiego wyroku jest orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekł, że na wniosek osoby, której wcześniej wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów (...), gdy przyczyną rozwiązania stosunku prawnego było zadłużenie spowodowane pogorszeniem sytuacji materialnej najemcy, możliwe jest ponowne zawarcie umowy najmu, jeżeli osoba ta nieprzerwanie zamieszkuje w tym lokalu, a w przypadku pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki - nieprzerwanie ją użytkuje w tym celu, i jeżeli ustała przyczyna, z powodu której została rozwiązana umowa najmu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeżeli jest podpisane oraz realizowane porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia. Z uprawnienia do ponownego zawarcia umowy na powyższych warunkach można skorzystać tylko jeden raz.⁴³ Należy również wspomnieć, że również inny lokator lub właściciel innego lokalu w danym budynku mogą wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego najmu w przypadku rażących naruszeń lokatora. Sąd może również nakazać eksmisji współlokatora, małżonka, rozwiedzionego małżonka, jeżeli jego postępowanie uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie z daną osobą.

42 Art. 11 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

43 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., II SA/Wa 1883/12, LEX nr 1323802

Ustawą o ochronie praw lokatorów przewiduje również negatywne konsekwencje dla lokatorów, którzy zajmują lokal bez tytułu prawnego. Przewidziane (...) odszkodowanie ma charakter świadczenia za tzw. bezumowne korzystanie z lokalu.⁴⁴ Powinno odpowiadać wysokości czynszu, jaki mógłby uzyskać właściciel w rozrachunku miesięcznym. Odszkodowanie to, ograniczone jest jednak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jedynie do osób pełnoletnich. Nie można natomiast dochodzić roszczeń o odszkodowanie od osób małoletnich zamieszkujących w danym mieszkaniu ze swoimi rodzicami, nawet jeśli im również nie przysługuje tytuł prawny do jego zamieszkiwania. Małoletniemu nie można tym samym przypisać woli pozostawania (zamieszkania) w określonym miejscu, ponieważ wolę tę wyrażają rodzice wykonując władzę rodzicielską. Tym samym brak możliwości wyrażenia woli zamieszkiwania po stronie małoletniego sprawia, że nie „zajmuje” on lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, co ma oczywiste konsekwencje w zakresie braku zobowiązania do zapłaty odszkodowania za ewentualne korzystanie bezumowne z lokalu.⁴⁵ Kolejnym zagadnieniem prawnym rozstrzyganym przez Sąd Najwyższy w związku z odszkodowaniem za tzw. bezumowne korzystanie z lokalu było zagadnienie odszkodowania uzupełniającego i okresu jego przedawnienia. Jego wprowadzenie do ustawy wynikało z faktu, że w sytuacji gdy do wysokości czynszu najmu lokalu nie były wliczane należności z tytułu tzw. opłat niezależnych od właściciela (m.in. opłaty za korzystanie z mediów), to odszkodowanie odpowiadające wysokości czynszu najmu, jakie obowiązana jest uiszczać co miesiąc osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego, nie rekompensuje właścicielowi lokalu strat związanych z koniecznością ponoszenia za tę osobę wydatków z tytułu tych opłat.⁴⁶ Mimo, że początkowo orzecznictwo skłaniało się do trzyletniego terminu przedawnienia, aktualnie należy uznać dziesięcioletni termin przedawnienia za poprawny.

Najem instytucjonalny z dojściem do prawa własności

Instytucją wprowadzoną do polskiego porządku prawnego w 2018 r., czyli już po wejściu w życie Ustawy o ochronie praw lokatorów, jest najem instytucjonalny z dojściem do prawa własności. Taki model wspierania mieszkalnictwa praktykowały już we własnym zakresie niektóre zamożniejsze gminy w kraju, jak chociażby Poznań czy sąsiadującą z nim gmina Tarnowo Podgórne.⁴⁷ Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono również możliwość zawierania umów najmu oferowanego przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM).

Wskazany rodzaj umowy najmu dotyczy lokali dla których założona została księga wieczysta. Zawrzeć ją mogą, podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanego najmu instytucjonalnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali. Ważnym wymogiem jest tu fakt, że wynajmujący musi

44 Wyrok SN z dnia 31 maja 2022 r., I NSNc 539/21, LEX nr 3350684

45 Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 18 lipca 2024 r., II NSNc 433/23, LEX nr 3738873

46 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r., VI ACa 80/19, LEX nr 3039873

47 Iwona Kacprzak, Najemca wykupi lokal, ale tylko po cenie rynkowej, o ile wcześniej spełni kilka warunków, www.gazetaprawna.pl, [dostęp: 28.12.2024 r.]

być właścicielem danego lokalu. Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do prawa własności musi zawierać zobowiązanie najemcy do zakupu wynajmowanego lokalu oraz zobowiązanie wynajmującego do przeniesienia prawa własności lokalu na najemcę, łącznie z prawami niezbędnymi do jego użytkowania. Dojść do tego musi najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy najmu, po uiszczeniu przez najemcę ustalonej ceny za lokal. Zawarcie takiej umowy musi nastąpić w formie aktu notarialnego na czas oznaczony. Podobnie jak w przypadku najmu instytucjonalnego, właściciel może uzależnić zawarcie umowy od wpłacenia kaucji, a najemca załącza oświadczenie o poddaniu się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego. Najemca jest również w szczególności zobowiązany do zapłaty czynszu, opłat niezależnych od właściciela i innych opłat, a także spłaty ceny lokalu mieszkalnego płatnej w comiesięcznych ratach w sposób, jaki zostało to określone w umowie. Należy również podkreślić, że w przypadku wskazanej instytucji występują obligatoryjne elementy umowy, na które składają się: określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy; oznaczenie przedmiotu umowy; czynsz najmu, opłaty niezależne od właściciela oraz inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu mieszkalnego; cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego; harmonogram określający wysokość i terminy płatności poszczególnych rat ceny sprzedaży; zobowiązanie właściciela do przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu po zapłaceniu całej ceny; zobowiązanie najemcy do zapłaty całej ceny za lokal mieszkalny w sposób określony w umowie; termin zawarcia umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu; oświadczenie właściciela o ustanowieniu hipoteki (...); zgodę wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu po wpłacie całej ceny sprzedaży przez najemcę, jeżeli takie obciążenie hipoteczne istnieje; oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego (...) oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do najmu socjalnego lokalu ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.⁴⁸ Należy się przyjrzeć możliwości wypowiedzenia najmu przez wynajmującego jak i najemcę. O ile w przypadku tego pierwszego, przepisy nie różnią się znacznie od tych obowiązujących przy najmie instytucjonalnym, w przypadku najemcy ustawodawca zawarł przepis umożliwiający mu wypowiedzenie umowy ze względu na zmianę sytuacji życiowej, co ma zabezpieczać go przed sytuacją, w której nie byłoby go stać na zapłatę ceny za sprzedawany lokal. Wynajmujący natomiast, we wskazanej sytuacji, jest zobowiązany do zwrotu kwoty wpłaconej przez najemcę (w formie miesięcznych rat) na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego. Nie może ona być niższa niż wysokość kwoty, którą najemca wpłacił na poczet lokalu, który zamierzał kupić. Kluczowym elementem jest ustalenie warunków, na jakich dochodzi do przeniesienia prawa własności lokalu na najemcę, który po spełnieniu określonych warunków staje się jego właścicielem. Z perspektywy zarówno wynajmującego, jak i najemcy, tego rodzaju umowa stanowi korzystną formę rozwiązywania kwestii mieszkaniowych, szczególnie w przypadku osób, które planują nabycie nieruchomości, ale nie dysponują wystarczającym kapitałem na zakup nieruchomości w momencie podpisania umowy i może być przystępniejszą opcją niż próba wzięcia kredytu na mieszkanie.

48 Art. 19m Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Podsumowanie

Najem instytucjonalny w Polsce rozwija się na ten moment w sposób zadowalający. Polska stała się liderem ściany wschodniej jeśli chodzi o ofertę najmu instytucjonalnego. Zachęca ona również do inwestowania przez przedsiębiorców w budowę lokali na wynajem, których w Polsce rozrasta się bardzo szybko, jednak nadal jest bardzo małą częścią rynku wynajmu nieruchomości. Na koniec września 2024 roku sektor PRS w Polsce stanowił około 1 proc. rynku najmu instytucjonalnego. Dla porównania, w Danii PRS odpowiada za niemal 50 proc. rocznego wolumenu wszystkich transakcji na rynku nieruchomości.⁴⁹ Inwestorzy przewidują jednak dalszy wzrost rynku, który w ciągu najbliższych trzech lat może wzrosnąć nawet 2,5 krotnie.⁵⁰ Oznaczałoby to utrzymanie się wzrostowego trendu powstawania nowych mieszkań, których w 2028 r. mogłoby być już nawet ok. 55 tys. Sprzyjają temu nie tylko warunki rynku nieruchomości w Polsce, ale również uregulowania prawne, które kształtują silną pozycję wynajmującego względem najemcy.

Bibliografia

- Brzozowski Adam i in., Zobowiązania. Część szczegółowa, 5. Wydanie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – Podręcznik, Warszawa 2021
- Jak instytucjonalny najem kształtuje rynek mieszkań w Polsce?, www.forbes.pl, Kacprzak Iwona, Najemca wykupi lokal, ale tylko po cenie rynkowej, o ile wcześniej spełni kilka warunków, www.gazetaprawna.pl
- Łaszka Jacek, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2017 r. Departament Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego
- Nazaruk Piotr, Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, Nazaruk Piotr (red.), Warszawa 2019
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 733 ze zm.
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964. Nr 16 poz. 94 ze zm.
- Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2021 r., II Co 931/21, LEX nr 3210260
- Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 8 listopada 2019 r., II Co 4629/19, LEX nr 3049574
- Sztejter Paweł, Gawrońska Aleksandra, Pietruszyńska Krystyna, Pospiech Patrick, Polski rynek PRS wzrośnie 2,5 krotnie w ciągu trzech lat, www.JLL.pl
- Wyrok SA w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r., VI ACa 80/19, LEX nr 3039873
- Wyrok SN z dnia 31 maja 2022 r., I NSNc 539/21, LEX nr 3350684
- Wyrok SN z dnia 18 lipca 2024 r., II NSNc 433/23, LEX nr 3738873
- Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., II SA/Wa 1883/12, LEX nr 1323802
- Wysokińska-Kuzdra Dorota, Witkowski Michał, CEE Living Sector. Emerging Trends and Opportunities in the CEE Living Market 2024, Colliers
- Wysokińska-Kuzdra Dorota, Witkowski Michał, Polska zdecydowanym liderem rynku PRS w regionie Europy Środkowo Wschodniej, www.colliers.com

⁴⁹ Jak instytucjonalny najem kształtuje rynek mieszkań w Polsce?, www.forbes.pl, [dostęp: 5.01.2024 r.]

⁵⁰ Paweł Sztejter, Aleksandra Gawrońska, Krystyna Pietruszyńska, Patrick Pospiech, Polski rynek PRS wzrośnie 2,5 krotnie w ciągu trzech lat, www.JLL.pl, [dostęp: 5.01.2024 r.]

Mateusz Ratyński

Stanisław Osiecki (1875-1967).

W 150. rocznicę urodzin zapomnianego lidera ruchu ludowego

Stanisław Osiecki był postacią nietuzinkową, łączącą politykę i szeroką działalność społeczną. Jako jeden z czołowych przedstawicieli polskiego parlamentaryzmu w okresie II Rzeczypospolitej, odegrał istotną rolę w kształtowaniu życia politycznego kraju. Równocześnie aktywnie wspierał rozwój turystyki, lotnictwa i sportu – dziedzin, które w tamtym czasie dynamicznie się rozwijały i miały znaczenie dla budowania nowoczesnego społeczeństwa. Osiecki od młodości był zaangażowany w życie publiczne, wykazując przy tym niezwykłą energię i oddanie. Do końca życia zachował sprawność zarówno fizyczną, jak i umysłową, co dodatkowo świadczy o jego sile charakteru. Jako człowiek zamożny, często wspierał finansowo inicjatywy związane z ruchem ludowym, z którym był ideowo związany.

Intensywne i długie życie Osieckiego na przełomie aż czterech epok historycznych, znakomicie pokazuje skomplikowane losy i trudne wybory, jakich musieli dokonywać Polacy w XIX i XX wieku. Nazwany przez dziennikarza Wojciecha Trojanowskiego „człowiekiem z żelaza” był niewątpliwie typem homo politicus. Zdaniem działacza Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Władysława Krygowskiego Osiecki charakteryzował się „ojcowską życzliwością dla młodych” oraz „zdrowym osądem, konsekwencją i charakterem”. Jak celnie ocenił Osieckiego lider ruchu ludowego, a prywatnie jego przyjaciel Wincenty Witos: „To człowiek o wielkich walorach moralno-intelektualnych, o zdrowym umyśle politycznym, dużym zawzięciu społecznym. Celem jego życia była praca dla Polski i podniesienie ludu do godności i człowieczeństwa”.

Osiecki urodził się 20 maja 1875 roku w Ciechanowie, w zubożałej rodzinie szlacheckiej wyznania rzymskokatolickiego. Był najstarszym synem Ignacego Osieckiego, urzędnika akcyzy, oraz jego drugiej żony, Marii z domu Niliwodzkiej. Wychowywał się w atmosferze silnego patriotyzmu – jego rodzina pielęgnowała tradycje niepodległościowe, szczególnie wspominając dziadka Wojciecha Osieckiego, majora wojsk polskich z czasów powstania listopadowego.

W domu otrzymał staranne wychowanie i pierwsze nauki, które pobierał pod kierunkiem rodziców i prywatnych nauczycieli. W 1891 roku wyjechał do Warszawy, gdzie podjął naukę w Szkole Niedzielno-Handlowej Zgromadzenia Kupców Warszawskich. Tam zdobył gruntowną wiedzę z zakresu handlu, rachunkowości, geografii i języków obcych. Ukończył szkołę z wyróżnieniem w 1896 roku, uzyskując tytuł buchaltera. Początkowo pracował jako buchalter w domu handlowym Piotra Wertheima, znanego warszawskiego bankiera. W 1898 roku rozpoczął pracę w renomowanej firmie Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych „Norblin, Bracia Buch i T. Werner”, gdzie z czasem piął się po szczeblach kariery – od głównego buchaltera (1903), przez prokurenta, aż po stanowisko dyrektora fabryki, które piastował aż do 1920 roku.

Mimo intensywnej pracy zawodowej, Stanisław Osiecki nie porzucił edukacji. W latach 1896–1904 uczęszczał do Warszawskiej Szkoły Realnej, której ukończenie

umożliwiło mu rozpoczęcie studiów wyższych. W roku akademickim 1904/1905 studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II. Naukę przerwał jednak wybuch strajku szkolnego. W tym okresie Osiecki zetknął się z kręgami postępowej demokracji i nawiązał kontakt z Aleksandrem Świętochowskim – pisarzem i liderem warszawskich pozytywistów, który stał się jego pierwszym mentorem. Osiecki zaangażował się w działalność Towarzystwa Kultury Polskiej, organizacji prowadzącej działalność oświatową i kulturalną wśród robotników oraz mieszkańców wsi pod zaborem rosyjskim. Pełnił tam funkcję członka Komisji Rewizyjnej (1906–1907 i 1912–1913), a w latach 1909–1912 zasiadał w zarządzie. Szczególnie bliskie było mu znaczenie warstwy chłopskiej, którą postrzegał jako kluczową siłę w przyszłej walce o niepodległość Polski. Jak sam pisał:

„Byłem przekonany, że do walki o niepodległość Polski należy wciągnąć wielkie masy chłopskie przez wzbudzenie w nich przeświadczenia, że są równymi i niezależnymi obywatelami państwa polskiego i również odpowiedzialnymi za jego losy.”

W 1905 roku Osiecki dołączył do Polskiego Związku Ludowego – pierwszej organizacji ruchu ludowego działającej na terenie Królestwa Polskiego. Angażował się w jego działalność organizacyjną i propagandową, a także wspierał go finansowo, m.in. poprzez finansowanie wydawnictw i inicjatyw lokalnych. W 1907 roku objął redakcję tygodnika „Zagon”. W czerwcu tego samego roku został aresztowany wraz z innymi czołowymi działaczami PZL. Więziony był w Areszcie Centralnym przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie oraz w Twierdzy Brzeskiej. Początkowo planowano zesać go na Syberię, jednak ostatecznie wyrok zamieniono na wydalenie z granic Imperium Rosyjskiego.

W czerwcu 1907 roku Osiecki udał się do autonomicznej Galicji, gdzie – dzięki stabilnej sytuacji materialnej – jesienią podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam nawiązał współpracę z Kołem Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki, organizacją związaną z Polskim Stronnictwem Ludowym i zaangażowaną w działalność oświatową na wsi.

W pierwszej połowie 1908 roku, dzięki staraniom żony i pomocy mecenasa Stanisława Patka, Osiecki powrócił do Warszawy. Po powrocie natychmiast włączył się w redagowanie tygodnika „Zaranie”, kierowanego przez Maksymiliana Malinowskiego. Odpowiadał tam m.in. za działania propagandowe i sprawy finansowe. Aktywnie działał również w Towarzystwie Kółek Rolniczych im. Stanisława Staszica, niezależnym od wpływów ziemiaństwa i duchowieństwa – od 1911 roku zasiadał w Komisji Rewizyjnej, a od 1912 roku współorganizował Sekcję Mleczarską, zrzeszającą chłopskie spółdzielnie mleczarskie. Osiecki angażował się również w prace Towarzystwa Kooperatystów, Towarzystwa Opieki nad Wychodźcami, a w latach 1908–1911 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Opieki nad Inwalidami. Należał również do Stowarzyszenia Zawodowego Pracowników Technicznych i Przemysłowych oraz Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie. Finansowo wspierał tajną Organizację Nauczycieli Niepodległościowych.

W 1909 roku Osiecki został członkiem loży masońskiej „Les Rénovateurs” działającej w ramach Wielkiego Wschodu Francji. Współtworzył także warszawską lożę „Wyzwolenie”. W kręgu jego bliskich znajomych znajdował się m.in. Andrzej Strug. W czasie I wojny światowej Osiecki wycofał się z działalności masońskiej – najprawdopodobniej z powodów ideowych.

Na początku I wojny światowej Stanisław Osiecki opowiadał się za koncepcją odzyskania niepodległości Polski w oparciu o państwa centralne, zwłaszcza Austro-Węgry. W tym czasie nawiązał kontakty polityczne z Władysławem Sikorskim, Józefem Piłsudskim oraz z galicyjskimi ludowcami skupionymi wokół Wincentego Witosa.

W 1915 roku, po likwidacji redakcji „Zarania” i aresztowaniach wielu związanych z nim działaczy, Osiecki pozostał jednym z nielicznych liderów środowiska na wolności. Wykorzystując sytuację militarną – przede wszystkim niemieckie zwycięstwa na froncie wschodnim – dawni zaraniarze zdecydowali się powołać nowe ugrupowanie polityczne – Stronnictwo Ludowe. Osiecki odegrał kluczową rolę w zjednoczeniu SL z innymi formacjami chłopskimi działającymi w Królestwie Polskim – Związkiem Chłopskim i Związkiem Ludu Polskiego. Efektem tych działań było powstanie w grudniu 1915 roku wspólnego ugrupowania Polskiego Stronnictwa Ludowego, które od 1918 roku funkcjonowało pod nazwą PSL „Wyzwolenie”. W latach 1915–1920 Osiecki zasiadał w Zarządzie Głównym PSL, a w latach 1917–1918 pełnił funkcję jego wiceprezesa. Równolegle zaangażował się w prace Centralnego Komitetu Narodowego – organizacji skupiającej lewicę niepodległościową. W ramach CKN Osiecki był członkiem zarządu oraz przewodniczącym Wydziału Skarbowego. Działał również jako komisarz VI okręgu Straży Obywatelskiej oraz zastępca członka Rady Miasta Warszawy.

Po ogłoszeniu aktu 5 listopada 1916 roku, zapowiadającego utworzenie podporządkowanego państwu centralnemu Królestwa Polskiego, Osiecki – wspólnie z Arturem Śliwińskim i Stanisławem Kempnerem – udał się na spotkanie z generałem gubernatorem Hansem von Beselerem, aby zaprotestować przeciwko przymusowej rekrutacji Polaków do wojska niemieckiego. Po rozpadzie Centralnego Komitetu Narodowego w lutym 1917 roku, Osiecki stał się jednym z czołowych działaczy nowo utworzonej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych, która kontynuowała walkę o niepodległość Polski w duchu demokratycznym i ludowym.

W styczniu 1919 roku Stanisław Osiecki uzyskał mandat poselski do Sejmu Ustawodawczego, kandydując z trzeciego miejsca listy PSL „Wyzwolenie” w okręgu nr 19, obejmującym powiaty łukowski i garwoliński. Od początku swojej parlamentarnej działalności odgrywał znaczącą rolę – już 14 lutego 1919 roku, z rekomendacji swojego ugrupowania, został wybrany wicemarszałkiem Sejmu. Osiecki był niezwykle aktywnym parlamentarzystą – w trakcie kadencji wygłosił ponad sto przemówień. Zasiadał w wielu kluczowych komisjach, m.in. Konstytucyjnej, Likwidacyjnej, Przemysłowo-Handlowej, Regulaminowej i Nietykalności Poselskiej, Skarbowo-Budżetowej (od 1921 roku jako przewodniczący), a także Spraw Zagranicznych.

Choć w okresie zaborów Osiecki związany był z lewicą i środowiskiem Piłsudskiego, w wolnej Polsce prezentował raczej umiarkowane, centrowe poglądy. Z dystansem odnosił się do radykalnych postulatów społecznych części liderów PSL „Wyzwolenie”. Wkrótce po rozpoczęciu kadencji Sejmu brał udział w spotkaniach grupy posłów skupionej wokół Macieja Rataja. W styczniu 1920 roku, w związku z rozbieżnościami dotyczącymi konsolidacji ruchu ludowego, przeszedł wraz z grupą 34 parlamentarzystów do PSL „Piast”. W nowym stronnictwie stał się jednym z jego czołowych działaczy. W latach 1920–1931 zasiadał w Radzie Naczelnej, a w latach 1920–1921 i ponownie 1924–1931 – w Zarządzie Głównym PSL „Piast”. Dzięki swojej niezależnej pozycji i wyważonemu podejściu potrafił współpracować zarówno z frakcją Wincentego Witosa, jak i z Maciejem Ratają. Cieszył się szacunkiem także poza ruchem ludowym – wśród polityków innych stronnictw. Ze względu na doświadczenie zawodowe i solidne wykształcenie, Osiecki odegrał ważną rolę w opracowaniu programu ekonomicznego PSL „Piast”, który kładł nacisk na rozwój spółdzielczości.

Jako poseł referował wiele kluczowych ustaw skarbowych, reprezentując Komisję Skarbowo-Budżetową. Z jego inicjatywy w marcu 1921 roku Sejm Ustawodawczy powołał sejmową Radę Finansową przy Radzie Ministrów – organ doradczy w sprawach finansów publicznych. Osiecki zasiadał także w ważnych instytucjach finansowych państwa: był przedstawicielem Sejmu w Komitecie Dyrekcyjnym Pocztowej Kasy Oszczędności, przewodniczącym jej Komisji Rewizyjnej (1921–1923), a także członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Banku Krajowego (1922–1924). Aktywnie angażował się w sprawy międzynarodowe – szczególnie w rozwiązanie sporu granicznego z Czechosłowacją, składając liczne interpelacje i biorąc udział w pracach komisji rozjemczych. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Osiecki zainicjował 10 lipca 1920 roku zebranie klubów poselskich, które zaowocowało wspólnym apelem do społeczeństwa o jedność i patriotyczne wsparcie wysiłku wojennego, przy jednoczesnym zawieszeniu walk międzypartyjnych.

W wyborach parlamentarnych z listopada 1922 roku Osiecki uzyskał reelekcję z listy PSL „Piast”, zdobywając mandat z pierwszego miejsca w okręgu nr 24 (powiaty łukowski, garwoliński i puławski). 2 grudnia 1922 roku ponownie został wybrany wicemarszałkiem Sejmu, pełniąc tę funkcję do 20 listopada 1925 roku. W nowej kadencji pracował jako przewodniczący Komisji Skarbowej (do lipca 1923 roku), członek Komisji Budżetowej oraz specjalnej Komisji Kontroli Długów Państwa. Wspierał współpracę „piastowców” z ugrupowaniami tworzącymi Chrześcijański Związek Jedności Narodu. Był współautorem paktu lanckorońskiego, szczególnie kompromisowych zapisów dotyczących reformy rolnej.

Od 27 lipca do 15 grudnia 1923 roku Osiecki pełnił funkcję ministra reform rolnych w koalicyjnym drugim rządzie Wincentego Witosa. Na tym stanowisku prowadził intensywne prace legislacyjne nad przygotowaniem projektu reformy rolnej i systemu jej finansowania. Działał na rzecz pozyskania odpowiedniego areálu ziemi przeznaczonej do parcelacji, regulowania rynku ziemi oraz usprawnienia funkcjonowania urzędów ziemskich.

Po upadku rządu centroprawicowego Stanisław Osiecki powrócił do pracy parlamentarnej. Jego znaczącym osiągnięciem było przeforsowanie ustawy o reformie rolnej, uchwalonej przez Sejm 20 lipca 1925 roku. Ustawa ta programowo nawiązywała do jego wcześniejszych propozycji z 1923 roku, które opracował jako minister reform rolnych.

Wkrótce po tym sukcesie, 20 listopada 1925 roku, Osiecki objął tekę ministra przemysłu i handlu w koalicyjnym rządzie Aleksandra Skrzyńskiego. Wspólnie z ministrem skarbu Jerzym Zdziechowskim pracował nad projektem szeroko zakrojonych reform gospodarczych. Koncentrował się na rozwoju słabo rozwiniętego przemysłu, podejmując działania zmierzające do reglamentacji niektórych dziedzin handlu oraz zapewnienia państwowego wsparcia produkcji rolnej i przemysłowej. Zabiegał również o zwiększenie roli społecznych organizacji gospodarczych i inicjował liczne umowy handlowe z zagranicą, dążąc szczególnie do zacieśnienia współpracy gospodarczej z Czechosłowacją i ZSRR. Kadencja Osieckiego nie obyła się bez kontrowersji. Krytykę – głównie ze strony lewicy – wzbudziła jego decyzja o wykonaniu niekorzystnej, podpisanej jeszcze przez poprzedni rząd umowy z firmą „Polskie Radio” oraz sprzedaż Państwowej Wytwórni Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych szwedzkiej spółce Ericsson.

Po opuszczeniu rządu przez socjalistów Osiecki poparł nową koalicję centroprawicową kierowaną przez Wincentego Witosa. W czasie zamachu majowego w 1926 roku przebywał – razem z ministrem sprawiedliwości Stefanem Piechockim – w Poznaniu. Ich celem było przygotowanie ewentualnego przeniesienia rządu do Wielkopolski oraz organizacja zaplecza wojskowego.

Po dymisji rządu i prezydenta 15 maja 1926 roku Osiecki zajął jednoznacznie opozycyjne stanowisko wobec sanacji. Był jednym z nielicznych postów PSL „Piast”, którzy sprzeciwili się noweli sierpniowej z 1926 roku, wzmacniającej władzę wykonawczą kosztem parlamentu. Na przełomie 1926 i 1927 roku starał się o zbliżenie „piastowców” z Obozem Wielkiej Polski Romana Dmowskiego, jednak po niepowodzeniu tej koncepcji opowiedział się za współpracą z chrześcijańską demokracją.

W wyborach parlamentarnych w marcu 1928 roku Osiecki nie uzyskał reelekcji. Mimo to pozostał aktywny w ruchu ludowym. Z przyczyn taktycznych poparł udział PSL „Piast” w Centrolewie, choć jednocześnie – wspólnie z Wincentym Witosem – uczestniczył w rozmowach o utworzeniu Centroprawu. Po aresztowaniu Witosa i Władysława Kiernika, wraz z Maciejem Ratajem i Janem Dębskim, przygotowywał stronnictwo do udziału w wyborach listopadowych 1930 roku. Sam kandydował bez powodzenia do Senatu z czwartego miejsca listy państwowej. Krótco wrócił do parlamentu w 1935 roku, obejmując mandat senatora po śmierci Bolesława Limanowskiego.

W 1931 roku Osiecki był współtwórcą zjednoczenia PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego w nowe ugrupowanie – Stronnictwo Ludowe. Zasiadał we władzach tej formacji: był członkiem Rady Naczelnej (1931–1939), skarbnikiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego (1931), członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej (1933–1934) oraz Głównego Sądu Partyjnego (1934–1939). Z czasem jego aktywność

polityczna zaczęła wygasać. W połowie lat 30. Osiecki wycofał się z życia politycznego, rozzarowany coraz bardziej radykalnie lewicowym kierunkiem, jaki obrało Stronnictwo Ludowe – szczególnie po przyjęciu w 1935 roku programu reformy rolnej bez odszkodowania. Sympatyzował z ideą Frontu Morges – antysanacyjnego porozumienia sił centrowych i prawicowych. Dalej pozostał wiernym członkiem SL.

Obok intensywnej działalności politycznej Stanisław Osiecki odegrał kluczową rolę jako pionier polskiego ruchu turystycznego, sportowego i lotniczego. Już w okresie zaborów zaangażował się w działalność społeczną o silnym wymiarze patriotycznym – w 1906 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a trzy lata później, w 1909 roku, został członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego (od 1920 roku funkcjonującego jako Polskie Towarzystwo Tatrzańskie). Organizacje te nie tylko propagowały rekreację i kontakt z przyrodą, ale także umacniały poczucie jedności narodowej ponad granicami trzech zaborów.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Osiecki aktywnie włączył się w tworzenie nowoczesnego ruchu sportowego. W latach 1923–1928 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Związków Sportowych – federacyjnej organizacji skupiającej związki sportowe, odpowiadającej za promocję idei olimpijskiej oraz współpracę z władzami państwowymi. Przez wiele lat był również członkiem władz Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, do którego wstąpił jeszcze w czasie zaborów. Z jego inicjatywy w 1923 roku powołano w Sejmie Międzyklubową Komisję dla Propagandy Sportu i Wychowania Fizycznego, której celem było promowanie aktywności fizycznej i sportu w społeczeństwie.

Osiecki z pasją angażował się również w rozwój polskiego lotnictwa. W latach 1925–1926 pełnił funkcję prezesa Ligi Obrony Powietrznej Państwa, organizacji zajmującej się społeczną promocją transportu lotniczego, obronności i zbiórek na cele rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego. Szczególnym obszarem jego zaangażowania była jednak turystyka górską, która stanowiła jego życiową pasję. W okresie międzywojennym Osiecki był m.in. prezesem Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a także pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego PTT w latach 1923–1932 i 1936–1937, a w latach 1932–1936 był jego prezesem. Od 1927 do 1938 roku kierował również Związkiem Polskich Towarzystw Turystycznych, federacyjną organizacją zrzeszającą regionalne stowarzyszenia turystyczne i krajoznawcze. Jednym z największych sukcesów Osieckiego w dziedzinie turystyki było doprowadzenie do budowy schroniska na Hali Gąsienicowej w Tatrach, wzniesionego w latach 1920–1925, które do dziś służy turystom.

W momencie wybuchu II wojny światowej Stanisław Osiecki przebywał w Warszawie. W pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej zaangażował się w działalność Straży Obywatelskiej, pełniącej funkcje porządkowe w stolicy – objął w niej stanowisko komendanta okręgu nr XXVI (Żoliborz-Marymont).

Z inicjatywy Macieja Rataja dołączył następnie do struktur konspiracyjnego ruchu ludowego. W marcu 1940 roku został przewodniczącym Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego – organu kierującego działalnością polityczną ludowców w podziemiu. Choć jego funkcja miała w dużej mierze charakter honorowy, a realne

kierownictwo spoczywało w rękach młodszych działaczy – Józefa Niecki i Józefa Grudzińskiego – Osiecki odegrał ważną rolę w organizacji zaplecza finansowego ruchu. Odpowiadał za budżet CKRL i finansowanie działalności konspiracyjnej.

Aktywnie uczestniczył również w pracach Polskiego Państwa Podziemnego, biorąc udział w międzypartyjnych spotkaniach i dążąc do zacieśnienia współpracy z Armią Krajową. Jesienią 1940 roku odmówił objęcia stanowiska Delegata Rządu na Kraj, lecz w sierpniu 1942 roku był jednym z inicjatorów powierzenia tej funkcji profesorowi Janowi Piekałkiewiczowi. W strukturach CKRL Osiecki pozostał aktywny aż do wybuchu powstania warszawskiego, które przetrwał, przebywając w Podkowie Leśnej pod Warszawą.

Po zakończeniu wojny włączył się w działalność polityczną związaną z odbudową państwa. W latach 1945–1947 był posłem do Krajowej Rady Narodowej, gdzie pracował m.in. w Komisji Skarbowo-Budżetowej, Komisji Spraw Zagranicznych, Głównej Komisji ds. Upaństwowienia Przedsiębiorstw oraz dwóch nadzwyczajnych komisjach: do opracowania regulaminu głosowania ludowego i projektu ordynacji wyborczej (w tej ostatniej pełnił funkcję drugiego wiceprzewodniczącego). W styczniu 1946 roku reprezentował Polskę jako zastępca delegata na pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Londynie.

Osiecki był jednym z czołowych działaczy powojennego Polskiego Stronnictwa Ludowego, pełniąc w latach 1945–1947 funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Już od pierwszych miesięcy po wojnie dostrzegał postępującą dominację komunistów nad życiem politycznym i państwowym. Mimo trudnych realiów, Osiecki lojalnie wspierał politykę Stanisława Mikołajczyka i pozostał wierny idei niezależnego, demokratycznego ruchu ludowego. Pomimo represji wobec działaczy PSL, z powodzeniem kandydował w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku, zdobywając mandat z okręgu bydgoskiego. Nie związał się jednak z frakcjami w partii opowiadającymi się za współpracą z komunistycznym reżimem. Po wyjeździe Mikołajczyka z kraju w październiku 1947 roku i przejęciu władzy w PSL przez działaczy podporządkowanych PZPR, Osiecki został usunięty z partii. W 1950 roku został przymuszony do zrzeczenia się mandatu poselskiego, co symbolicznie zakończyło jego karierę polityczną. W kolejnych latach żył z dala od życia publicznego, pozostając na politycznym marginesie. Mimo to, cieszył się spokojną emeryturą, zachowując do końca życia doskonałą kondycję fizyczną i umysłową.

Po odwilży październikowej 1956 roku zaczęto go honorować jako nestora ruchu turystycznego i weterana ruchu ludowego. W 1965 roku, z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – swoje pierwsze i jedyne odznaczenie państwowe. Pozostał jednak do końca życia krytyczny wobec realiów PRL.

Osiecki zmarł 12 maja 1967 roku. Został pochowany z honorami cztery dni później na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatery 184–IV–1). W jego pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, organizacji turystycznych i sportowych, a także działacze niezależnego ruchu ludowego – co podkreślało ponadpartyjny szacunek, jakim się cieszył.

W swojej działalności publicznej Osiecki nie był typowym działaczem partyjnym – postrzegano go raczej jako eksperta i społecznika. Był człowiekiem zamożnym i wielokrotnie wspierał z własnych środków inicjatywy społeczne oraz polityczne, zwłaszcza związane z ruchem ludowym. Ludowiec był również miłośnikiem sztuki – miał wyrafinowany gust artystyczny i pasję kolekcjonerską. W latach 1936–1937 wybudował elegancką, dwupiętrową willę na warszawskim Żoliborzu, w której z przerwami mieszkał aż do śmierci. Wcześniej, jeszcze w okresie zaborów, posiadał również willę w Zakopanem. Jego wielką pasją była turystyka i wspinaczka górską – miał na swoim koncie kilka osiągnięć taternickich. Do późnych lat życia był aktywny fizycznie: brał udział w wyprawach krajoznawczych, uprawiał wioślarstwo, łowiectwo i wędkarstwo.

Był osobą silnie związaną z rodziną. W 1898 roku ożenił się z Józefą Filipowicz herbu Pobóg (1865–1919), córką właściciela drukarni, wywodzącą się z ziemiańskiej rodziny. Mieli dwóch synów: Tadeusza (1899–1920), podchorążego Wojska Polskiego, który poległ w wojnie polsko-bolszewickiej, oraz Stefana (1902–1977) – architekta, filmowca, grafika i alpinistę. Po śmierci pierwszej żony w 1919 roku, Osiecki zawarł drugi związek małżeński z Jadwigą Filipowicz herbu Łukocz (1894–1988), również pochodzącą ze sfer ziemiańskich. Z tego małżeństwa miał dwoje dzieci: Jacka (1921–2012), inżyniera, oraz Marię (1925–2011), historyczkę sztuki i scenografkę filmową, żonę prof. ekonomii Edwarda Kuminka (1920–2003).

Pamięć o Osieckim przez długie lata pozostawała niemal zapomniana. Poznając los tego wybitnego ludowca i polityka podjąłem szereg działań na rzecz jego upamiętnienia. Przygotowałem dwie monografie wydane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – *Stanisław Osiecki (1875–1967). Polityk z pasją* (Warszawa 2020) oraz *Stanisław Osiecki (1875–1967). Wspomnienia i relacje* (Warszawa 2022). W 55. rocznicę śmierci Osieckiego w 2022 roku odbyły się koordynowane przeze mnie obchody ku czci przedwojennego ministra. Ich szczególnym wymiarem było odsłonięcie na froncie dawnego domu ludowca przy ulicy Mickiewicza 38 w Warszawie tablicy pamiątkowej, która na nowo przywróciła jego postać do zbiorowej świadomości.

Mateusz Ratyński

